חוברת 3 · תרגול

משפט מנהלי

שאלות אמריקאיות פתורות

שאלות בסגנון מבחן מתחילת החומר ועד סופו, עם פתרון והסבר מלא לכל שאלה, ופסיקה לכל פרק

סה״כ 404 שאלות פתורות · 96 פסקי דין

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

שאלות אמריקאיות לפי פרקים · סה״כ 404 שאלות

1 מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

2 עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

3 על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

4 פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

5 מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

6 עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

7 התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

8 כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

9 פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

10 שיקולים זרים, שוויון והפליה

11 עילת הסבירות

12 עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

13 עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

14 הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

פרק 1

מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

1. במה עוסק המשפט המנהלי?

א. ביחסים בין אזרחים
ב. בסמכויות גופי המנהל, בפרוצדורה ובשיקולים של הפעלתן ובפיקוח השיפוטי עליהן
ג. בחוקתיות חוקי הכנסת בלבד
ד. בדיני עונשין

התשובה הנכונה: ב. ההגדרה הפורמלית כוללת ארבעה רכיבים: סמכויות, פרוצדורה, שיקולים מהותיים ופיקוח שיפוטי. המסיח על "יחסים בין אזרחים" הוא דיני הפרט, והמסיח על חוקתיות חוקי הכנסת הוא המשפט החוקתי בלבד.

2. מה ההבדל המרכזי בין תקיפה חוקתית לתקיפה מנהלית?

א. חוקתית — תקיפת חוק בטענה שסותר חוק יסוד; מנהלית — תקיפת החלטה של הרשות המבצעת
ב. אין הבדל
ג. חוקתית — רק נגד עיריות
ד. מנהלית — רק נגד הכנסת

התשובה הנכונה: א. במשפט החוקתי תוקפים חוק של הכנסת בטענה שהוא סותר חוק יסוד. במשפט המנהלי תוקפים החלטה של הרשות המבצעת, והחוק נתון ורק מפרשים אותו. המסיח "מנהלית רק נגד הכנסת" הפוך מהמציאות.

3. מהן שלוש קבוצות הטענות המהותיות נגד החלטה מנהלית?

א. חוזה, נזיקין, עשיית עושר
ב. עמידה, שפיטות, שיהוי
ג. סבירות, מידתיות, שוויון בלבד
ד. סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת

התשובה הנכונה: ד. שלוש הקבוצות הן סמכות, פרוצדורה ושיקול דעת. עמידה, שפיטות ושיהוי הן עילות סף ולא עילות מהותיות. הרשימה "סבירות, מידתיות, שוויון" מכסה רק חלק מקבוצת שיקול הדעת ומשמיטה סמכות ופרוצדורה.

4. טענה שלא ניתנה לעותר הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני ההחלטה היא טענה של:

א. שיקול דעת
ב. סמכות
ג. פרוצדורה
ד. שפיטות

התשובה הנכונה: ג. אי-מתן הזדמנות להשמיע טענות הוא פגם בהליך קבלת ההחלטה, כלומר פרוצדורה (זכות טיעון או שימוע, פרק 8). הוא אינו עוסק בשאלה מי מוסמך, ולכן אינו סמכות, וגם לא במהות ההחלטה.

---

5. טענה שההחלטה נשענה על שיקולים זרים היא טענה של:

א. שיקול דעת
ב. סמכות
ג. פרוצדורה
ד. זכות עמידה

התשובה הנכונה: א. שיקול זר פוגע בתוכן השיקולים שהרשות שקלה, ולכן הוא שייך לקבוצת שיקול הדעת (פרק 10). הוא אינו פגם בסמכות, ואינו עילת סף כמו זכות עמידה, שנבחנת לפני הדיון בגוף העניין.

---

6. מהי ארבע השאלות הבסיסיות של כל תקיפה מנהלית?

א. עובדות, דין, יישום, מסקנה
ב. לאן פונים; האם עומדים בתנאי הסף; אילו טענות; איזה סעד
ג. מי, מה, מתי, איפה
ד. סמכות, פרוצדורה, סבירות, מידתיות

התשובה הנכונה: ב. ארבע השאלות הן: לאן פונים, האם עומדים בתנאי הסף, אילו טענות מהותיות, ואיזה סעד. המסיח "סמכות, פרוצדורה, סבירות, מידתיות" מציג רק טענות מהותיות ומשמיט את הסף והסעד.

---

7. מהו בדרך כלל פרק הזמן שמעבר לו עתירה מנהלית עלולה להידחות בשל שיהוי?

א. 7 שנים
ב. אין מגבלה
ג. שנה
ד. 45 ימים

התשובה הנכונה: ד. שיהוי נמדד בדרך כלל לפי מדד מקובל של כ-45 ימים מהחלטה, אך אין זו התיישנות חדה. בית המשפט בוחן את נסיבות העניין, ולכן "אין מגבלה" שגוי, ו"7 שנים" הוא תקופת התיישנות אזרחית רגילה.

---

8. מה עלול לקרות לעתירה נגד צו הריסה אם הבית כבר נהרס?

א. תתקבל אוטומטית
ב. בית המשפט יורה לבנות מחדש
ג. תידחה בשל "מעשה עשוי"; אולי אפשר לתבוע פיצויים בהליך אחר
ד. תועבר לבית הדין לעבודה

התשובה הנכונה: ג. אם הבית נהרס לפני הדיון, נוצר "מעשה עשוי" ועילת הסף חוסמת את העתירה. לכן יש להגיש מהר ולבקש צו ביניים. העתירה אינה מתקבלת אוטומטית, ובית המשפט אינו מורה לבנות מחדש.

---

9. מהו הסעד הנפוץ בעתירה מנהלית?

א. פיצויים
ב. ביטול ההחלטה או החזרה לדיון מחדש
ג. מאסר
ד. קנס על הרשות

התשובה הנכונה: ב. הסעד הרגיל הוא ביטול ההחלטה או החזרתה לרשות לדיון מחדש. פיצויים אינם הסעד הנפוץ בעתירה מנהלית. בנוסף, קנס על הרשות או מאסר אינם סעדים שבית המשפט המנהלי מטיל.

---

10. מה קובע סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה?

א. שהכנסת מפקחת על השופטים
ב. שאין ביקורת על רשויות
ג. שבג"ץ מוסמך לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין
ד. את עילות ההתערבות המפורטות

התשובה הנכונה: ג. סעיף 15(ד)(2) מקנה לבג"ץ סמכות לתת צווים לרשויות ולבעלי תפקידים ציבוריים, אך לא קובע מתי מתערבים. את עילות ההתערבות פיתחה הפסיקה, ולכן המסיח "עילות מפורטות" שגוי.

---

11. היכן נקבעו רוב כללי המשפט המנהלי?

א. בחוקה
ב. בפסיקה
ג. בחוק סדרי מנהל
ד. בתקנות

התשובה הנכונה: ב. בישראל אין חוק סדרי מנהל כללי. את העילות פיתחו בתי המשפט מקרה אחר מקרה, ברוח המשפט האנגלי, ורק מעט כללים נקבעו בחוקים ספציפיים, כמו חוק ההנמקות וחוק חופש המידע.

---

12. איזה חוק מסדיר את חובת ההנמקה של עובד ציבור?

א. חוק הפרשנות
ב. חוק יסוד: הממשלה
ג. חוק חופש המידע
ד. חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), 1958

התשובה הנכונה: ד. חובת ההנמקה מוסדרת בחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958. חוק הפרשנות עוסק בפרשנות חקיקה, וחוק חופש המידע מסדיר זכות עיון, ולכן שניהם אינם המקור להנמקה.

---

13. איזה רעיון מסדר את דרישת הסמכות?

א. עקרון השוויון
ב. הפרדת הרשויות
ג. חופש העיסוק
ד. חובת הנאמנות

התשובה הנכונה: ב. דרישת הסמכות נגזרת מהפרדת הרשויות: המחוקקת קובעת, המבצעת מבצעת בגבולות ההסמכה, והשופטת מוודאת. חובת הנאמנות מסדרת דווקא את הפרוצדורה ושיקול הדעת, לא את עצם הסמכות.

---

14. איזה רעיון מסדר את דרישות הפרוצדורה ושיקול הדעת?

א. הפרדת הרשויות
ב. פסקת ההגבלה
ג. חובת הנאמנות של עובד הציבור
ד. דמוקרטיה מתגוננת

התשובה הנכונה: ג. דרישות הפרוצדורה ושיקול הדעת נגזרות מחובת הנאמנות: עובד הציבור מנהל נכסי ציבור, ולכן חייב לאסוף נתונים, לשמוע, לנמק ולהימנע מניגוד עניינים. הפרדת הרשויות עונה על שאלת הסמכות.

---

15. בבית סוריק, הטענה שהצווים לא פורסמו וניתנה ארכה של ימים ספורים בלבד היא טענה של:

א. מידתיות
ב. סמכות
ג. שיהוי
ד. פרוצדורה

התשובה הנכונה: ד. פרסום לא נאות וארכה קצרה מונעים מהפרט להתגונן, ולכן זהו פגם פרוצדורלי. אין זו טענת מידתיות, שעוסקת במאזן בין הפגיעה לתועלת, ואין זו טענת סמכות שעוסקת בשאלה מי רשאי להחליט.

---

16. בבית סוריק, הטענה שהפגיעה בקניין ובפרנסה עולה בהרבה על התועלת הביטחונית היא טענה של:

א. פרוצדורה
ב. זכות עמידה
ג. סמכות
ד. שיקול דעת — חוסר מידתיות

התשובה הנכונה: ד. הפגיעה בקניין, בתנועה ובפרנסה בלי מאזן סביר מול התועלת הביטחונית היא טענת מידתיות, שהיא חלק מקבוצת שיקול הדעת. לכן העתירה התקבלה בחלקה. זכות עמידה היא עילת סף, ולא רלוונטית כאן.

---

17. מהו אזור החפיפה בין המשפט החוקתי למנהלי?

א. טענה שהחלטה מנהלית אינה נותנת משקל ראוי לזכויות יסוד
ב. אין חפיפה
ג. סדרי דין
ד. דיני חוזים

התשובה הנכונה: א. שאלת זכות יסוד מתחילה בזיהוי הזכות (חוקתי) וממשיכה במשקל שניתן לה בהחלטה (מנהלי). לכן יש חפיפה. הטענה שאין חפיפה שגויה, ודיני חוזים וסדרי דין אינם נוגעים בה.

---

18. מדוע צריך לבדוק את "שרשרת ההחלטות" שמאחורי החלטה מנהלית?

א. כי פגם בחוליה מוקדמת (תקנה, הנחיה) עשוי להפיל את ההחלטה הסופית
ב. אין צורך
ג. כדי להאריך את ההליך
ד. כי כך חובה בחוק

התשובה הנכונה: א. החלטה נשענת לעיתים על שרשרת של חוק, תקנות והנחיות, ופגם בחוליה מוקדמת, כגון תקנה שהותקנה בחוסר סמכות, עלול להפיל את ההחלטה הסופית. אין חובה כללית בחוק לעשות זאת, ואין זה כדי להאריך הליך.

---

19. איזו מההצעות לשינוי מערכת המשפט (2023) נגעה במישרין למשפט המנהלי?

א. שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים
ב. פסקת ההתגברות
ג. ביטול עילת הסבירות
ד. חסינות חוקי יסוד

התשובה הנכונה: ג. ביטול עילת הסבירות נגע ישירות להחלטות מנהליות. פסקת ההתגברות, הרכב הוועדה לבחירת שופטים וחסינות חוקי יסוד שייכים למשפט החוקתי, כי הם נוגעים לחוק ולמוסדות ולא להחלטה מנהלית פרטנית.

---

20. לאן פונים, בדרך כלל, כדי לתקוף החלטה של המוסד לביטוח לאומי?

א. ועדת ערר לתכנון
ב. בית הדין לעבודה
ג. בית משפט השלום
ד. בג"ץ

התשובה הנכונה: ב. לפי חלוקת התפקידים בחוק, החלטות ביטוח לאומי נתקפות בבית הדין לעבודה. בג"ץ הוא כתובת שיורית, ובית משפט השלום אינו הערכאה המתאימה להחלטות כאלה. ועדת ערר לתכנון עוסקת בתכנון ובנייה.

---

21. מהו "חוסר ניקיון כפיים" כעילת סף?

א. עתירה בנושא שאינו שפיט
ב. עתירה מאוחרת
ג. עותר ללא אינטרס
ד. עותר שהסתיר עובדות מהותיות או בא בעצמו בידיים לא נקיות — בית המשפט רשאי לסרב לסעד

התשובה הנכונה: ד. ניקיון כפיים הוא עילת סף שעניינה התנהגות העותר: הסתרת עובדות או חוסר הגינות עשויים לשלול ממנו סעד. איחור בהגשה הוא שיהוי, ועותר ללא אינטרס נבחן בשאלת זכות עמידה, ולא כאן.

---

22. מהי "עתירה תיאורטית"?

א. עתירה שנדחתה
ב. עתירה של גוף ציבורי
ג. עתירה מנומקת היטב
ד. עתירה בשאלה חשובה שאינה "על השולחן" — למשל על החלטה שטרם התקבלה

התשובה הנכונה: ד. עתירה תיאורטית עוסקת בשאלה שאינה "על השולחן", למשל החלטה שטרם התקבלה, ובית המשפט נמנע מלדון בה. היא אינה קשורה לאיכות הניסוח, ולכן המסיח "מנומקת היטב" אינו מתאים.

---

23. מה ייחודי בטענות שאפשר להעלות במשפט המנהלי לעומת המשפט האזרחי?

א. אין הבדל
ב. אפשר לתבוע רק פיצויים
ג. אפשר לטעון, למשל, שההחלטה אינה סבירה — טענה שאינה זמינה נגד אדם פרטי
ד. אסור לטעון לחוסר תום לב

התשובה הנכונה: ג. במשפט המנהלי אפשר לטעון שההחלטה אינה סבירה או אינה מידתית, וזה לא זמין נגד אדם פרטי, שמותר לו כל מה שאינו אסור. אין הבחנה כזו בין שני התחומים כשמדובר בדרישת תום לב, ולכן המסיח האחרון שגוי.

---

24. מה שני ספרי היסוד בתחום, לפי המקובל?

א. זמיר — "הסמכות המינהלית"; ברק-ארז — "משפט מינהלי"
ב. רובינשטיין — חוקתי; שמגר — פלילי
ג. אלון — משפט עברי; זמיר — עונשין
ד. ברק — פרשנות; כהן — ראיות

התשובה הנכונה: א. הספרים המרכזיים הם "הסמכות המינהלית" מאת זמיר ו"משפט מינהלי" מאת ברק-ארז. שאר הצירופים מערבבים תחומים שונים, כמו פרשנות, ראיות, עונשין וחוקתי.

---

25. מה תפקידיה של הרשות השופטת לפי עקרון הפרדת הרשויות?

א. רק לשפוט פלילים
ב. לחוקק
ג. לבצע החלטות
ד. להכריע בסכסוכים בין אזרחים, ובין אזרח לרשות המבצעת — ולוודא שהמבצעת אינה חורגת מסמכותה

התשובה הנכונה: ד. לרשות השופטת שני תפקידים: להכריע בסכסוכים בין אזרחים, ולהכריע בין האזרח לרשות המבצעת תוך בדיקה שהמבצעת לא חרגה ממה שהמחוקקת קבעה. חקיקה וביצוע שייכים לרשויות האחרות.

---

26. עירייה הודיעה לתושב במכתב אחד כי עליו להרוס מחסן שנבנה ללא היתר וכי הוטל עליו קנס. מהו הצעד הראשון הנכון של עורך הדין?

א. לפרק את המכתב לשתי החלטות, להחליט מה לתקוף ולבדוק את שרשרת ההחלטות שעליה נשענות ההחלטות
ב. להמתין לביצוע ההריסה כדי שתהיה תשתית עובדתית מלאה
ג. לטעון מיד שההחלטה בלתי סבירה, כי זו הטענה החזקה ביותר
ד. להגיש מיד תביעת נזיקין נגד העירייה בבית משפט השלום

התשובה הנכונה: א. מכתב אחד עשוי להכיל כמה החלטות, ולכל אחת עילות משלה. יש לבדוק גם את שרשרת ההחלטות. ההמתנה להריסה מסוכנת, כי היא יוצרת מעשה עשוי, ופתיחה בסבירות מדלגת על בדיקות הסמכות והפרוצדורה.

---

27. עותר טוען נגד החלטת שר: (א) השר לא הוסמך בחוק להחליט; (ב) לא נשמעו טענות העותר; (ג) ההחלטה שקלה שיקול זר. כיצד מסווגות הטענות?

א. כל שלוש הן טענות חוקתיות כי מדובר בשר
ב. (א) סמכות; (ב) שיקול דעת; (ג) פרוצדורה
ג. (א) סמכות; (ב) פרוצדורה; (ג) שיקול דעת
ד. (א) פרוצדורה; (ב) סמכות; (ג) עילת סף

התשובה הנכונה: ג. העדר הסמכה הוא שאלת סמכות, אי-שמיעה היא פרוצדורה, ושיקול זר הוא פגם בשיקול הדעת. תקיפת החלטת שר היא מנהלית, לא חוקתית; החוקתי עוסק בתקיפת חוק של הכנסת.

---

28. חברת כנסת טוענת כי סעיף בחוק שחוקקה הכנסת פוגע בכבוד האדם ואינו עומד בפסקת ההגבלה. מהי סוג התקיפה?

א. מנהלית, כי היא נעשית בבג"ץ
ב. מנהלית, כי הפגיעה היא בזכות יסוד
ג. חוקתית רק אם בג"ץ מבטל את החוק בפועל
ד. חוקתית, כי נתקף לשון החוק עצמו

התשובה הנכונה: ד. המבחן הוא מה נתקף: חוק של הכנסת הוא תקיפה חוקתית, גם אם הדיון בבג"ץ. הפורום אינו קובע את סוג התקיפה, וקיומה של פגיעה בזכות יסוד מאפיין גם תקיפות מנהליות, ולכן אינו מבחין.

---

29. בעתירה נגד החלטה מנהלית ביקש העותר גם פיצוי על נזקיו. מה נכון לגבי הסעד?

א. פיצויים הם הסעד המרכזי בעתירה מנהלית
ב. אין שום סעד אפשרי נגד החלטה מנהלית
ג. הסעד הרגיל הוא ביטול ההחלטה, החזרה לרשות או צו, ופיצויים הם חריג נדיר שדורש הליך אחר
ד. בית המשפט פוסק קנס על הרשות בכל פגם

התשובה הנכונה: ג. בעתירה מנהלית הסעדים הרגילים הם ביטול והחזרה לרשות או צו עשה או מניעה. פיצוי נפסק לעיתים רחוקות ובדרך כלל בהליך אחר. הטענה שאין סעד סותרת את עצם קיומה של הביקורת השיפוטית.

פסיקה בפרק

בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל
עובדות: בעקבות גל פיגועים הוחלט להקים גדר הפרדה, ותוואיה נקבע בידי מפקד כוחות צה"ל באזור. בקטע מצפון-מערב לירושלים עברה הגדר בין הכפר בית סוריק לאדמותיו החקלאיות. תושבי הכפר עתרו נגד צווי התפיסה ונגד התוואי.
הלכה: הלכה: העתירה התקבלה בחלקה. הטענות סודרו בשלוש קבוצות: סמכות (צווי התפיסה), פרוצדורה (העדר פרסום וארכה קצרה מדי, ולכן העדר זכות טיעון) ושיקול דעת (פגיעה לא מידתית בקניין, בתנועה ובפרנסה). בית המשפט החליט בעיקר מטעמי מידתיות. חשיבות למבחן: הדוגמה הקלאסית למבנה תקיפה מנהלית מלא, וניתן לאמץ אותה כשלד לתשובה.

סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה (הוראת חוק)
המקור הפורמלי לסמכות בג"ץ לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.
הלכה: תוכן: הסעיף מגדיר על מי חל הפיקוח ומקנה לבג"ץ סמכות לתת צווים. הוא אינו קובע מתי מתערבים, ואת העילות פיתחה הפסיקה. חשיבות למבחן: הבסיס הנורמטיבי לבג"ץ, ונקודת מוצא לשאלה על מי חל המשפט המנהלי (פרק 3).

חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958 (הוראת חוק)
אחד מחוקים ספורים שמסדירים כלל פרוצדורלי במשפט המנהלי.
הלכה: תוכן: מחייב עובד ציבור לנמק החלטות בנסיבות שנקבעו בחוק (פרק 8). חשיבות למבחן: מדגים שרוב המשפט המנהלי הוא פסיקה ורק חלקו הוסדר בחוקים ספציפיים, ויחד איתו חוק חופש המידע שמעניק זכות עיון.

פרק 2

עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

1. מהו עקרון חוקיות המנהל?

א. רשות ציבורית רשאית לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה לעשות
ב. לרשות מותר כל מה שאינו אסור
ג. רשות רשאית לפעול לפי תקנון פנימי
ד. החוק חל רק על אזרחים

התשובה הנכונה: א. חוקיות המנהל קובעת שרשות פועלת רק במסגרת הסמכות שניתנה לה בחוק, בניגוד לפרט שמותר לו כל מה שאינו אסור. התפיסה הפוכה, "מותר כל מה שאינו אסור", היא כלל הפרט ושגויה לרשות.

2. מהן שתי הדרישות של שלטון החוק?

א. סבירות ומידתיות
ב. שוויון וחירות
ג. חקיקה ושפיטה
ד. עקרון ההתאמה לחוק (חל על כולם) ודרישת ההסמכה בחוק (חלה על רשויות)

התשובה הנכונה: ד. שלטון החוק כולל התאמה לחוק, החלה על כל אדם וגם על המדינה, ודרישת הסמכה בחוק, החלה על גופים ציבוריים בלבד. סבירות ומידתיות הן עילות מהותיות שונות, ולא הרכיבים של שלטון החוק.

3. היכן נקבע עקרון חוקיות המנהל?

א. בתקנות
ב. בחוק הפרשנות
ג. בפסיקה, מקום המדינה
ד. בחוק יסוד: הממשלה

התשובה הנכונה: ג. העקרון אינו כתוב בחוק אלא נקבע בפסיקה כבר בשנות קום המדינה, החל בבז'רנו. חוק יסוד: הממשלה וחוק הפרשנות אינם המקור שלו, ותקנות הן דבר שהרשות עצמה קובעת ולכן אינן יכולות להקנות סמכות.

4. מה נקבע בבז'רנו?

א. שבג"ץ אינו מוסמך
ב. שלמדינה מותר לאסור כניסה למשרדיה כרצונה
ג. שאסור לתווך
ד. שאין לפגוע בחופש העיסוק בלי הסמכה מפורשת בחוק, ושעל הפקיד להוכיח צידוק לאיסור

התשובה הנכונה: ד. בבז'רנו נקבע שפגיעה בחופש העיסוק מחייבת הסמכה מפורשת בחוק, ושעל הפקיד להוכיח צידוק לאיסור שהוא אוסר. המסיח שלפיו למדינה מותר לאסור כניסה כרצונה הוא טענת המדינה שנדחתה.

5. לפי בז'רנו, גם כשהרשות מוסמכת — כיצד עליה לפרש את סמכותה?

א. לפי המשפט האנגלי בלבד
ב. לפי שיקול דעתה המוחלט
ג. באופן הרחב ביותר
ד. באופן שימנע ככל האפשר פגיעה בזכויות הפרט

התשובה הנכונה: ד. בבז'רנו נקבע שגם רשות מוסמכת צריכה לפרש את סמכותה כך שתימנע ככל האפשר פגיעה בזכויות הפרט. פרשנות רחבה ככל האפשר הפוכה לכך, והפניה למשפט האנגלי אינה מקור מחייב.

6. מדוע בוטלה החלטת שר הביטחון בפרשת שייב?

א. כי לא היה שימוע
ב. כי לא הייתה סבירה
ג. כי לשר הביטחון אין סמכות להורות בעניין העסקת מורים
ד. בגלל שיהוי

התשובה הנכונה: ג. בשייב נקבע שלשר הביטחון אין סמכות להורות בעניין העסקת מורים, ולכן ההחלטה בטלה מכל טעם. אין מדובר בסבירות או בשיהוי, והדיון לא נסב על העדר שימוע.

7. מה ייחודה של הלכת ירדור?

א. קבעה חובת שימוע
ב. היא חריג — אישרה פעולה ללא הסמכה כדי להגן על הדמוקרטיה (דמוקרטיה מתגוננת), והיא מצומצמת לנסיבותיה
ג. הרחיבה את עקרון החוקיות
ד. ביטלה את ועדת הבחירות

התשובה הנכונה: ב. ירדור הוא חריג: אושרה פסילת רשימה ללא הסמכה מפורשת כדי להגן על הדמוקרטיה, ופסק הדין צומצם לנסיבותיו. הוא לא הרחיב את עקרון החוקיות אלא היווה חריג לו, ואיננו עוסק בחובת שימוע.

8. מה נקבע בניימן?

א. שלוועדת הבחירות אין סמכות לפסול את הרשימות; ירדור — מקרה חריג; ובעקבות זאת תוקן החוק
ב. שאין בחירות
ג. שכל רשימה נפסלת
ד. שירדור בוטלה במפורש

התשובה הנכונה: א. בניימן קבע הנשיא שמגר שלוועדת הבחירות אין סמכות בחוק לפסול את הרשימות, וירדור נותר מקרה חריג. לאחר מכן תוקן החוק והוועדה הוסמכה. ירדור לא בוטל במפורש, ולכן הטענה "בוטלה" שגויה.

9. בפרחי ביקל, מה דרשה הוועדה המקומית ללא סמכות?

א. אגרה
ב. שימוע
ג. פרסום
ד. כתב שיפוי כתנאי להיתר בנייה

התשובה הנכונה: ד. בפרחי ביקל דרשה הוועדה המקומית כתב שיפוי כתנאי להיתר בנייה בלי הסמכה בחוק, והשופט קבע שהיא חרגה מ"דל"ת אמות הסמכות". אגרה, שימוע ופרסום אינם מה שנדרש שם.

10. מה נקבע בעתירת רופאים לזכויות אדם בעניין חיסון אסירים?

א. שהשר לביטחון פנים מוסמך לתעדף חיסונים
ב. שהאסירים לא יחוסנו
ג. שהנחיית השר שלא לחסן אסירים ניתנה בחוסר סמכות מובהק ונעדרת תוקף
ד. שהעתירה תיאורטית

התשובה הנכונה: ג. בעתירת רופאים לזכויות אדם ההנחיה שלא לחסן אסירים ניתנה בחוסר סמכות, כי הסמכות לפי פקודת בריאות העם נתונה לשר הבריאות. לכן היא נעדרת תוקף. המסיח על תעדוף חיסונים הפוך להחלטה.

11. מהי "בעיית הנציג"?

א. בעיה בחוזים
ב. בעיה בייצוג בבית משפט
ג. מי שיש לו כוח לפעול בנכסי הזולת, עם פער מידע וניגוד אינטרסים, עלול לנצל את כוחו לטובתו
ד. בעיה בבחירות

התשובה הנכונה: ג. בעיית הנציג מתארת מצב שבו מי שמחזיק בכוח לפעול בנכסי אחר, עם פער מידע וניגוד אינטרסים, עלול לנצל זאת לטובתו. זה המקור לחובת האמון. בעיות ייצוג בבית משפט או בחוזים אינן עניינה.

12. מהם שני רכיבי חובת האמון?

א. סבירות ומידתיות
ב. שימוע והנמקה
ג. לפעול רק לטובת המיוצג; ואיסור לפעול לטובת עצמו — כולל חשש לניגוד עניינים
ד. פרסום ושקיפות

התשובה הנכונה: ג. חובת האמון כוללת פעולה לטובת המיוצג בלבד ואיסור לפעול לטובת עצמו, אפילו כשיש רק חשש לניגוד עניינים. סבירות ושימוע הן חובות נגזרות ולא שני הרכיבים של האמון עצמו.

---

13. איזה עיקרון גזר השופט זוסמן מחובת הנאמנות בפרשת פרץ?

א. סבירות
ב. מידתיות
ג. שיהוי
ד. שוויון — "יחס שווה אל שווים"

התשובה הנכונה: ד. בפרץ הסיק זוסמן מחובת הנאמנות את עקרון השוויון, כי רשות שהפכה נאמן חייבת ליחס שווה אל שווים. שיהוי ומידתיות אינם עקרונות שנגזרו מפרשה זו, וסבירות נדונה בפסיקה מאוחרת.

---

14. מה נקבע בשפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין?

א. שכל מה שיש לרשות מופקד בידיה כנאמן, והיא שואבת סמכות מהציבור — ולכן חייבת בהגינות
ב. שאין נאמנות
ג. שלשכה פטורה
ד. שעו"ד חייבים בשימוע

התשובה הנכונה: א. בשפירא נקבע שכל מה שבידי הרשות מופקד בידיה כנאמן, וסמכותה נשאבת מהציבור, ולכן היא חייבת בהגינות. הטענה שלשכה פטורה או שאין נאמנות הפוכה לפסק הדין.

---

15. מה נאמר במרכז הקבלנים (840/79) על המדינה?

א. שאינה כפופה לחוק
ב. שרק הכנסת מפקחת עליה
ג. שהיא כמו כל אדם
ד. שהיא נאמן של הציבור, ולכן חייבת לפעול בסבירות, ביושר, בתום לב, בלי הפליה וניגוד עניינים — בהגינות

התשובה הנכונה: ד. במרכז הקבלנים נקבע שהמדינה היא נאמן של הציבור וחייבת לפעול בסבירות, ביושר, בתום לב ובהגינות, בלי הפליה וניגוד עניינים. אין היא כמו כל אדם, שכן לאדם פרטי מותר לפעול למען עצמו.

---

16. בקונטרם — מה עמדת השופט זמיר?

א. אין חובות על הפרט
ב. הפרט חייב בהגינות כלפי השלטון, מתוך תפיסה של שיתוף פעולה — חובה כללית
ג. רק חובת גילוי מכוח תשתית עובדתית
ד. רק אם נקבע בחוק

התשובה הנכונה: ב. בקונטרם השופט זמיר סבר שהפרט חייב בהגינות כללית כלפי השלטון מתוך תפיסת שיתוף פעולה. זו עמדה רחבה יותר מזו של ברק (גילוי) ומזו של חשין (רק אם נקבע בחוק).

---

17. בקונטרם — מה עמדת השופט ברק?

א. חובת הגילוי נגזרת מצורך הרשות בתשתית עובדתית ראויה כשהמידע בידי הפרט
ב. רק בחוק
ג. אין שום חובה
ד. חובת הגינות כללית

התשובה הנכונה: א. עמדת ברק בקונטרם היא שחובת הגילוי נגזרת מצורך הרשות בתשתית עובדתית ראויה, כשהמידע בידי הפרט. היא צרה מחובת הגינות כללית של זמיר ורחבה מעמדת חשין, שהכירה בחובה רק בחוק.

---

18. בקונטרם — מה עמדת השופט חשין?

א. חובה כללית
ב. חובת גילוי מתשתית עובדתית
ג. חובת הגינות של הפרט כלפי הרשות אינה קיימת אלא אם נקבעה במפורש בחוק
ד. שהרשות חייבת לבדוק בעצמה בלבד

התשובה הנכונה: ג. חשין סבר שחובת הגינות של הפרט כלפי הרשות אינה קיימת אלא אם נקבעה במפורש בחוק. זו העמדה המצמצמת ביותר. חובה כללית היא עמדת זמיר, וחובת גילוי מתשתית עובדתית היא עמדת ברק.

---

19. מה ההלכה שנקבעה בקונטרם?

א. חובת הגינות חלה על הפרט בפנייתו לרשות, וכשמידע מהותי בידיו — חובת גילוי
ב. שהרשות טעתה
ג. שהרישיון תקף
ד. שאין חובות לפרט

התשובה הנכונה: א. הלכת קונטרם מכירה בחובת הגינות של הפרט בפנייתו לרשות, ובחובת גילוי כשמידע מהותי בידיו. העתירה נדחתה, ולא התקבלה. הטענה שאין חובות לפרט נדחתה על ידי כל שלושת השופטים בדרכים שונות.

---

20. מה נקבע בעניין אילנית מרכז לשיקום?

א. ששיהוי בהעלאת התנגדות פוגע באינטרס הציבורי
ב. שאין חובת גילוי
ג. שהמדינה טעתה
ד. ששיהוי אינו רלוונטי

התשובה הנכונה: א. בעניין אילנית נקבע ששיהוי בהעלאת התנגדות פוגע באינטרס הציבורי ובאמון הציבור ברשות. זה חלק מהצד השני של הנאמנות: חובת הגינות של הפרט. הטענה שאין חובת גילוי סותרת את קונטרם.

21. מה נקבע בעיריית רמת השרון נ' טו-מז?

א. שאין קנסות
ב. שהקנס תקין
ג. שאף שהקנס לא היה תקין, העותרת נהגה בחוסר הגינות ולכן לא זכתה לסעד
ד. שהעירייה פעלה בלי סמכות ולכן חייבת לפצות

התשובה הנכונה: ג. בעיריית רמת השרון נ' טו-מז נקבע שאף שהקנס לא היה תקין, העותרת פעלה בחוסר הגינות ולכן נשללו ממנה הסעדים. זו דוגמה לחובת ההגינות של הפרט. הטענה שהעירייה חייבת בפיצוי הפוכה לתוצאה.

22. מה נקבע באברהם נ' עיריית טבריה?

א. שאין חוזים לעירייה
ב. שגם כשהרשות פועלת במישור הפרטי (חוזה), חלות עליה חובות מנהליות — דואליות
ג. שעירייה אינה רשות
ד. שחוזה של רשות חל עליו רק המשפט הפרטי

התשובה הנכונה: ב. באברהם נ' עיריית טבריה נקבע שגם כשהרשות פועלת במישור הפרטי של חוזה, חלות עליה חובות מנהליות, כי היא מחזיקה בנכס כנאמן הציבור. זו דואליות נורמטיבית, ולא פטור ממשפט מנהלי.

23. מהי הסכנה של "נאמנות עצמית" בבירוקרטיה?

א. שהגוף יפעל לשמירת מעמדו ותקציבו במקום למטרה שלשמה הוקם
ב. שהרשות תפעל מהר מדי
ג. שהרשות תהיה שקופה מדי
ד. אין סכנה

התשובה הנכונה: א. נאמנות עצמית פירושה שהגוף פועל לשמירת מעמדו ותקציבו במקום למטרה שלשמה הוקם. חובת הנאמנות מחזירה אותו למטרתו. שקיפות יתר ומהירות אינן הסכנה, והסכנה אינה נעדרת.

24. מה נקבע בבוצר נ' מכבים-רעות?

א. שאין זכות להנגשה
ב. שהרשות חייבת לאזן בין תקציב לזכויות, ואינה יכולה להסתתר מאחורי הבירוקרטיה — חויבה להנגיש
ג. שמגבלות תקציב פוטרות את הרשות
ד. שבית הספר פרטי

התשובה הנכונה: ב. בבוצר נקבע שהרשות חייבת לאזן בין שיקולי תקציב לזכויות, ואינה יכולה להסתתר מאחורי הבירוקרטיה, ולכן חויבה להנגיש את המוסד. הטענה שבית הספר פרטי או שאין זכות להנגשה אינה מה שנקבע.

---

25. מה נקבע בעבאדה נ' מינהל מקרקעי ישראל?

א. שהמינהל אינו רשות
ב. שקרקע שניתנה שלא כדין נשארת למקבל
ג. שאין הקצאות
ד. שקרקע שהוקצתה שלא כדין נלקחה בחזרה, אף שהמקבל נפגע

התשובה הנכונה: ד. בעבאדה הקרקע שהוקצתה שלא כדין נלקחה בחזרה אף שהמקבל נפגע, כי פעולה שנעשתה ללא סמכות אינה יוצרת זכות. לכן המסיח שלפיו הקרקע נשארת למקבל סותר את חוקיות המנהל.

---

26. שר הממונה על חוק מסוים הורה לעובדי משרדו לסרב לכל בקשה מסוג מסוים, ובחוק אין הוראה המתירה לסרב. מה נקבע בעתירה נגד ההוראה?

א. ההוראה תקפה, כי שר רשאי לקבוע מדיניות לכל עובדי משרדו
ב. ההוראה תקפה כל עוד אינה בלתי סבירה
ג. ההוראה בטלה רק אם לא נשמעו טענות העותר
ד. ההוראה בטלה, כי לשר אין הסמכה לשלול זכות שהחוק לא סייג, ועליו להוכיח צידוק בחוק

התשובה הנכונה: ד. על פי בז'רנו, רשות רשאית רק מה שהוסמכה בחוק, ופגיעה בזכות מחייבת הסמכה מפורשת. העדר הסמכה מבטל את ההוראה. מדיניות מותרת רק בגבולות החוק, וסבירות או שימוע אינם מרפאים חוסר סמכות.

---

27. חברה הגישה לרשות מסמך שהסתיר עובדה מהותית, קיבלה רישיון, והרישיון נשלל. החברה עתרה. מה השיקול המרכזי נגדה?

א. חובת ההגינות והגילוי של הפרט כלפי הרשות (קונטרם), שעלולה לשלול ממנו סעד
ב. בז'רנו, כי פגיעה בעיסוק מחייבת הסמכה מפורשת
ג. ירדור, כי הדמוקרטיה מתגוננת
ד. חוקיות המנהל, כי הרשות רשאית לעשות רק מה שמותר לה, ולכן העתירה תידחה

התשובה הנכונה: א. בקונטרם נקבעה חובת הגינות וגילוי של הפרט, וההסתרה שוללת סעד. חוקיות המנהל מגבילה את הרשות ולא את הפרט, בז'רנו עוסק בהסמכה, וירדור הוא חריג של פסילת רשימות ואינו רלוונטי.

---

28. עירייה השכירה אולם לארגון אחד ודחתה בקשה זהה של ארגון אחר מטעמים של דעה. איזה עיקרון נגזר מחובת הנאמנות?

א. שוויון: הרשות נאמן הציבור וחייבת ליחס שווה אל שווים (פרץ)
ב. חוקיות המנהל, כי לעירייה אין סמכות להשכיר
ג. שיהוי, כי הארגון איחר
ד. הגנת המסתמך בלבד

התשובה הנכונה: א. פרץ קבע שרשות שמחזיקה בנכסי ציבור היא נאמן וחייבת להתייחס יחס שווה אל שווים. הסמכות להשכיר קיימת בדרך כלל, שיהוי אינו מופיע בעובדות, והגנת המסתמך שייכת לפרק אחר.

פסיקה בפרק

בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה
עובדות: מתווכים טיפלו עבור בעלי רכב ברישיונות ובטסטים במשרד הרישוי. בעקבות תלונות על הנחות ועקיפת תורים הורה שר המשטרה שרק בעלי הרכב יורשו להיכנס. המתווכים, שפרנסתם נפגעה, עתרו.
הלכה: הלכה: העתירה התקבלה. לרשות מותר לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה, ופגיעה בחופש העיסוק מחייבת הסמכה מפורשת. גם רשות מוסמכת צריכה לפרש את סמכותה כך שתימנע פגיעה בזכויות, ועל הפקיד להוכיח צידוק לאיסור. חשיבות למבחן: פסק הדין המכונן של חוקיות המנהל, ונקודת מוצא לכל שאלת סמכות.

בג"ץ 144/50 שייב נ' שר הביטחון
עובדות: ישראל שייב, מראשי הלח"י, ביקש לעבוד כמורה. שר הביטחון, שהיה גם ראש הממשלה, התנגד בשל דבריו נגד צה"ל.
הלכה: הלכה: העתירה התקבלה. לשר הביטחון אין סמכות להורות בעניין העסקת מורים, ולכן ההחלטה בטלה מכל טעם. דרישת הסמכות חלה גם על הדרג הבכיר ביותר, ובית המשפט לא נרתע מלהכריע נגדו. חשיבות למבחן: חוקיות המנהל מול בעל סמכות בכיר, ובנוסף עצמאות שיקול הדעת (פרק 6).

ע"ב 1/65 ירדור נ' ועדת הבחירות; ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות
עובדות: ועדת הבחירות פסלה רשימות לכנסת בלי הסמכה מפורשת בחוק לפסילה מטעמים כאלה.
הלכה: הלכה: בירדור אושרה הפסילה, בנימוק של "דמוקרטיה מתגוננת" – חריג שבו עקרונות יסוד של השיטה גוברים על חוקיות המנהל. בניימן נקבע שאין סמכות לפסול את הרשימות, שירדור צומצמה לנסיבותיה, ולאחר מכן תוקן החוק. חשיבות למבחן: החריג הנדיר וגבולותיו.

עתירת רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים
עובדות: בתחילת מבצע החיסונים לקורונה קבע שר הבריאות שאסירים וסוהרים יחוסנו בעדיפות. השר לביטחון פנים הורה לשב"ס שלא לחסן אסירים עד לאישורו.
הלכה: הלכה: ההנחיה ניתנה בחוסר סמכות מובהק ובניגוד לדין, וממילא נעדרת תוקף משפטי; הסמכות לפי פקודת בריאות העם נתונה לגורם אחר. חשיבות למבחן: יישום עכשווי של חוקיות המנהל כשגורם מבצעי נוטל סמכות שאינה שלו.

בג"ץ 262/62 פרץ נ' המועצה המקומית כפר שמריהו
עובדות: המועצה סירבה להשכיר אולם בבעלותה לקהילה רפורמית לצורכי תפילה.
הלכה: הלכה: העתירה התקבלה. הרשות נטלה על עצמה תפקיד של נאמן כלפי הציבור והיא חייבת להתייחס יחס שווה אל שווים. חשיבות למבחן: מקור עקרון השוויון, ופסק הדין הראשון המדגים את חובת הנאמנות.

בג"ץ 164/97 קונטרם נ' משרד האוצר – אגף המכס
עובדות: חברה קיבלה רישיון מחסן ערובה על סמך מסמך מטעה, והרישיון נשלל. החברה עתרה.
הלכה: הלכה: העתירה נדחתה. זמיר: חובת הגינות כללית של הפרט כלפי הרשות. ברק: חובת גילוי הנגזרת מצורך הרשות בתשתית עובדתית כשהמידע בידי הפרט. חשין: רק אם נקבע בחוק. מכל העמדות עולה שהפרט חייב לגלות מידע מהותי. חשיבות למבחן: הצד השני של הנאמנות, ושלוש העמדות.

בג"ץ 7081/93 בוצר נ' המועצה המקומית מכבים-רעות
עובדות: תלמיד עם מוגבלות ביקש הנגשת בית הספר. הרשות טענה לאילוצי תקציב ולקשיים בירוקרטיים.
הלכה: הלכה: הרשות חייבת לאזן בין שיקולי תקציב לבין זכויות, ואינה יכולה להסתתר מאחורי הבירוקרטיה; היא חויבה לפעול. חשיבות למבחן: רשות מאזנת כנאמן, וקשר בין נאמנות לזכויות יסוד.

פרק 3

על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

1. אילו גופים מנויים בסעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה?

א. כל חברה בע"מ
ב. רק עיריות
ג. רק משרדי הממשלה
ד. רשויות המדינה, רשויות מקומיות, פקידיהן וגופים ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין

התשובה הנכונה: ד. הסעיף מונה רשויות מדינה, רשויות מקומיות, פקידיהן, וגופים ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. הוא אינו מוגבל למשרדי ממשלה או לעיריות, וגם אינו חל על כל חברה בע"מ.

---

2. מהו תאגיד סטטוטורי?

א. משרד ממשלתי
ב. גוף בעל אישיות משפטית שהוקם בחוק, כמו בנק ישראל או ביטוח לאומי
ג. חברה פרטית רשומה
ד. עמותה

התשובה הנכונה: ב. תאגיד סטטוטורי הוא גוף בעל אישיות משפטית נפרדת שהוקם בחוק, כמו בנק ישראל או ביטוח לאומי. הוא ציבורי אך אינו חלק מהמדינה עצמה. חברה פרטית רשומה אינה כזו, ומשרד ממשלתי הוא חלק מהמדינה.

---

3. מדוע הוקם בנק ישראל כתאגיד סטטוטורי ולא כחלק מהממשלה?

א. כדי שהבנק המרכזי יהיה עצמאי מהממשלה
ב. בטעות
ג. בגלל תקציב
ד. כי הוא פרטי

התשובה הנכונה: א. בנק ישראל הוקם כתאגיד סטטוטורי כדי להבטיח עצמאות בקביעת ריבית ובפיקוח. התפיסה היא שהבנק המרכזי לא צריך להיות כפוף להוראות הממשלה. הסבר של תקציב או של בעלות פרטית אינו מדויק.

---

4. מהי דואליות נורמטיבית?

א. שתי תקנות
ב. שני בתי משפט
ג. שני שופטים
ד. תחולה של נורמות פרטיות וציבוריות במקביל על אותו גוף

התשובה הנכונה: ד. דואליות נורמטיבית משמעה שנורמות ציבוריות ופרטיות חלות במקביל על אותו גוף, כמו רשות שמתקשרת בחוזה. אין הכוונה לשני בתי משפט, שתי תקנות או שני שופטים, אלא לשני מערכי כללים.

---

5. האם אפשר לטעון נגד גוף פרטי "רגיל" טענת חוסר סבירות מנהלית?

א. רק בבג"ץ
ב. כן, תמיד
ג. לא — נגד גוף פרטי טוענים רק טענות של המשפט הפרטי
ד. רק בחוזה אחיד

התשובה הנכונה: ג. סבירות מנהלית היא כלי של המשפט הציבורי, ולכן נגד גוף פרטי רגיל טוענים טענות של המשפט הפרטי. רק גוף דו-מהותי או גוף שחל עליו חוק מיוחד נבחן גם בכללי המשפט הציבורי.

---

6. מה אמר השופט ברק במיקרודף על הקובע את חובות הגוף?

א. גודל התקציב
ב. לא הצורה הארגונית אלא מהות התפקיד
ג. הצורה הארגונית
ד. רישום ברשם החברות

התשובה הנכונה: ב. ברק קבע במיקרודף שהקובע הוא מהות התפקיד ולא הצורה הארגונית. מבחן זה פונקציונלי. רישום ברשם החברות, גודל תקציב או הצורה המשפטית אינם מכריעים אם הגוף ממלא תפקיד ציבורי.

---

7. אילו סממנים זוהו בחברת החשמל במיקרודף?

א. רק רווחיות
ב. רק בעלות
ג. בעלות מדינה, שירות חיוני, מונופול, סמכויות מעין-שלטוניות
ד. רק גודל

התשובה הנכונה: ג. במיקרודף זוהו בחברת החשמל בעלות מדינה, שירות חיוני, מונופול וסמכויות מעין-שלטוניות. אלה ארבעה סממנים שיחד יצרו מעמד של "יצור כלאיים". גודל או רווחיות לבדם אינם סממנים שהוכרעו עליהם.

---

8. אילו כללים חלים על גוף דו-מהותי לפי מיקרודף?

א. כל כללי המשפט המנהלי
ב. עקרונות היסוד — הגינות, שוויון, סבירות, תום לב — לא בהכרח כל הכללים
ג. שום כלל
ד. רק דיני חוזים

התשובה הנכונה: ב. במיקרודף נקבע שעל גוף דו-מהותי חלים עקרונות היסוד של המשפט הציבורי, כמו הגינות, שוויון, סבירות ותום לב, ולא בהכרח כל כללי המשפט המנהלי. המסיח "כל הכללים" מרחיב מדי.

---

9. מה הייתה הדרך החלופית שהציע ברק בקסטנבאום?

א. לבטל את הטופס בבג"ץ
ב. להעביר לבית הדין הרבני
ג. לחוקק חוק
ד. תחולה עקיפה של זכויות היסוד דרך מושגי השסתום של המשפט הפרטי — תקנת הציבור ותום לב

התשובה הנכונה: ד. ברק הציע בקסטנבאום מסלול של תחולה עקיפה: זכויות היסוד חלות במשפט הפרטי דרך מושגי השסתום, תקנת הציבור ותום הלב. הוא לא הציע לחוקק חוק, ולא להעביר לבית הדין הרבני.

---

10. מה המשמעות של דרך ברק בקסטנבאום ביחס לטענת חוסר סבירות נגד גוף פרטי?

א. שכל גוף הוא ציבורי
ב. שזכויות יסוד חלות על כולם, אבל טענות ציבוריות טהורות כמו סבירות ושיקולים זרים אינן חלות על גוף פרטי
ג. שתמיד אפשר לטעון
ד. שאין זכויות יסוד במשפט הפרטי

התשובה הנכונה: ב. לפי דרך ברק זכויות היסוד חלות על כולם דרך מושגי השסתום, אך טענות ציבוריות טהורות כמו סבירות ושיקולים זרים אינן חלות על גוף פרטי. המסיח "תמיד אפשר לטעון" שגוי, וגם "כל גוף ציבורי".

---

11. מה נקבע בשטרית נ' קופת חולים מאוחדת לגבי הגדרת גוף דו-מהותי?

א. שקופת חולים פרטית לגמרי
ב. שדי בסממן אחד — מתן שירות חיוני
ג. שצריך ארבעה סממנים
ד. שרק חברה ממשלתית יכולה להיות דו-מהותית

התשובה הנכונה: ב. בשטרית נקבע שדי בסממן אחד, מתן שירות חיוני, כדי לראות בגוף דו-מהותי, ברוח גישת אלון. הדרישה לארבעה סממנים היא גישת מיקרודף שהורחבה. קופת חולים אינה פרטית לגמרי.

---

12. אילו חובות פרוצדורליות הוחלו על ועדת החריגים בשטרית?

א. פרוטוקול, זכות טיעון, זכות עיון, החלטה מנומקת, סבירות והגינות
ב. רק שוויון
ג. אף אחת
ד. רק פרסום ברשומות

התשובה הנכונה: א. בשטרית הוחלו על ועדת החריגים חובות של גוף מעין-שיפוטי: פרוטוקול, זכות טיעון, זכות עיון, החלטה מנומקת, סבירות והגינות. לכן המסיחים של "אף אחת" או "רק פרסום ברשומות" שגויים.

---

13. מהם שני המבחנים החלופיים היום לגוף דו-מהותי?

א. שירות חיוני; או בעלות מדינה/רשות מקומית ותפקיד ציבורי
ב. מונופול וסמכות
ג. רישום ומיסוי
ד. גודל ורווחיות

התשובה הנכונה: א. המבחנים החלופיים הם מתן שירות חיוני, או בעלות מדינה או רשות מקומית יחד עם תפקיד ציבורי. גודל ורווחיות, מונופול וסמכות, או רישום ומיסוי אינם הצירופים שנקבעו בשטרית ובאברמוביץ.

---

14. מה ייחודו של פסק הדין אברמוביץ לגבי הכללים החלים?

א. החיל רק שוויון
ב. פטר את החברה מכל כלל
ג. קבע שהחברה ציבורית לגמרי
ד. השופטים בחנו גם טענת חריגה מסמכות נגד גוף דו-מהותי

התשובה הנכונה: ד. באברמוביץ בחנו השופטים גם טענת חריגה מסמכות נגד גוף דו-מהותי, לא רק טענות הגינות. החברה הוגדרה כדו-מהותית בשל בעלות ממשלתית ותפקיד ציבורי. היא אינה ציבורית לגמרי ואינה פטורה מכל כלל.

---

15. מה נקבע באון נ' בורסת היהלומים?

א. שגוף פרטי יכול להיות דו-מהותי בחלק מפעילותו; חמישה שיקולים; והתיק הוחזר לבירור עובדתי
ב. שהבורסה ציבורית לגמרי
ג. שאון אינו רשאי לעתור
ד. שהבורסה רשאית לעשות ככל שתרצה

התשובה הנכונה: א. באון נקבע שגוף פרטי יכול להיות דו-מהותי בחלק מפעילותו, על פי חמישה שיקולים, והתיק הוחזר לבירור עובדתי. הבורסה אינה ציבורית לגמרי, והעותר רשאי לעתור, ולכן שני המסיחים האחרים שגויים.

---

16. מהם חמשת השיקולים של השופט זמיר באון?

א. סמכות שלטונית, אמצעי חיוני, מונופול, תמיכה שלטונית, תפקיד ציבורי
ב. שוויון, סבירות, מידתיות, שימוע, הנמקה
ג. גודל, רווח, מיקום, עובדים, ותק
ד. בעלות, רישום, פיקוח, מס, ביטוח

התשובה הנכונה: א. חמשת השיקולים של זמיר באון הם סמכות שלטונית, אמצעי חיוני, מונופול, תמיכה שלטונית ותפקיד ציבורי. הם בוחנים את האופי הציבורי של הפעילות, לא את הגודל, הרווח או הוותק של הגוף.

---

17. מה נקבע בשירותי בריאות כללית נ' משרד הביטחון?

א. שהקופה תמיד פרטית
ב. שאין דואליות
ג. שהקופה חלק מהמדינה
ד. שלעניין הטיפול בחולה — גוף ציבורי; לעניין התחשבנות פיננסית — גוף פרטי

התשובה הנכונה: ד. בהחלטה בעניין כללית נגד משרד הביטחון נקבע שלעניין טיפול בחולה הקופה גוף ציבורי, ואילו לעניין התחשבנות פיננסית היא גוף פרטי. זו דו-מהותיות לפי תחום, ולא סיווג מוחלט.

---

18. מה נקבע ביהודאי נ' חלמיש?

א. שהעתירה תיאורטית
ב. שחלמיש פרטית
ג. שחלמיש, חברה ממשלתית-עירונית לדיור, דו-מהותית — וחלה עליה חובת הגינות מוגברת
ד. שאין זכות לשיפוץ

התשובה הנכונה: ג. ביהודאי נ' חלמיש הוכרה חלמיש, חברה ממשלתית-עירונית לדיור, כגוף דו-מהותי, וחלה עליה חובת הגינות מוגברת. הטענה שהחברה פרטית נדחתה, והעתירה לא נדחתה כתיאורטית.

---

19. באיזה עיקרון השתמש בית המשפט בנעאמנה נ' קיבוץ קליה?

א. סבירות מנהלית
ב. חוסר תום לב בקיום חוזה — הפליה כחוסר תום לב
ג. חוסר סמכות
ד. שיקולים זרים

התשובה הנכונה: ב. בנעאמנה השתמש בית המשפט בעיקרון חוסר תום לב בקיום חוזה, והפליה נחשבה כחוסר תום לב. זו תחולה עקיפה של שוויון במשפט הפרטי. סבירות ושיקולים זרים הם כלים של המשפט הציבורי.

---

20. מה נקבע בפרומר נ' רדגארד?

א. שאין חופש עיסוק בחוזים
ב. שתניית אי-תחרות תמיד תקפה
ג. שהעובד חייב פיצוי
ד. שסעיף הפוגע באופן לא סביר ולא מידתי בחופש העיסוק נוגד את תקנת הציבור ובטל

התשובה הנכונה: ד. בפרומר נ' רדגארד נקבע שתניית אי-תחרות הפוגעת באופן בלתי סביר ובלתי מידתי בחופש העיסוק נוגדת את תקנת הציבור ובטלה. כלומר חופש העיסוק חל בחוזה דרך מושג שסתום. לא כל תניית אי-תחרות בטלה.

21. מה ייחודו של חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000)?

א. שהוא חל רק על עיריות
ב. שהוא חל רק על גופים ציבוריים
ג. שהוא חל ישירות על מקומות ושירותים ציבוריים — גם פרטיים — ומאפשר פיצוי בלי הוכחת נזק
ד. שהוא בוטל

התשובה הנכונה: ג. חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000) חל ישירות על מקומות ושירותים ציבוריים, גם כשהם בבעלות פרטית, ומאפשר פיצוי ללא הוכחת נזק. הוא אינו מוגבל לגופים ציבוריים ואין צורך לקבוע בו דו-מהותיות.

22. מהי חברה ממשלתית במהותה?

א. תאגיד סטטוטורי
ב. חברה פרטית שהמדינה מחזיקה במניותיה, שנועדה לפעול בשוק הפרטי — ולרוב דו-מהותית
ג. עמותה
ד. משרד ממשלתי

התשובה הנכונה: ב. חברה ממשלתית היא חברה שהמדינה מחזיקה במניותיה ושנועדה לפעול בשוק, ולרוב היא דו-מהותית. היא אינה משרד ממשלתי ואינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק, ואינה עמותה.

23. מתי חלים על הכנסת כללי המשפט המנהלי?

א. רק בבחירות
ב. כשהיא פועלת במישור המנהלי — למשל מנכ"ל הכנסת שמפטר עובד
ג. רק בחקיקה
ד. אף פעם

התשובה הנכונה: ב. הכנסת כפופה למשפט המנהלי כשהיא פועלת במישור המנהלי, כמו מנכ"ל הכנסת המפטר עובד. פעולות חקיקה אינן חלק מהמשפט המנהלי, אך הטענה "אף פעם" שגויה, והבחירות אינן המקרה היחיד.

24. איזו עמדה הביע השופט אלון בקסטנבאום?

א. שצריך שלושה סממנים
ב. שעצם השירות החיוני הופך אותה לדו-מהותית — אך חיוב כיתוב עברי אינו פוגע בכבוד האדם
ג. שהחברה פרטית לגמרי
ד. שיש לבטל את החברה

התשובה הנכונה: ב. אלון בקסטנבאום הסכים שהשירות החיוני הופך את החברה קדישא לדו-מהותית, אך קבע שחיוב בכיתוב עברי אינו פוגע בכבוד האדם. הוא לא טען שהחברה פרטית ולא דרש שלושה סממנים (זו עמדת ברק).

25. מה נקבע בגוב נ' בורסת היהלומים?

א. שאין סמכות לבית המשפט
ב. שהבורסה פרטית לגמרי
ג. שלבורסה אופי ציבורי, מעין-מונופול וגביית אגרה — ולכן כפופה לעקרונות הדואליים
ד. שהבורסה תאגיד סטטוטורי

התשובה הנכונה: ג. בגוב נקבע שלבורסה אופי ציבורי, מעין-מונופול וגביית אגרה, ולכן היא כפופה לעקרונות הדואליים. זה יישום של און. הבורסה אינה תאגיד סטטוטורי, ובית המשפט כן מוסמך לדון בה.

26. חברה פרטית מפעילה מתחם בילוי מרכזי ומונעת כניסה של קבוצה אתנית מסוימת. מהו המסלול הקל ביותר לעותרים?

א. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, שחל גם על גופים פרטיים ואינו מצריך קביעת דו-מהותיות
ב. להוכיח שהחברה היא רשות מדינה כדי שיחול חוק יסוד: השפיטה
ג. להגיש עתירה בטענת חוקיות המנהל כנגד חברה פרטית
ד. לטעון שההחלטה אינה סבירה מנהלית, כי כל הפעלת כוח היא מנהלית

התשובה הנכונה: א. החוק חל ישירות על מקומות ושירותים ציבוריים גם אם הם פרטיים, ומאפשר פיצוי. החברה אינה רשות מדינה, סבירות מנהלית אינה חלה על גוף פרטי, וחוקיות המנהל מופנית רק לרשויות.

27. חברה ממשלתית הנהגה דיור ציבורי קיבלה החלטה בלתי שוויונית בהקצאת דירות. מה הדין?

א. היא משרד ממשלתי ולכן חלות עליה כל דרישות המשפט המנהלי כמו על משרד
ב. אי אפשר לתקוף אותה, כי בחוק החברות הממשלתיות הוענק לה פטור
ג. היא גוף פרטי ולכן חל רק המשפט הפרטי
ד. היא דו-מהותית ולכן חלה עליה חובת הגינות מוגברת, כולל שוויון (יהודאי נ' חלמיש)

התשובה הנכונה: ד. חברה ממשלתית שמופקדת על דיור היא לרוב דו-מהותית, וחלות עליה חובות הגינות ושוויון. היא אינה משרד ממשלתי, ואינה פרטית לחלוטין, ואין לה פטור כללי מביקורת.

28. גוף ציבורי אחד פועל בשני תחומים: מתן שירות רפואי לציבור, והתחשבנות פיננסית עם גוף אחר. מה נכון?

א. הסיווג מוחלט – הוא תמיד ציבורי בכל פעולותיו
ב. הסיווג מוחלט – הוא תמיד פרטי בכל פעולותיו
ג. הסיווג תלוי רק בצורת ההתאגדות שלו
ד. אפשר לסווג אותו כציבורי בתחום השירות הרפואי ופרטי בתחום ההתחשבנות הפיננסית (דו-מהותיות לפי תחום)

התשובה הנכונה: ד. לפי הלכת הכללית ולפי און, דו-מהותיות נבחנת לפי הפעילות הספציפית. מבחן הצורה הארגונית נדחה כבר במיקרודף, ושני המסיחים המוחלטים מתעלמים מחלוקה לפי תחום.

פסיקה בפרק

בג"ץ 731/86 מיקרודף נ' חברת החשמל
עובדות: חברת החשמל רכשה מערכת מחשוב מספק אחד בלי הליך תחרותי. מתחרה דרש שוויון הזדמנויות.
הלכה: הלכה: ברק קבע שחברת החשמל היא "יצור כלאיים" – גוף דו-מהותי. לא הצורה הארגונית קובעת אלא מהות התפקיד: בעלות מדינה, שירות חיוני, מונופול וסמכויות מעין-שלטוניות. עליה חלים עקרונות היסוד של המשפט הציבורי – הגינות, שוויון, סבירות ותום לב – אך לא בהכרח כל כללי המשפט המנהלי. חשיבות למבחן: נקודת המוצא של תורת הדו-מהותיות.

ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א נ' קסטנבאום
עובדות: החברה קדישא סירבה לכיתוב לועזי על מצבה, בהסתמך על טופס שהאלמן חתם עליו.
הלכה: הלכה: הערעור נדחה. שמגר ואלון ראו בחברה גוף דו-מהותי שחל עליו עקרון כבוד האדם; ברק זיהה שלושה סממנים ופתח דרך חלופית של תחולה עקיפה של זכויות יסוד דרך תקנת הציבור ותום הלב. חשיבות למבחן: שני המסלולים לשמירה על זכויות במגזר הפרטי.

ע"ע 1091/00 שטרית נ' קופת חולים מאוחדת
עובדות: מבוטח ביקש טיפול שאינו בסל, וועדת החריגים של הקופה דחתה את בקשתו בלי לשמוע אותו ובלי לעיין במסמכים.
הלכה: הלכה: די בסממן אחד – מתן שירות חיוני – כדי להגדיר גוף דו-מהותי. ועדת החריגים נחשבת גוף מעין-שיפוטי וחלות עליה חובות: פרוטוקול, זכות טיעון, זכות עיון, החלטה מנומקת, סבירות והגינות. חשיבות למבחן: הרחבת ההגדרה והחלת כללים פרוצדורליים.

בג"ץ 4289/00 אברמוביץ נ' ראש הממשלה והחברה לפיתוח הרובע היהודי
עובדות: החברה לפיתוח הרובע היהודי ביקשה להוציא בניין ציבורי למכרז לעמותות, ותושבים ביקשו להקים בו מתנ"ס.
הלכה: הלכה: החברה נחשבה דו-מהותית בשל בעלות ממשלתית ותפקיד ציבורי. השופטים בחנו גם חריגה מסמכות וגם סבירות, והרוב דחה את העתירה. חשיבות למבחן: מבחן חלופי שני לדו-מהותיות, והחלת עקרון הסמכות על גוף דו-מהותי.

ע"א 3414/93 און נ' מפעלי בורסת היהלומים
עובדות: בורסת היהלומים, גוף פרטי, מנעה מסוחר שאינו חבר להיכנס לבניין.
הלכה: הלכה: השופט זמיר קבע שההבחנה בין קניין פרטי לציבורי אינה חדה (כמו קניון או אצטדיון), וגוף פרטי יכול להיות דו-מהותי בחלק מפעילותו. חמישה שיקולים: סמכות שלטונית, אמצעי חיוני, מונופול, תמיכה שלטונית ותפקיד ציבורי. התיק הוחזר לבירור. חשיבות למבחן: דו-מהותיות חלקית.

ת"א 11259/93 נעאמנה נ' קיבוץ קליה; ע"ע 164/99 פרומר נ' רדגארד
עובדות: פארק מים מנע כניסה של בעלי תעודות זהות כתומות בסופי שבוע; בחוזה עבודה נכללה תניית אי-תחרות של 22 חודשים.
הלכה: הלכה: בנעאמנה הפליה נחשבה לחוסר תום לב בקיום חוזה. בפרומר, פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בחופש העיסוק נוגדת את תקנת הציבור ובטלה. חשיבות למבחן: מסלול התחולה העקיפה על גוף פרטי.

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (הוראת חוק)
המחוקק הסדיר ישירות את שאלת ההפליה במגזר הפרטי.
הלכה: תוכן: החוק מגדיר מקום ציבורי ושירות ציבורי, אוסר הפליה ומאפשר פיצוי ללא הוכחת נזק, בלי צורך לקבוע דו-מהותיות. חשיבות למבחן: המסלול השלישי לצד דו-מהותיות ותחולה עקיפה.

פרק 4

פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

1. מהו מקור הסמכות של רשות מנהלית?

א. החלטת ממשלה
ב. תקנות
ג. הנחיה פנימית
ד. חקיקה ראשית בלבד

התשובה הנכונה: ד. מקור הסמכות הוא חקיקה ראשית; הרשות המבצעת אינה יכולה להסמיך את עצמה, אחרת היה מתרוקן עקרון הפרדת הרשויות. תקנות והנחיות הן תוצר של הרשות ולכן אינן יכולות להקנות לה סמכות מקורית.

2. לפי ס' 11 לחוק הפרשנות, מה משמעות הסמכה בלי קביעת זמן?

א. לעשות רק אם השר מורה
ב. לעשות תוך 30 יום
ג. לעשות במהירות הראויה ולחזור ולעשות ככל הנדרש
ד. אין חובה לפעול

התשובה הנכונה: ג. לפי סעיף 11 לחוק הפרשנות, הסמכה בלי קביעת זמן משמעה לעשות במהירות הראויה ולחזור ולעשות ככל הנדרש. לכן אפשר לעתור על שיהוי של הרשות. תקופה קשיחה של 30 יום או תלות בהוראת שר אינן נקבעות בסעיף.

3. לפי ס' 15 לחוק הפרשנות, איך מבטלים תקנה?

א. רק בבג"ץ
ב. רק בחוק
ג. בכל דרך
ד. באותה דרך שבה הותקנה

התשובה הנכונה: ד. לפי סעיף 15 לחוק הפרשנות, תקנה מבוטלת באותה דרך שבה הותקנה, ולכן אם נדרשה התייעצות מסוימת היא נדרשת גם בביטול. הבחירה "בכל דרך" או "רק בבג"ץ" אינה תואמת את הוראת הסעיף.

4. לפי ס' 17(ב) לחוק הפרשנות, מה כוללת הסמכה לעשות דבר?

א. רק את הנאמר במפורש
ב. סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת
ג. סמכות לחוקק
ד. כל סמכות שהרשות רוצה

התשובה הנכונה: ב. סעיף 17(ב) לחוק הפרשנות קובע שהסמכה לעשות דבר כוללת סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת. זה חריג לחוקיות המנהל, אבל הוא מוגבל; הוא אינו מקנה כל סמכות שהרשות רוצה ואינו מעניק סמכות חקיקה.

5. לפי ס' 20 לחוק הפרשנות, פעולה שהוטלה על מספר בני אדם כשרה אם:

א. נעשתה בידי רובם
ב. נעשתה בידי אחד מהם
ג. נעשתה בידי היו"ר
ד. נעשתה בידי כולם

התשובה הנכונה: א. לפי סעיף 20 לחוק הפרשנות, פעולה שהוטלה על כמה בני אדם כשרה אם נעשתה בידי רובם. לא נדרש שכולם יעשו אותה, ולא די באחד או ביו"ר בלבד, אלא אם החוק קובע אחרת.

6. בעניין העמותה למען החתול — מכוח איזה סעיף נמצאה סמכות?

א. "תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד" (הסעיף הכללי בפקודת העיריות)
ב. הסדרת חזירים
ג. השמדת כלבי רחוב
ד. השמדת שרצים

התשובה הנכונה: א. בעניין החתול נמצאה הסמכות בסעיף כללי בפקודת העיריות שמסמיך לנקוט אמצעים להסרת כל מטרד. סעיפי כלבים, שרצים וחזירים נדחו כבסיס, כי הם מוגבלים לבעלי חיים אחרים. הפרשנות הרחבה אושרה מפני שאין פגיעה בזכויות אדם.

7. מה ההבדל המסביר בין הלכת החתול להלכת קטלן?

א. אין הבדל
ב. בחתול הייתה התפרצות כלבת
ג. קטלן ישן יותר
ד. בחתול אין פגיעה בזכויות אדם — פרשנות רחבה; בקטלן פגיעה חמורה — נדרשת הסמכה מפורשת

התשובה הנכונה: ד. ההבדל הוא עוצמת הפגיעה בזכויות. בחתול אין פגיעה בזכויות אדם ולכן מותרת פרשנות רחבה, ובקטלן יש פגיעה חמורה ולכן נדרשת הסמכה מפורשת. התאריך או התפרצות כלבת אינם ההבדל.

8. מה נקבע בקטלן נ' שב"ס?

א. שאסירים אינם זכאים לכבוד
ב. שחוקן מותר מכוח "חיפוש בו"
ג. שנדרשת הסמכה חד-משמעית ומפורשת לפגיעה כזו — וההסמכה הכללית אינה מספיקה
ד. שאין חיפושים בכלא

התשובה הנכונה: ג. בקטלן נקבע שחוקן פוגע קשות בכבוד האדם ולכן נדרשת הסמכה חד-משמעית ומפורשת, וההסמכה הכללית ל"חיפוש בו" אינה מספיקה. בעקבותיו חוקק ב-1996 חוק חיפוש בגוף החשוד. לא נקבע שאסירים אינם זכאים לכבוד.

9. מה נקבע במאנע נ' רשות המסים?

א. שאין גביית מסים
ב. שמאנע חייב
ג. שגובה מס רשאי לעקל בכל מקום
ד. שהסמכות "להיכנס לחצר" אינה מסמיכה עיקול במחסומים; פגיעה בזכויות מחייבת הסמכה ברורה ומפורשת

התשובה הנכונה: ד. במאנע נקבע שהסמכות להיכנס לחצר אינה מסמיכה לעקל במחסומים, כי פגיעה בזכות יסוד מחייבת הסמכה ברורה ומפורשת. לא נקבע שאין גביית מסים, אלא שיש גבולות לדרך הגבייה.

10. מהו כלל פרשנות מס' 1?

א. תמיד פרשנות רחבה
ב. תמיד פרשנות מצמצמת
ג. ככל שהפגיעה בזכויות יסוד חמורה יותר — נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת
ד. פרשנות לפי רצון השר

התשובה הנכונה: ג. כלל פרשנות 1 קובע שככל שהפגיעה בזכויות יסוד חמורה יותר, נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת, ולהפך. לכן המסיחים של "תמיד רחבה" ו"תמיד מצמצמת" שגויים, והיקף ההסמכה תלוי בפגיעה.

11. מה נקבע בפלונית נ' קצין התגמולים?

א. שמעקבים וחקירות פוגעים בפרטיות ומחייבים הסמכה מפורטת יותר — וההסמכה הכללית בחוק הנכים אינה מספיקה
ב. שהעתירה תיאורטית
ג. שמותר לעקוב אחרי תובעי גמלה מכוח כל הסמכה
ד. שאין גמלאות

התשובה הנכונה: א. בפלונית נ' קצין התגמולים נקבע שמעקבים וחקירות פוגעים בפרטיות ונדרשת הסמכה מפורטת יותר, וההסמכה הכללית בחוק הנכים לא הספיקה. הטענה שמותר לעקוב מכוח כל הסמכה הפוכה, והעתירה לא נדחתה כתיאורטית.

12. מהו "הסדר ראשוני"?

א. הפירוט הטכני
ב. תקנה ראשונה
ג. החלטה ראשונה של שר
ד. המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות של הסדר

התשובה הנכונה: ד. הסדר ראשוני הוא המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות של הסדר, לא הפירוט הטכני. את הפירוט אפשר להשאיר לרשות. המסיחים "תקנה ראשונה" או "החלטה ראשונה של שר" אינם משקפים משמעות כלל זה.

---

13. מהו כלל פרשנות מס' 2?

א. שכל חוק חייב להיות מפורט עד הסוף
ב. שהסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית, והסדרים משניים אפשר להשאיר לתקנות
ג. שהסדרים משניים צריכים להיות בחוק
ד. שאין תקנות

התשובה הנכונה: ב. כלל פרשנות 2: הסדרים ראשוניים נקבעים בחקיקה ראשית, והסדרים משניים אפשר להשאיר לתקנות. הניסוח "הסדרים משניים צריכים להיות בחוק" הפוך, והדרישה שכל חוק יהיה מפורט עד הסוף אינה נדרשת.

---

14. מה אמר השופט חשין בשנסי על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים?

א. שהוא חוקתי
ב. שהוא בטל
ג. שהוא מאוזן
ד. שההסמכה "טופחת בחוזקה על פניו של עקרון שלטון החוק" — הופכת את הממשלה למחוקקת ראשה

התשובה הנכונה: ד. חשין בשנסי אמר שההסמכה בחוק הפיקוח "טופחת בחוזקה על פניו של עקרון שלטון החוק" ומפקידה בידי הממשלה כוח של מחוקק. הוא לא הכריע בבטלותה, ולכן המסיח "חוקתי" או "מאוזן" שגוי.

---

15. מדוע נדחתה העתירה בשנסי?

א. כי העותר לא תקף את חוקיות הצו, וממילא — אדם שהורשע ברצח ושוחרר זמן קצר לפני כן — "לא נתקשה לסרב לו"
ב. בגלל שיהוי
ג. כי החוק תקין
ד. בגלל זכות עמידה

התשובה הנכונה: א. העתירה בשנסי נדחתה כי העותר לא תקף את חוקיות הצו, ובכל מקרה העותר, שהורשע ברצח ושוחרר זמן קצר לפני כן, לא היה נתקל בקושי בסירוב. לא נדחתה בשל שיהוי או חוסר זכות עמידה.

---

16. מה הכלל שקבע ברק ברובינשטיין לגבי מעמד כלל ההסדרים הראשוניים (לחוקים שלפני חוקי היסוד)?

א. כלל פרשני — חזקה שההסמכה היא להסדרים משניים בלבד
ב. אין כלל
ג. כלל חוקתי
ד. כלל בינלאומי

התשובה הנכונה: א. ברק קבע ברובינשטיין שכלל ההסדרים הראשוניים הוא כלל פרשני: חזקה שההסמכה היא להסדרים משניים בלבד, וחוקי היסוד מחזקים אותה. הוא לא כלל חוקתי מחייב, וגם אינו כלל בינלאומי.

---

17. ברובינשטיין — מה פירוש "או מטעמים אחרים"?

א. רק טעמים רפואיים
ב. אפשר לפטור מכוחם מספר מצומצם של מקרים; "בעיה לאומית" מחייבת הסדר בחקיקה ראשית
ג. אין להם משמעות
ד. כל טעם, בכל היקף

התשובה הנכונה: ב. ברובינשטיין נקבע שהצירוף "או מטעמים אחרים" מאפשר פטור רק במספר מצומצם של מקרים, ו"בעיה לאומית" מחייבת הסדר בחקיקה ראשית. פרשנות מצמצמת זו מנעה פטור של עשרות אלפים על ידי השר.

---

18. מה אמר חשין ברובינשטיין (אמרת אגב)?

א. שהכמות היא העיקר
ב. שהעתירה צריכה להידחות
ג. שאין בעיה
ד. שהבעיה היא הפגיעה בשוויון, לא הכמות — כבר ברסלר (17,000) היה צריך לפסול

התשובה הנכונה: ד. חשין ברובינשטיין סבר שהבעיה היא הפגיעה בשוויון ולא כמות הפטורים, ושכבר בעניין ברסלר, שבו היו 17,000, היה צריך לפסול. זו גישה מהותית. הוא לא סבר שיש לדחות את העתירה.

---

19. ברובינשטיין — מתי אפשר להסתפק ברמת הפשטה גבוהה בחוק?

א. כשמדובר בנושא מורכב הדורש מומחיות רבה (וללא פגיעה חמורה בחירות)
ב. תמיד
ג. רק בתקנות שעת חירום
ד. אף פעם

התשובה הנכונה: א. ברובינשטיין נקבע שכשמדובר בנושא מורכב הדורש מומחיות רבה, ובלי פגיעה חמורה בחירויות, אפשר להסתפק ברמת הפשטה גבוהה בחוק, כמו הגדרת זיהום אוויר. התשובה "אף פעם" או "תמיד" מתעלמת מהמאזן.

---

20. מה נקבע בוועדת המעקב העליונה לגבי ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה?

א. שהוא בטל
ב. שהוא חל רק בחירום
ג. שקביעת אזורי עדיפות היא הסדר ראשוני שבסמכות הכנסת, וס' 32 אינו מספיק
ד. שהוא מסמיך לכל דבר

התשובה הנכונה: ג. בוועדת המעקב נקבע שקביעת אזורי עדיפות היא הסדר ראשוני שבסמכות הכנסת, וסעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה אינו מספיק. הסעיף נותר תקף, ולא נקבע שהוא חל רק בחירום או שהוא מסמיך לכל דבר.

21. מהו "הכלל המאוחד" של שני כללי הפרשנות?

א. ככל שהסמכות פוגעת יותר בזכויות או מסדירה נושא בעל משמעות חברתית גדולה — נדרשת הסמכה מפורשת עם הסדרים ראשוניים
ב. אין כלל כזה
ג. כל סמכות צריכה להיות כללית
ד. רק נושאים כלכליים

התשובה הנכונה: א. הכלל המאוחד: ככל שהסמכות פוגעת יותר בזכויות או מסדירה נושא בעל משמעות חברתית גדולה, נדרשת הסמכה מפורשת עם הסדרים ראשוניים. המסיח "כל סמכות כללית" סותר את שני הכללים, והנושאים אינם רק כלכליים.

22. מה עמדת השופט רובינשטיין בבג"ץ 616/11 (מלגות אברכים)?

א. שהכלל פרשני בלבד
ב. שאין בעיה
ג. שזה עניין לכנסת בלבד
ד. שהכלל חוקתי — וסעיף בחוק התקציב ללא הסדר ראשוני נוגד את השוויון ובטל

התשובה הנכונה: ד. בבג"ץ 616/11 קבע רובינשטיין כי הכלל חוקתי, ולכן סעיף בחוק התקציב ללא הסדר ראשוני נוגד את חובת השוויון ובטל. זו הגישה החוקתית, בניגוד לגישת ברק הפרשנית. הטענה שזה עניין לכנסת בלבד אינה כך.

23. מה נקבע בבג"ץ 4491/13 (יצוא הגז) לגבי מעמד הכלל?

א. שאין הסדרים ראשוניים
ב. שהשאלה ב"צריך עיון"; וכשאין פגיעה ממשית בזכויות — די בהסמכה משתמעת גם בהסדר ראשוני
ג. שהממשלה חרגה מסמכות
ד. שהוא חוקתי

התשובה הנכונה: ב. בבג"ץ 4491/13 נקבע ברוב שמעמד הכלל נותר "צריך עיון", וכשאין פגיעה ממשית בזכויות די בהסמכה משתמעת גם בהסדר ראשוני. לא נקבע שהכלל חוקתי, ולא שאין הסדרים ראשוניים.

24. מה נקבע בעניין איכוני השב"כ בקורונה (בן מאיר)?

א. שהשב"כ אינו כפוף לבג"ץ
ב. שבדחיפות אפשר כהסדר זמני מכוח הסמכה כללית; כשהדחיפות חולפת — זה הסדר ראשוני שצריך חוק
ג. שאין צורך בחוק
ד. שהאיכונים אסורים תמיד

התשובה הנכונה: ב. בעניין איכוני השב"כ בקורונה נקבע שבדחיפות אפשר לפעול כהסדר זמני מכוח הסמכה כללית, אך כשהדחיפות חולפת זהו הסדר ראשוני שנדרש לו חוק. האיכונים לא נאסרו מכל וכל, והשב"כ כפוף לביקורת.

---

25. מה ייחודן של תקנות שעת חירום?

א. שהן מותרות רק במלחמה
ב. שכוחן יפה לשנות כל חוק — הסמכה רחבה מאוד שבית המשפט יפרש בצמצום
ג. שהן נקבעות בכנסת
ד. שהן כפופות לכל חוק

התשובה הנכונה: ב. תקנות שעת חירום כוחן יפה לשנות כל חוק, והסמכה זו רחבה מאוד, ולכן בית המשפט מפרש אותה בצמצום. היא מוסדרת בסעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה ואינה מוגבלת למלחמה בלבד או כפופה לכל חוק.

---

26. השר לביטחון פנים הוסמך בחוק "להתקין תקנות הדרושות לביצוע החוק". הוא התקין תקנה המתירה לשוטרים לבצע חיפוש בדירות ללא צו. מהו הטיעון החזק ביותר נגד התקנה?

א. התקנה פוגעת בשיהוי של העותר
ב. תקנה אינה יכולה לעולם לעסוק בחיפוש בדירות
ג. הסמכה כללית אינה מספיקה לפגיעה חמורה בפרטיות ובקניין (כלל פרשנות 1); דרושה הסמכה מפורשת וברורה בחוק
ד. השר אינו רשאי להתקין תקנות בלי אישור הכנסת בכל מקרה

התשובה הנכונה: ג. על פי קטלן ומאנע, פגיעה חמורה בזכויות מחייבת הסמכה חד-משמעית ומפורשת, והסמכה כללית להתקנת תקנות לא מספיקה. הטענות האחרות אינן נכונות: תקנות יכולות לעסוק בנושאים רבים ושיהוי אינו רלוונטי כאן.

---

27. חוק מסמיך את שר החינוך "לקבוע כללים בנושא חינוך". השר קבע תוכנית שמשנה באופן מהותי את הקריטריונים לקבלת תלמידים, מבלי שהחוק קבע את אמות המידה. אילו כללים הופרו?

א. הכלל לפיו אי אפשר לשנות תקנה אלא באותה דרך
ב. כלל ההסדרים הראשוניים: מדיניות כללית ואמות מידה עקרוניות בנושא חברתי חשוב צריכות להיקבע בחקיקה ראשית
ג. חוקיות המנהל בלבד, שכן הכלל החדש אינו נוגע לפרשנות
ד. סמכות עזר לפי סעיף 17(ב)

התשובה הנכונה: ב. קביעת קריטריונים מהותיים לקבלה היא הסדר ראשוני, ולפי רובינשטיין וועדת המעקב היא צריכה להיקבע בחוק. סמכות עזר מתירה צעדים נלווים ולא הסדרים מהותיים, וכלל ביטול התקנה אינו רלוונטי.

---

28. בשעת חירום הוציאה הממשלה תקנת שעת חירום רחבה המגבילה זכות יסוד. מה צפוי להיות יחס בית המשפט אליה?

א. הוא יבטל אותה אוטומטית, כי תקנות שעת חירום אסורות
ב. הוא יפרש את ההסמכה בצמצום, ויבחן את הדחיפות ואת ההיקף, אף שכוחה יפה לשנות חוק
ג. הוא יפרש בהרחבה, כי בחירום הכול מותר
ד. הוא ידחה כל ביקורת, כי תקנות חירום חסינות מביקורת

התשובה הנכונה: ב. תקנות חירום מקנות כוח רחב ביותר ולכן בית המשפט מפרש אותן בצמצום ובוחן את הדחיפות. הן אינן חסינות ואינן אסורות, והחירום אינו הופך הכול למותר.

---

29. שר פטר מחובה מסוימת אלפי אנשים מכוח הצירוף "או מטעמים אחרים" בחוק. מה ההלכה שנקבעה ברובינשטיין לגבי צירוף כזה?

א. מדובר בפטור למספר מצומצם של מקרים; פטור רחב בעניין בעל משמעות לאומית דורש הסדר בחקיקה ראשית
ב. הצירוף בטל בכל מקרה
ג. הצירוף מתיר פטור לכל מי שהשר מחליט
ד. הצירוף מעניק לשר שיקול דעת בלתי מוגבל

התשובה הנכונה: א. ברק פירש את הצירוף בצמצום: אפשר לפטור מספר מצומצם בלבד, ו"בעיה לאומית" דורשת חקיקה ראשית. פירוש רחב נדחה ולא נקבעה בטלות של הצירוף כולו.

פסיקה בפרק

העמותה למען החתול נ' עירייית ערד

עובדות: העירייה פיזרה רעל כדי לחסל חתולי רחוב, בלי שהייתה התפרצות כלבת.

הלכה: הלכה: סעיפי הכלבים, השרצים והחזירים אינם מסמיכים, אך סעיף כללי בפקודת העיריות ("להסרת כל מטרד") כן. נקבע שהפרשנות הרחבה מותרת כאשר אין פגיעה בזכויות אדם, אולם לא בדרך של רעל. חשיבות למבחן: הצד הרחב של כלל פרשנות 1.

בג"ץ 355/79 קטלן נ' שירות בתי הסוהר
עובדות: שב"ס ביצע חוקן באסירים שחזרו מבית משפט או מחופשה, בחשד להברחת סמים. *הלכה:* הלכה: "חיפוש בו" אינו מסמיך לבדיקה פולשנית, כי פגיעה חמורה בזכויות אדם מחייבת הסמכה חד-משמעית ומפורשת. בעקבות הפסק חוקק חוק חיפוש בגוף החשוד (1996). חשיבות למבחן: הצד הדווקני של כלל פרשנות 1.

בג"ץ 6824/07 מאנע נ' רשות המסים
עובדות: פקידי מס עיקלו רכבים במחסומי משטרה, בהסתמך על סמכות להיכנס לחצריו של הסרבן.
הלכה: הלכה: אין סמכות. כשפעולת הרשות עלולה לפגוע בזכות יסוד אין היא יוצאת ידי חובה בהצבעה על הוראת חוק כללית, וההסמכה צריכה להיות ברורה, מפורטת ומפורשת בחקיקה ראשית. חשיבות למבחן: הניסוח הקלאסי של כלל פרשנות 1.

בג"ץ 2740/96 שנסי נ' המפקח על היהלומים
עובדות: אדם שהורשע ברצח ושוחרר ביקש רישיון לעסוק ביהלומים לפי צו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
הלכה: הלכה: חשין העיר שההסמכה הגורפת "טופחת בחוזקה על פניו של עקרון שלטון החוק" ושהסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחוק. הוא לא הכריע בבטלות הצו והעתירה נדחתה. חשיבות למבחן: המקור לכלל ההסדרים הראשוניים.

בג"ץ 3267/97 רובינשטיין נ' שר הביטחון
עובדות: שר הביטחון פטר עשרות אלפי תלמידי ישיבות משירות צבאי מכוח הצירוף "או מטעמים אחרים" בחוק שירות ביטחון.
הלכה: הלכה: ברק קבע שהסדרים ראשוניים נקבעים בחקיקה ראשית כחזקה פרשנית שחוקי היסוד מחזקים, ושרמת ההפשטה המותרת תלויה בעוצמת הפגיעה ובצורך במומחיות. בעיה לאומית אינה בסמכות השר. חשין התמקד בפגיעה בשוויון. בעקבות הפסק נחקק חוק טל. חשיבות למבחן: פסק הדין המרכזי של כלל פרשנות 2.

בג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים נ' ראש הממשלה
עובדות: הממשלה קבעה אזורי עדיפות לאומית בחינוך מכוח סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, כשמרבית היישובים שנכללו היו יהודיים ומעטים בלבד ערביים.
הלכה: הלכה: ההחלטה הפלתה, וקביעת אזורי עדיפות היא הסדר ראשוני שבסמכות הכנסת בלבד, וההסמכה השיורית אינה מספיקה. המבחנים כוללים היקף השפעה, מחלוקת ציבורית ומשמעות כספית. חשיבות למבחן: התלכדות שני כללי הפרשנות.

בג"ץ 4491/13 המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל
עובדות: מדיניות יצוא הגז הטבעי נקבעה בהחלטת ממשלה מכוח סעיף כללי בחוק הנפט.
הלכה: הלכה: דעת הרוב קבעה שהחזקה ניתנת לסתירה, ושכאשר אין פגיעה ממשית בזכויות די בהסמכה משתמעת; מעמד הכלל נותר "צריך עיון". המיעוט, השופט ג'ובראן, סבר שחשיבות ההחלטה מחייבת הסמכה מפורשת. חשיבות למבחן: השאלה הפתוחה האם הכלל חוקתי או פרשני.

בג"ץ 616/11 התאחדות הסטודנטים הארצית נ' ממשלת ישראל
עובדות: מלגות לאברכי כולל נקבעו בשורה בחוק התקציב, והקריטריונים נקבעו בהחלטת ממשלה.
הלכה: הלכה: השופט רובינשטיין ראה בכלל ההסדרים הראשוניים כלל חוקתי, וקבע שהסעיף נוגד את חובת השוויון ובטל. בהמשך נקבע שעמדה זו אינה מחייבת. חשיבות למבחן: הגישה החוקתית לכלל.

פרק 5

מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

1. מה קובע סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה?

א. שהממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת
ב. שהממשלה כפופה לנשיא
ג. שהממשלה מוסמכת לחוקק
ד. שהממשלה אינה כפופה לבג"ץ

התשובה הנכונה: א. סעיף 32 קובע שהממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת. זו הסמכות השיורית. הממשלה אינה מוסמכת לחוקק ואינה פטורה מביקורת בג"ץ.

2. מהם שני הסייגים לסמכות השיורית?

א. סבירות ומידתיות
ב. "בכפוף לכל דין" ו"שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת"
ג. דחיפות ותקציב
ד. פרסום והנמקה

התשובה הנכונה: ב. שני הסייגים בלשון הסעיף הם "בכפוף לכל דין" ו"שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת". סבירות ומידתיות הן עילות מהותיות כלליות, ופרסום והנמקה הן חובות פרוצדורליות, ולא סייגים בסעיף.

3. מה נקבע בקריית גת לגבי מצב שבו יש חוק שמסדיר את הנושא?

א. שהממשלה רשאית לבחור
ב. שהסמכות השיורית נסוגה מפני ההסדר בחוק, ואין לפעול במסלול מקביל
ג. שהחוק בטל
ד. שהממשלה חייבת לחוקק חוק חדש

התשובה הנכונה: ב. בקריית גת קבע גולדברג שמשקיים דין היוצר הסדר, נסוגה מפניו סמכות הממשלה, ואין לפעול במסלול מקביל. לכן הממשלה אינה רשאית לבחור, והחוק לא בוטל ולא חויבה חקיקה חדשה.

4. לפי השופטת דורנר בקריית גת, מה כולל "כל דין"?

א. גם הלכה פסוקה — ובפרט הלכות על זכויות הפרט; ולכן הסמכות השיורית אינה מאפשרת לפגוע בזכויות
ב. רק חוקים
ג. רק תקנות
ד. רק חוקי יסוד

התשובה הנכונה: א. השופטת דורנר קבעה שהמונח "כל דין" כולל גם הלכה פסוקה, ובפרט הלכות על זכויות הפרט, ולכן הסמכות השיורית אינה מאפשרת לפגוע בזכויות. הצמצום ל"חוקים בלבד" או "תקנות בלבד" אינו משקף את הרחבה זו.

---

5. מה נקבע בפדרמן נ' שר המשטרה?

א. שהמשטרה פטורה מבג"ץ
ב. שאין לשלוח שוטרים לחו"ל
ג. שבהיעדר חקיקה (ריק משפטי) הממשלה מוסמכת מכוח הסמכות השיורית לשלוח יועצים לחו"ל
ד. שהעתירה תיאורטית

התשובה הנכונה: ג. בפדרמן נקבע שבהיעדר חקיקה, כלומר בריק משפטי, הממשלה מוסמכת מכוח הסמכות השיורית לשלוח יועצים לחו"ל, שהרי מדובר בקשרים וסיוע בינלאומי. העתירה נדחתה, והמשטרה אינה פטורה מבג"ץ.

---

6. מה אמר השופט אור באיגוד שמאי הביטוח (אמרת אגב)?

א. שהשמאים צדקו
ב. שהממשלה רשאית תמיד לבחור במסלול מקביל
ג. שאין חוק אסון טבע
ד. שרק אחרי שהממשלה בחנה ענייני וסביר את הפעלת החוק והחליטה שלא להכריז — אפשר לפנות לסמכות השיורית

התשובה הנכונה: ד. אור קבע באגב שרק אחרי שהממשלה בחנה בחינה ענינית וסבירה את הפעלת החוק והחליטה שלא להכריז, אפשר לפנות לסמכות השיורית. זהו צמצום של קריית גת. אין זו רשות תמידית לבחור מסלול מקביל.

---

7. האם הסמכות השיורית יכולה להוות מקור לחקירות בלחץ פיזי?

א. רק בשעת חירום
ב. כן
ג. לא — הוועד נגד עינויים: הסמכות השיורית אינה מקור לפגיעה בחירות הפרט
ד. רק באישור השר

התשובה הנכונה: ג. בג"ץ 5100/94 הוועד נגד עינויים קבע שהסמכות השיורית אינה מקור לחקירות בלחץ פיזי, כי היא אינה מקור לפגיעה בחירות הפרט. לא נקבע שמותר בשעת חירום או באישור שר.

---

8. מה קובע סעיף 17(ב) לחוק הפרשנות?

א. סמכות מינוי
ב. סמכות לבטל תקנות
ג. סמכות לפטור
ד. הסמכה לעשות דבר — משמעה גם סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת

התשובה הנכונה: ד. סעיף 17(ב) לחוק הפרשנות קובע שהסמכה לעשות דבר כוללת סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת. אין זו סמכות לפטור, למנות או לבטל תקנות, אלא הרחבה נלווית של סמכות מפורשת.

---

9. מהן המגבלות על סמכות עזר?

א. אין מגבלות
ב. רק באישור הכנסת
ג. רק לגופים פרטיים
ד. נלווית לסמכות הראשית; במידה המתקבלת על הדעת; ולא לפגיעה בזכויות יסוד

התשובה הנכונה: ד. סמכות עזר נלווית לסמכות הראשית, ניתנת במידה המתקבלת על הדעת, ואינה מתירה פגיעה בזכויות יסוד. הטענה שאין מגבלות או שנדרש אישור הכנסת אינה נכונה, והיא אינה מוגבלת לגופים פרטיים.

---

10. באיגוד העיתונים — מה נקבע לגבי שקופיות חסות?

א. מותרות כסמכות עזר — במידה המתקבלת על הדעת ואינן פוגעות במהות הציבורית
ב. אסורות
ג. מותרות כסמכות מפורשת
ד. מותרות רק בלילה

התשובה הנכונה: א. באיגוד העיתונים נקבע ששקופיות חסות מותרות כסמכות עזר, כי הן במידה המתקבלת על הדעת ואינן פוגעות במהות הציבורית של השידור. הן לא הוגדרו כסמכות מפורשת, ולא כאסורות.

---

11. באיגוד העיתונים — מה נקבע לגבי פרסומות מסחריות?

א. מותרות
ב. מותרות בהגבלה
ג. תלוי בעיתונים
ד. אסורות — סותרות את מהות השידור הציבורי ואינן "מתקבלות על הדעת"

התשובה הנכונה: ד. באיגוד העיתונים נקבע שפרסומות מסחריות אסורות, כי הן סותרות את מהות השידור הציבורי ואינן מתקבלות על הדעת כסמכות עזר. לא נקבע שהן מותרות בהגבלה או שהדבר תלוי בעיתונים.

---

12. מה ההבחנה של השופט ג'ובראן במגן דוד אדום?

א. בין שר לפקיד
ב. בין חוק לתקנה
ג. בין ציבורי לפרטי
ד. בין מישור חיצוני (סמכויות עזר מצומצמות) למישור פנימי (סמכויות עזר רחבות)

התשובה הנכונה: ד. השופט ג'ובראן הבחין במגן דוד אדום בין מישור חיצוני, שבו סמכויות העזר מצומצמות, לבין מישור פנימי של ניהול הגוף, שבו סמכויות העזר רחבות. ההבחנה אינה בין ציבורי לפרטי או בין שר לפקיד.

13. מה נקבע במגן דוד אדום לגבי שכר ליו"ר?

א. שזה עניין לבית הדין לעבודה
ב. שתשלום שכר בגוף ציבורי מחייב הסמכה מפורשת — חורג מהמינהל הפנימי
ג. שמותר כסמכות עזר
ד. שאין צורך באישור הממונה

התשובה הנכונה: ב. במגן דוד אדום נקבע שתשלום שכר ליו"ר בגוף ציבורי חורג מהניהול הפנימי ומחייב הסמכה מפורשת. הזיקה לסמכות המפורשת אינה הדוקה מספיק, והעניין אינו נתון רק לבית הדין לעבודה.

14. מה אפשר לגבות במסגרת סמכות עזר?

א. קנס
ב. מס
ג. מחיר — אבל לא אגרה ומס
ד. אגרה

התשובה הנכונה: ג. במסגרת סמכות עזר אפשר לגבות מחיר, אך לא אגרה ולא מס, כי אלה מחייבים הסמכה מפורשת וכן עקרונות של חקיקה ראשית. לכן התשובה "מס" או "קנס" אינה נכונה.

15. מה נקבע בפלונית נ' קצין התגמולים?

א. שסמכות עזר אינה יכולה לשמש לפגיעה בזכויות יסוד — מעקב פוגע בפרטיות, ולכן אין סמכות
ב. שאין ועדות רפואיות
ג. שמותר לשלוח חוקר פרטי כסמכות עזר
ד. שהנכה שיקרה

התשובה הנכונה: א. בפלונית נקבע שסמכות עזר אינה יכולה לשמש לפגיעה בזכויות יסוד, ומעקב אחר נכה פוגע בפרטיות, ולכן אין סמכות לשלוח חוקר פרטי. לא נקבע שהנכה שיקרה, וגם לא שאין ועדות רפואיות.

16. מה נקבע בפילצר נ' שר האוצר?

א. שאסור להפקיע
ב. שהפקודה בטלה
ג. שחובה לבחור בחוק הידידותי
ד. שכשיש שני חיקוקים שווי דרגה, הרשות רשאית לבחור ביניהם — גם בפחות נוח לאזרח

התשובה הנכונה: ד. בפילצר נקבע שכשיש שני חיקוקים שווי דרגה הרשות רשאית לבחור ביניהם, גם בפחות נוח לאזרח. לכן אין חובה לבחור בחוק הידידותי, והפקודה לא בוטלה. ההלכה כפופה למידתיות בעקבות יוחייב.

---

17. מה הוסיף פסק הדין יוחייב?

א. שזה עניין צבאי בלבד
ב. שתמיד בוחרים בקשוחה
ג. שאין בחירה
ד. שהבחירה בין סמכויות מקבילות כפופה למידתיות — להעדיף את הפוגעת פחות, אלא אם יש שיקולים לשנייה

התשובה הנכונה: ד. ביוחייב נקבע שהבחירה בין סמכויות מקבילות כפופה למידתיות: יש להעדיף את הפוגעת פחות, אלא אם יש שיקולים לבחירה בשנייה. לכן אין בחירה חופשית מוחלטת, ואין חובה לבחור תמיד בקשוחה.

---

18. מהם שני התנאים המצטברים לסמכות מעין-חקיקה (הורנשטיין)?

א. אישור כנסת ופרסום
ב. קביעת נורמה שמשנה את המשפט; ונורמה כללית — לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו
ג. שימוע והנמקה
ד. פרסום וחתימה

התשובה הנכונה: ב. לפי אגרנט בהורנשטיין, סמכות מעין-חקיקה מחייבת נורמה שמשנה את המשפט ושהיא כללית, כלומר חלה על הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו. פרסום וחתימה או אישור כנסת אינם התנאים לסיווג.

---

19. בהורנשטיין — הבחירה בין מדחן לסדרן היא:

א. ביצוע — אין בה שינוי במשפט
ב. מעין-שפיטה
ג. מעין-חקיקה
ד. סמכות שיורית

התשובה הנכונה: א. בהורנשטיין נקבע שהבחירה בין מדחן לסדרן היא ביצוע, כי היא אינה משנה את המשפט. לכן ראש העירייה רשאי להעביר אותה. קביעת מקום חנייה מוסדר ותעריף היא מעין-חקיקה שאין להעביר.

---

20. מהו המבחן לסמכות מעין-שיפוטית לפי ברמן וסלוק?

א. קיומו של סכסוך בין שני צדדים שהגוף המנהלי מכריע בו
ב. אם יש עו"ד
ג. אם יש פרסום
ד. אם ההחלטה בכתב

התשובה הנכונה: א. המבחן העיקרי לסמכות מעין-שיפוטית לפי ברמן וסלוק הוא קיומו של סכסוך בין שני צדדים שהגוף המנהלי מכריע בו. קיומם של פרסום, עו"ד או החלטה בכתב אינם מבחן.

---

21. מה אמר השופט זילברג בברמן על זכות הטיעון בהחלטת ביצוע?

א. שאין זכות
ב. שרק בכתב
ג. שהכלל שאין זכות טיעון בהחלטת ביצוע אינו נכון — גם החלטה שפוגעת באדם מחייבת שמיעתו
ד. שרק בשיפוט

התשובה הנכונה: ג. זילברג בברמן קבע שהכלל שאין זכות טיעון בהחלטת ביצוע אינו נכון: גם החלטה שפוגעת באדם מחייבת לשמוע אותו. לכן אין להגביל את זכות הטיעון רק להליך שיפוטי או לכתב.

---

22. מהו "כלל עוצמה"?

א. כלל פלילי
ב. כלל של כוח
ג. כלל שהתשובה עליו כן/לא
ד. כלל שעוצמתו משתנה לפי הנסיבות — כמו זכות הטיעון לפי סוג הסמכות

התשובה הנכונה: ד. כלל עוצמה הוא כלל שעוצמתו משתנה לפי הנסיבות, כמו זכות הטיעון, שחזקה בסמכות מעין-שיפוטית וחלשה במעין-חקיקה. הוא אינו כלל של כוח פיזי ואינו כלל פלילי, ואינו עניין של כן או לא.

---

23. באיזה סוג סמכות חובת הפרסום חזקה ביותר?

א. שווה בכולם
ב. ביצוע
ג. מעין-שפיטה
ד. מעין-חקיקה — אחרת אין לנורמה תוקף

התשובה הנכונה: ד. חובת הפרסום חזקה ביותר בסמכות מעין-חקיקה, כי נורמה כללית שלא פורסמה אינה מחייבת את הציבור. בסמכות מעין-שיפוטית החשוב הוא השמיעה, ולא הפרסום לציבור.

---

24. מה נקבע באופנהיימר?

א. שאופנהיימר אינו רשאי לעתור
ב. שאין חוק מפגעים
ג. שהתקנת התקנות היא חובה — בכל סמכות יש רכיב חובה (להפעיל) ורכיב רשות (תוכן)
ד. ש"רשאים" תמיד סמכות רשות

התשובה הנכונה: ג. באופנהיימר נקבע שהתקנת התקנות היא חובה: בכל סמכות רשות יש רכיב חובה, להפעיל את הסמכות בזמן סביר, ורכיב רשות לגבי התוכן. לכן "רשאים" אינו חופש מוחלט שלא להפעיל.

---

25. משרד השיכון בנה דיור ציבורי בלי היתר בנייה. מה הטענה?

א. שיהוי
ב. חריגה מסמכות — פעולה בניגוד לחוק היא חריגה מסמכות
ג. חוסר סבירות בלבד
ד. אין טענה — יש לו סמכות לבנות

התשובה הנכונה: ב. בניית דיור ציבורי בלי היתר בנייה היא פעולה בניגוד לחוק, והיא נחשבת חריגה מסמכות. בכך עומדת טענה של אי-חוקיות, ולא רק חוסר סבירות או שיהוי. לגוף ציבורי אין פטור מהיתר.

---

26. הממשלה החליטה על מדיניות סובסידיה בנושא שהחוק מסדיר באופן מפורט, ובחרה שלא להפעיל את החוק אלא לפעול מכוח סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה. מה הדין?

א. ההחלטה תקפה אם היא סבירה בלבד
ב. הממשלה רשאית תמיד לבחור את המסלול הנוח לה
ג. הסמכות השיורית גוברת על כל חוק
ד. הסמכות השיורית נסוגה מפני ההסדר בחוק, ולכן המסלול המקביל אינו מותר (קריית גת)

התשובה הנכונה: ד. לפי קריית גת, כשקיים הסדר בחוק, הסמכות השיורית נסוגה מפניו. אין בחירה חופשית, והסמכות השיורית אינה גוברת על חוק. סבירות אינה מרפאת חוסר סמכות.

---

27. רשות סטטוטורית מוסמכת לקבוע כללי רישוי. היא החליטה, בלי הסמכה מפורשת, להתקין מצלמות ולנטר באופן רציף את מי שמגיש בקשה. כיצד תיבחן סמכות העזר?

א. סמכות עזר אינה מקור לפגיעה בפרטיות; נדרשת הסמכה מפורשת (פלונית)
ב. סמכות עזר מתירה כל אמצעי נלווה, ולכן ההחלטה תקפה
ג. ההחלטה תקפה אם זה מפחית עלויות
ד. ההחלטה תקפה אם הרשות פרסמה אותה לציבור

התשובה הנכונה: א. לפי פלונית ס' 17(ב) מוגבל למקרים שאינם פוגעים בזכויות יסוד, ולכן ניטור פוגעני דורש הסמכה מפורשת. פרסום וחיסכון בעלויות אינם מקנים סמכות.

---

28. הממונה על רישיונות מסוים הוסמך "להתקין תקנות" ואיחר שלוש שנים מבלי להתקין. מה נכון?

א. הלשון "רשאי" מונעת עתירה בכל מקרה
ב. הסמכות כוללת רכיב חובה להפעילה בזמן סביר, ואפשר לעתור על ההימנעות (אופנהיימר)
ג. חובת ההתקנה חלה רק על שרים, לא על ממונים
ד. אפשר לעתור רק אם הכנסת הורתה לממונה להתקין

התשובה הנכונה: ב. באופנהיימר נקבע שגם סמכות רשות כוללת רכיב חובה להפעילה בזמן סביר, וזה משתלב עם ס' 11 לחוק הפרשנות. "רשאי" אינו חסינות מעתירה, ואין תנאי של הוראת הכנסת.

---

29. החלטה של ועדה מקצועית לאשר בהסכמה בקשה של אדם אחד, בלי שהוגשו התנגדויות ובלי צד שני שמתנגד. כיצד תסווג הסמכות לפי מבחן סלוק?

א. אם אין סכסוך בין שני צדדים, אין זו סמכות מעין-שיפוטית; ייתכן שמדובר בסמכות ביצוע, אך עדיין תיתכן זכות טיעון למי שנפגע
ב. כל החלטה היא מעין-שיפוטית אם נוגעת באדם
ג. אין סיווג כלל, כי כל סמכות היא חובה
ד. כל החלטה היא מעין-חקיקה אם נוגעת בציבור

התשובה הנכונה: א. מבחן סלוק מחפש סכסוך בין שני צדדים; בהיעדרו אין מעין-שיפוט. ברמן קבע שגם בביצוע שפוגע באדם יש זכות טיעון. טענה שכל החלטה נחשבת מעין-שיפוטית או מעין-חקיקתית מתעלמת מהמבחנים.

פסיקה בפרק

בג"ץ 2918/93 עיריית קריית גת נ' מדינת ישראל
עובדות: הממשלה קבעה מפת ערי פיתוח מכוח הסמכות השיורית, אף שחוק ערי ואזורי פיתוח (1988) הסדיר את הנושא.
הלכה: הלכה: גולדברג קבע שמשקיים דין היוצר הסדר, נסוגה מפניו סמכות הממשלה, וס' 32 מפורש בצמצום; אך כשהחוק אינו מיושם בפועל ייתכן מסלול אחר. דורנר: "כל דין" כולל גם הלכה פסוקה וזכויות יסוד. חשיבות למבחן: גבולות הסמכות השיורית.

בג"ץ 5128/94 פדרמן נ' שר המשטרה
עובדות: ישראל שלחה שוטרים להדרכת כוח משטרה בהאיטי, בלי הסדר בחקיקה.
הלכה: הלכה: שמגר קבע שבריק משפטי הסמכות השיורית כוללת קשרים וסיוע בינלאומי. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: הפעלה כדין של סעיף 32.

בג"ץ 5062/97 איגוד שמאי הביטוח נ' מדינת ישראל
עובדות: במקום להכריז על אסון טבע לפי החוק, ניתנה לחקלאים סובסידיה מכוח הסמכות השיורית.
הלכה: הלכה: העתירה נדחתה כתיאורטית. השופט אור הוסיף באגב שרק אחרי שהממשלה בחנה ענייני וסביר את הפעלת החוק והחליטה שלא להכריז, אפשר לפנות לסמכות השיורית. חשיבות למבחן: צמצום של קריית גת.

בג"ץ 757/84 איגוד העיתונים היומיים נ' רשות השידור
עובדות: רשות השידור ביקשה לשדר תשדירי שירות, שקופיות חסות ופרסומות.
הלכה: הלכה: תשדירי שירות בסמכות מפורשת; חסות – סמכות עזר במידה המתקבלת על הדעת; פרסומות אסורות כי הן סותרות את המהות הציבורית של הרשות. חשיבות למבחן: הזיקה הנדרשת בין סמכות עזר לסמכות הראשית.

ע"א 9657/03 מגן דוד אדום נ' הממונה על השכר
עובדות: הוועד המנהל של מד"א החליט לשלם שכר ליו"ר שהתנדב עד אז.
הלכה: הלכה: השופט ג'ובראן הבחין בין מישור פנימי, שבו סמכויות העזר רחבות, למישור חיצוני שבו הן מצומצמות. תשלום שכר ליו"ר חורג מהניהול הפנימי ונדרשת הסמכה מפורשת. אפשר לגבות מחיר, אך לא אגרה ומס. חשיבות למבחן: גבולות סמכות העזר.

רע"א 2558/16 פלונית נ' קצין התגמולים
עובדות: קצין התגמולים שלח חוקר פרטי לצלם נכה, והפחית את נכותה על סמך הצילומים.
הלכה: הלכה: מגבלה יסודית על הכרה בסמכות עזר היא שאין היא משמשת לפגיעה בזכויות יסוד; מעקב פוגע בפרטיות, ולכן אין סמכות. חשיבות למבחן: סמכות עזר אינה מקור לפגיעה בזכויות.

בג"ץ 171/69 פילצר נ' שר האוצר; רע"פ 1057/99 יוחייב
עובדות: הפקעה לפי הפקודה המחמירה ולא לפי החוק הידידותי יותר; טיפול במשתמט בדרך הקשוחה.
הלכה: הלכה: בפילצר (לנדוי) – כששני חיקוקים שווי דרגה הרשות רשאית לבחור. ביוחייב – הבחירה כפופה למידתיות: להעדיף את הפוגעת פחות, אלא אם יש שיקולים לשנייה. חשיבות למבחן: ריבוי מקורות סמכות.

ע"פ 74/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' הורנשטיין
עובדות: חוק עזר הסמיך את ראש העירייה לקבוע מקומות חנייה בתשלום, מדחן או סדרן, ותעריפים.
הלכה: הלכה: אגרנט קבע שסמכות מעין-חקיקה מחייבת נורמה שמשנה את המשפט ושהיא כללית. קביעת מקום מוסדר ותעריף היא מעין-חקיקה שאין להעביר ("שליח אינו עושה שליח"); הבחירה בין מדחן לסדרן היא ביצוע. חשיבות למבחן: מבחן מעין-חקיקה.

בג"ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים; בש"א 136/90 מדינת ישראל נ' סלוק
עובדות: העברת שכונה מעיר לעיר; סירוב לרישיון חוקר פרטי.
הלכה: הלכה: בברמן קבע זילברג שגם החלטה שפוגעת באדם מחייבת שמיעה, ושמעין-שיפוט הוא הכרעה על סמך ממצאים במחלוקת בין שני צדדים. בסלוק: המבחן העיקרי הוא קיומו של סכסוך בין שני צדדים. חשיבות למבחן: מבחן מעין-שפיטה.

בג"ץ 295/65 אופנהיימר נ' שרי הפנים והבריאות
עובדות: השרים היו "רשאים" להתקין תקנות לחוק המפגעים ולא עשו זאת במשך ארבע שנים.
הלכה: הלכה: בכל סמכות רשות יש רכיב חובה (להפעיל בזמן סביר) ורכיב רשות (תוכן). השאלה פרשנית לפי מהות הפעולה. חשיבות למבחן: סיווג סמכויות לחובה ורשות.

פרק 6

עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

1. מהם שלושת עקרונות המשנה של עצמאות שיקול הדעת?

א. איסור כבילת שיקול הדעת, איסור דעה מוקדמת, חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי
ב. שימוע, הנמקה, פרסום
ג. סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת
ד. שוויון, סבירות, מידתיות

התשובה הנכונה: א. שלושת העקרונות הם איסור כבילת שיקול הדעת, איסור דעה מוקדמת סגורה וחובה להפעיל שיקול דעת עצמאי. הקבוצה "סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת" היא חלוקת העילות הכללית, ולא עקרונות המשנה כאן.

---

2. מדוע שר האוצר אינו יכול להתחייב שלא להעלות מסים 20 שנה?

א. כי זה מחייב שימוע
ב. בגלל שיהוי
ג. בשל איסור כבילת שיקול הדעת — הנסיבות עשויות להשתנות
ד. כי אינו מוסמך לקבוע מסים

התשובה הנכונה: ג. שר אוצר שמתחייב שלא להעלות מסים 20 שנה כובל את שיקול דעתו בעתיד, כשהנסיבות עשויות להשתנות. זהו איסור כבילת שיקול דעת. הוא לא קשור לשיהוי, ולא לחובת שימוע.

---

3. מה נקבע ברציו של מיכלין?

א. שאין פיקוח מחירים
ב. שההחלטה בטלה תמיד
ג. שהשר קובע
ד. שכשהשר רוצה א' והפקיד המוסמך רוצה ב' — קובע הפקיד המוסמך

התשובה הנכונה: ד. הרציו של מיכלין הוא שכשהשר רוצה אחרת ממה שרוצה הפקיד המוסמך, קובע הפקיד המוסמך, כי עצמאות שיקול הדעת גוברת על ההיררכיה. מכאן שהשר אינו הקובע, ושלא כל החלטה בטלה.

---

4. מה קובע האוביטר של מיכלין?

א. שאם הפקיד קבע כמו השר רק בגלל השר, ולא לפי שיקול דעתו — ההחלטה בטלה
ב. שאין שיקול דעת
ג. שהפקיד חייב לציית לשר
ד. שהשר רשאי לבטל

התשובה הנכונה: א. האוביטר של מיכלין: אם הפקיד קבע כמו השר רק בגלל השר ולא לפי שיקול דעתו, ההחלטה בטלה. בהמשך הפך האוביטר להלכה. הוא לא מחייב ציות לשר ולא מתיר לשר לבטל.

5. מה נקבע במרכז ארגוני הקבלנים נ' שר המסחר?

א. שהפקיד אינו מוסמך
ב. שמותר לקבל עצה והדרכה בתנאי שההחלטה הסופית של הפקיד; האוביטר הלכה, אך אין חזקה
ג. שיש חזקה שהפקיד פעל לפי הממשלה
ד. שהמלט יחולק שווה

התשובה הנכונה: ב. במרכז ארגוני הקבלנים נקבע שמותר לקבל עצה והדרכה, כל עוד ההחלטה הסופית היא של הפקיד, והפקיד אימץ את המדיניות כשלו. לכן אין חזקה שהפקיד פעל לפי הממשלה, והעתירה נדחתה.

6. מה ההבדל בין התייעצות סטטוטורית לוולונטרית?

א. וולונטרית — רק עם השר
ב. סטטוטורית — אסורה
ג. סטטוטורית — חובה לפי החוק; וולונטרית — מרצון
ד. אין הבדל

התשובה הנכונה: ג. התייעצות סטטוטורית היא חובה הקבועה בחוק, וולונטרית נעשית מרצון. שתיהן מותרות ובלבד שההחלטה הסופית נותרת בידי בעל הסמכות. הטענה שאחת מהן אסורה שגויה.

7. מה הייתה הבעיה בניימן מבחינת עצמאות שיקול הדעת?

א. שהוועדה התייעצה
ב. שהוועדה קיבלה רק "שורה תחתונה" בלי נתונים — לא יכלה להחליט על יסוד עיון עצמי
ג. שלא היה פרסום
ד. שהוועדה פסלה בגלל שיהוי

התשובה הנכונה: ב. בניימן הוועדה קיבלה רק "שורה תחתונה" ללא נתונים ולא יכלה להחליט על יסוד עיון עצמי. הבעיה היא לא שהתייעצה אלא שלא הפעילה שיקול דעת עצמאי. אין קשר לשיהוי או לפרסום.

8. מה נקבע בהסתדרות הרוקחים נ' שר הבריאות?

א. שאסור לפתוח בתי מרקחת
ב. שהשר נטל את הסמכות
ג. שמותר להתייעץ עם השר ולאמץ את מדיניותו אחרי בחינה עצמאית
ד. שהמנכ"ל פעל לפי השר ולכן ההחלטה בטלה

התשובה הנכונה: ג. בהסתדרות הרוקחים נקבע שמותר להתייעץ עם השר ולאמץ את מדיניותו אחרי בחינה עצמאית, ולכן העתירה נדחתה. זהו סייג להלכת מיכלין. לא נטען שהשר נטל סמכות, והעניין לא נסב על פתיחת בתי מרקחת בכלל.

---

9. מה נאמר בשייב על מחשבת שר אחר?

א. שאין להתייעץ
ב. שזו נטילת סמכות
ג. שאין השר חייב ואין רשאי לעשות מה שעלה במחשבת שר אחר — אלא אם נתן דעתו ועשאה מחשבתו ורצונו
ד. שיש לציית לה

התשובה הנכונה: ג. בשייב נאמר שאין השר חייב ואין רשאי לעשות מה שעלה במחשבת שר אחר, אלא אם נתן דעתו ועשאה מחשבתו ורצונו. כלומר אימוץ מותר אחרי שיקול עצמאי. הציות האוטומטי נפסל.

---

10. מה נקבע בחפציבה נ' מינהל מקרקעי ישראל?

א. שאין מכרזים
ב. שהנחיות גמישות; מדיניות שתחול "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" היא כמו החלטה שלא להפעיל שיקול דעת
ג. שהזוכה השני תמיד זוכה
ד. שהנחיות מחייבות באופן מוחלט

התשובה הנכונה: ב. בחפציבה נקבע שהנחיות גמישות, ומדיניות שתחול "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" היא כמו החלטה שלא להפעיל שיקול דעת. לכן הנחיה אינה מחייבת באופן מוחלט, ולא נקבע שהזוכה השני תמיד זוכה.

---

11. מה נקבע בסיעת למען התורה נ' המועצה הדתית צפת?

א. שהיכולת לסטות מוגבלת — נדרשים נימוקים חזקים במיוחד ועמידה בדרישות דיוניות גבוהות
ב. שההנחיה בטלה
ג. שאפשר לסטות מהנחיות בכל עת
ד. שאין רבני שכונות

התשובה הנכונה: א. בסיעת למען התורה נקבע שהיכולת לסטות מהנחיה מוגבלת: נדרשים נימוקים חזקים במיוחד ועמידה בדרישות דיוניות גבוהות, והביקורת קפדנית. ההליך בוטל. לא נקבע שאפשר לסטות בכל עת או שההנחיה בטלה.

---

12. האם יש חובה לפרסם הנחיות פנימיות ברשומות?

א. רק אם הן קצרות
ב. כן, תמיד
ג. לא — בית המשפט קבע שאינן תקנה בת-פועל תחיקתי (כדי לשמור על גמישות); אבל חוק חופש המידע מחייב להעמידן לעיון הציבור
ד. רק בחירום

התשובה הנכונה: ג. הנחיות פנימיות אינן תקנה בת-פועל תחיקתי ולכן אינן חייבות פרסום ברשומות, כדי לשמור על גמישותן, אך סעיף 6(א) לחוק חופש המידע מחייב להעמיד לעיון הציבור הנחיות כתובות. "תמיד" או "רק בחירום" אינם נכונים.

---

13. מהו סעיף 34 לחוק יסוד: הממשלה?

א. הסמכות השיורית
ב. נטילת סמכות — שר הממונה על ביצוע חוק רשאי ליטול סמכות של עובד מדינה, למעט סמכות שיפוטית, אם אין כוונה אחרת
ג. תקנות שעת חירום
ד. האצלת סמכות

התשובה הנכונה: ב. סעיף 34 לחוק יסוד: הממשלה עוסק בנטילת סמכות: שר הממונה על ביצוע חוק רשאי ליטול סמכות של עובד מדינה, למעט סמכות שיפוטית, אם אין כוונה אחרת בחוק. הוא אינו האצלה ואינו הסמכות השיורית.

---

14. האם שר האוצר יכול ליטול את סמכות נגיד בנק ישראל לקבוע ריבית?

א. כן — הוא ממונה על החוק
ב. רק באישור הכנסת
ג. לא — הנגיד אינו "עובד מדינה" (תאגיד סטטוטורי)
ד. כן, לתקופה מסוימת

התשובה הנכונה: ג. שר האוצר אינו יכול ליטול את סמכות נגיד בנק ישראל, כי הנגיד אינו עובד מדינה: בנק ישראל הוא תאגיד סטטוטורי עצמאי. הממונה על חוק אינו יכול לעקוף את תנאי סעיף 34, גם לא לתקופה או באישור הכנסת.

---

15. מדוע שר הבריאות אינו יכול ליטול את סמכות הפסיכיאטר המחוזי לאשפוז כפוי?

א. כי השר אינו ממונה
ב. כי משתמעת מן החוק כוונה אחרת
ג. כי זו סמכות שיורית
ד. כי הפסיכיאטר אינו עובד מדינה

התשובה הנכונה: ב. שר הבריאות אינו יכול ליטול את סמכות הפסיכיאטר המחוזי לאשפוז כפוי, כי משתמעת מהחוק כוונה אחרת, כלומר שהסמכות מצויה אצל מקצוען עצמאי. זהו התנאי הרביעי בסעיף 34. הפסיכיאטר הוא כן עובד מדינה.

---

16. מה ההבדל בין העברת סמכות להאצלתה?

א. בהעברה הקשר מתנתק; בהאצלה המאציל יכול לבטל ולהנחות, והנאצל הופך לרשות מוסמכת
ב. בהאצלה הקשר מתנתק
ג. העברה מותרת תמיד
ד. אין הבדל

התשובה הנכונה: א. בהעברת סמכות הקשר בין המעביר לנעבר מתנתק, ובאצילה המאציל נשאר אחראי ויכול לבטל ולהנחות. לכן העברה מחייבת הסמכה מפורשת. ההפך, שהעברה מותרת תמיד, שגוי.

17. מה קובע ס' 33 לחוק יסוד: הממשלה?

א. שאסור לאצול
ב. שאפשר להעביר סמכות בלי הגבלה
ג. שאפשר לאצול לגורם פרטי
ד. שהממשלה רשאית לאצול לשר, ושר רשאי לאצול סמכות שלו (למעט התקנת תקנות) לעובד ציבור

התשובה הנכונה: ד. סעיף 33 לחוק יסוד: הממשלה מתיר לממשלה לאצול לשר, ולשר לאצול סמכות שלו, למעט התקנת תקנות, לעובד ציבור. אין בו היתר לאצול לגורם פרטי או להעביר סמכות ללא הגבלה, והוא אינו אוסר אצילה כליל.

18. מה נקבע בפיליפוביץ לגבי הסתייעות?

א. שיש חזקה שמותר להסתייע, ובלבד שההסתייעות לא תהיה שקולה כנגד האצלה
ב. שהיא מחייבת הסמכה מפורשת
ג. שהיא מותרת רק לשר
ד. שהיא אסורה

התשובה הנכונה: א. בפיליפוביץ קבע ברק שיש חזקה שמותר להסתייע, ובלבד שההסתייעות לא תהיה שקולה כנגד האצלה. כאן הועבר סיוע טכני. לכן הסתייעות אינה אסורה ואינה מחייבת הסמכה מפורשת.

19. לפי פיליפוביץ, מה החזקה לגבי האצלה?

א. שמותרת תמיד
ב. שאסורה תמיד
ג. שמותרת רק לגורם פרטי
ד. שאסורה אלא אם הותרה — במפורש או במשתמע

התשובה הנכונה: ד. לפי פיליפוביץ יש חזקה פרשנית שאצילה אסורה, אלא אם הותרה במפורש או במשתמע. לכן "מותרת תמיד" שגוי. אצילה לגורם פרטי תיבחן אף בחשדנות גדולה יותר, אך החזקה היא חזקה ניתנת לסתירה.

20. מה ההבחנה בין אצילה אנכית לאופקית?

א. אנכית — לכפוף, ובית המשפט נוטה להתיר גם בלי הסמכה מפורשת; אופקית — למי שאינו כפוף, ונדרשת הסמכה מפורשת
ב. אין הבחנה
ג. אנכית אסורה
ד. אופקית מותרת תמיד

התשובה הנכונה: א. אצילה אנכית היא לכפוף, ובית המשפט נוטה להתירה גם בלי הסמכה מפורשת; אופקית היא למי שאינו כפוף ומחייבת הסמכה מפורשת. ההבחנה קיימת, ולכן הטענה שאין הבחנה או שאנכית אסורה שגויה.

---

21. מה נקבע בהנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד?

א. שמותר למנות מתנדבים כמפקחים
ב. שאין להעניק סמכויות סטטוטוריות לאדם פרטי שאינו חלק ממערכת שלטונית — המינוי פסול מלכתחילה
ג. שהמתנדב זכאי לשכר
ד. שהעירייה אינה מוסמכת לחוקק

התשובה הנכונה: ב. בהנפלינג נקבע שאין להעניק סמכויות סטטוטוריות לאדם פרטי שאינו חלק ממערכת שלטונית, והמינוי פסול מלכתחילה. כמו שאי אפשר להעניק לאדם פרטי סמכויות שוטר. לא נקבע שהמתנדב זכאי לשכר.

---

22. מה נקבע בתנו לחיות נ' מנהל השירותים הווטרינריים?

א. שהחברה הפרטית מבצעת עבודה טכנית בלבד
ב. שלחברה ניתן תפקיד של שיקול דעת — זו אצילה; ככלל סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורם פרטי
ג. שאסור להמית חתולים
ד. שהעירייה פטורה

התשובה הנכונה: ב. בתנו לחיות נקבע שלחברה הפרטית ניתן תפקיד של שיקול דעת, ולכן זו אצילה, וככלל סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורם פרטי. העתירה התקבלה. לא נקבע שהעבודה טכנית בלבד.

---

23. מהם חמשת הסייגים להלכת מיכלין?

א. התייעצות; אימוץ מדיניות הממונה; הנחיות פנימיות; נטילת סמכות; האצלה
ב. רק נטילת סמכות
ג. אין סייגים
ד. רק התייעצות

התשובה הנכונה: א. חמשת הסייגים להלכת מיכלין הם התייעצות, אימוץ מדיניות הממונה, הנחיות פנימיות, נטילת סמכות ואצילה. לכן "אין סייגים" שגוי, והתשובות "רק נטילה" או "רק התייעצות" חלקיות.

---

24. מה הציע השופט חשין בחורב נ' שר התחבורה?

א. לאסור התייעצות
ב. לבטל את ס' 34
ג. שבמקום שהשר רשאי ליטול סמכות — רשאי גם להורות לרשות מה להחליט; הביקורת תהיה לגוף ההחלטה ולא לגוף המחליט
ד. להרחיב את הלכת מיכלין

התשובה הנכונה: ג. חשין בחורב הציע שבמקום שהשר רשאי ליטול סמכות, הוא רשאי גם להורות לרשות מה להחליט, והביקורת תהיה לגוף ההחלטה ולא לגוף המחליט. זו דעת יחיד, והוא לא הציע להרחיב את מיכלין או לבטל את ס' 34.

---

25. מהו הנימוק "אין אחריות בלי סמכות" נגד הלכת מיכלין?

א. שבית המשפט אחראי
ב. שהפקיד אחראי לכל
ג. שהציבור מטיל את האחריות על השר — ולכן עליו להיות בעל הסמכות
ד. שאין אחריות לשר

התשובה הנכונה: ג. הנימוק "אין אחריות בלי סמכות" אומר שהציבור מטיל את האחריות על השר, ולכן ראוי שיהיה בעל הסמכות. זה נימוק נגד הלכת מיכלין. האחריות הציבורית אינה מוטלת על הפקיד לכל דבר ולא על בית המשפט.

---

26. מנהל רשות כללית נתבקש על ידי השר להפחית אגרה מסוימת. המנהל בחן את הנתונים, שקל חלופות, ואימץ את עמדת השר כעמדתו שלו. מה הדין?

א. ההחלטה בטלה, כי היה על השר ליטול את הסמכות לפני כן
ב. ההחלטה תקפה גם אילו המנהל לא בחן דבר
ג. ההחלטה בטלה, כי כל השפעה של שר פוסלת החלטה של פקיד
ד. ההחלטה תקפה: מותר להתייעץ ולאמץ מדיניות אחרי בחינה עצמאית (הסתדרות הרוקחים)

התשובה הנכונה: ד. לפי הרוקחים ומרכז הקבלנים, מותר לאמץ עמדת ממונה אחרי בחינה עצמאית. מיכלין פוסל רק החלטה שהתקבלה בלי שיקול דעת. פסילה אוטומטית של כל השפעה, או כשרות ללא בחינה, שתיהן שגויות.

---

27. חוק מסמיך את מנהל מחלקה לקבוע תנאי רישוי. מנהל המחלקה הורה לכל פקידיו שלא ליתן רישיון אם הבקשה הוגשה אחרי שעה מסוימת, "בכל מקרה ובלי יוצא מן הכלל". מה הבעיה?

א. הבעיה היא שהמנהל לא נטל את סמכות פקידיו לפי סעיף 34
ב. הבעיה היא שההנחיה לא פורסמה ברשומות בלבד
ג. אין בעיה, כי הנחיה פנימית מחייבת באופן מוחלט
ד. כבילת שיקול דעת: מדיניות נוקשה שחלה "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" כמוה כהחלטה שלא להפעיל שיקול דעת (חפציבה)

התשובה הנכונה: ד. לפי חפציבה הנחיה היא גמישה, ומדיניות נוקשה היא כבילת שיקול דעת. הנחיות פנימיות לא חייבות פרסום ברשומות, ונטילה לפי ס' 34 מתייחסת לשר ולא למנהל מחלקה.

---

28. חברה פרטית קיבלה מרשות מקומית סמכות לקבוע אם לאשר בקשות לשימוש חורג, ולהחליט בשיקול דעת. מה נכון?

א. היא מותרת, שכן כל סמכות ניתנת לאצילה לכל גורם
ב. היא מותרת אם הרשות אינה מפרסמת אותה
ג. זו אצילה לגורם פרטי; ככלל סמכות שלטונית של שיקול דעת אינה ניתנת לאצילה לגורם פרטי אלא בנסיבות מיוחדות (תנו לחיות לחיות)
ד. היא מותרת אם החברה מציעה מחיר נמוך

התשובה הנכונה: ג. כשהסמכות כוללת שיקול דעת, זו אצילה ולא הסתייעות טכנית, וגורם פרטי אינו נושא בחובות הציבור. מחיר ופרסום אינם נימוקים להעברת סמכות שלטונית.

---

29. שר הממונה על ביצוע חוק רוצה ליטול לעצמו סמכות הנתונה בחוק לוועדה בעלת אופי שיפוטי, שחבריה עובדי מדינה. האם יכול לעשות זאת לפי ס' 34 לחוק יסוד: הממשלה?

א. כן, אם הכנסת אישרה את הנטילה מראש
ב. לא, כי הסעיף אינו חל על סמכות בעלת אופי שיפוטי
ג. כן, כל שר הממונה על ביצוע חוק רשאי ליטול כל סמכות של עובד מדינה
ד. כן, אם הוא מנמק בכתב את הצורך

התשובה הנכונה: ב. ס' 34 מוציא במפורש סמכות בעלת אופי שיפוטי, ולכן הנטילה אסורה גם אם הנוטל הוא שר ממונה. אישור הכנסת או נימוק בכתב אינם מחליפים תנאי שנקבע בחוק יסוד.

פסיקה בפרק

בג"ץ 70/50 מיכלין נ' שר הבריאות
עובדות: השרים הסכימו עם יבואני התרופות על מחירים, אך המפקח המוסמך קבע מחירים נמוכים יותר.
הלכה: הלכה: דונקלבלום קבע שהפקיד המוסמך אינו מחויב להישמע להוראות מישהו אחר, ואם יפעל לפי הוראות השר במקום לפי שיקול דעתו, פעולתו בטלה. רציו ואוביטר. חשיבות למבחן: יסוד הלכת העצמאות.

בג"ץ 74/51 המרכז של ארגוני הקבלנים נ' שר המסחר
עובדות: פקיד ההקצבות יישם את חלוקת המלט כפי שקבעה הממשלה.
הלכה: הלכה: אין רע בכך שהפקיד מקבל עצה או הדרכה כל עוד ההחלטה הסופית היא שלו. הפקיד אימץ את המדיניות, והעתירה נדחתה. חשיבות למבחן: האוביטר הפך להלכה, אך אין חזקה שהפקיד פעל לפי הממשלה.

ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות (עצמאות שיקול הדעת)
עובדות: ועדת הבחירות פסלה רשימה על סמך חוות דעת ביטחוניות, בלי נתונים.
הלכה: הלכה: שמגר קבע שאחרים יכולים לאסוף ולייעץ, אך ההחלטה נופלת על יסוד העיון העצמי. הוועדה קיבלה רק שורה תחתונה ולא הפעילה שיקול דעת. חשיבות למבחן: גבול ההתייעצות.

בג"ץ 4870/90 הסתדרות הרוקחים נ' שר הבריאות
עובדות: מנכ"ל משרד הבריאות התיר בית מרקחת בקרבת מקום קיים אחרי פגישה עם השר שהביע תמיכה.
הלכה: הלכה: מותר להתייעץ עם הממונה ולאמץ את מדיניותו אחרי בחינה עצמאית. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: סייג להלכת מיכלין.

בג"ץ 2709/91 חפציבה נ' מינהל מקרקעי ישראל
עובדות: לפי הנחיות המינהל הוצא מכרז חדש כשהזוכה לא מימש את זכייתו, והמציעה השנייה ביקשה את הקרקע.
הלכה: הלכה: השופט אור קבע שמדיניות שתחול "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" כמוה כהחלטה שלא להפעיל שיקול דעת. הנחיות הן גמישות. העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: הנחיות אינן מחייבות באופן מוחלט.

עע"מ 6726/10 סיעת למען התורה נ' המועצה הדתית צפת
עובדות: המועצה פתחה בהליך מינוי רב שכונה בניגוד להנחיה, בלי תקן ותקציב.
הלכה: הלכה: רובינשטיין קבע שהיתר לסטות מהנחיה מוגבל, סטייה מחייבת נימוקים חזקים במיוחד ועמידה בדרישות דיוניות גבוהות, והביקורת קפדנית. ההליך בוטל. חשיבות למבחן: גבולות הגמישות.

בג"ץ 2303/90 פיליפוביץ נ' רשם החברות
עובדות: רשם החברות מסר לחברה פרטית את שירותי העיון והצילום במרשם.
הלכה: הלכה: ברק קבע חזקה שאצילה אסורה אלא אם הותרה, גם במשתמע; אין חזקה נגד הסתייעות, ובלבד שלא תהיה שקולה כנגד האצלה. כאן מדובר בסיוע טכני. חשיבות למבחן: ההבחנה בין הסתייעות לאצילה.

בג"ץ 839/82 הנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד; בג"ץ 4884/00 תנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים הווטרינריים
עובדות: מתנדבים פרטיים הוסמכו כמפקחים; חברה פרטית הוסמכה להמית חתולים.
הלכה: הלכה: בהנפלינג – סמכויות סטטוטוריות לא יוענקו לאדם פרטי שאינו חלק ממערכת שלטונית. בתנו לחיות לחיות – לחברה ניתן תפקיד של שיקול דעת, ובכלל סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורם פרטי אלא בנסיבות מיוחדות. חשיבות למבחן: גבול האצילה.

בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה (עצמאות שיקול הדעת)
עובדות: המפקח על התעבורה סגר את רחוב בר-אילן בשבת לאחר שיחות עם השר, אחרי שדעתו הקודמת הייתה אחרת.
הלכה: הלכה: חשין העיר באגב שהשר שרשאי ליטול סמכות רשאי גם להורות לרשות מה להחליט; הביקורת היא על גוף ההחלטה ולא על גוף המחליט. דעת יחיד. חשיבות למבחן: הספקות לגבי הלכת מיכלין.

פרק 7

התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

1. מהי חובת התשתית העובדתית?

א. חובה לפנות לבית משפט
ב. חובה לשמוע עדים
ג. חובה לבסס כל החלטה מנהלית על נתונים מספקים, רלוונטיים, אמינים ומוצקים
ד. חובה לפרסם

התשובה הנכונה: ג. חובת התשתית העובדתית היא החובה לבסס כל החלטה על נתונים מספקים, רלוונטיים, אמינים ומוצקים. היא נגזרת משלטון החוק ומחובת הנאמנות. חובת פרסום, שמיעת עדים או פנייה לבית משפט הן חובות אחרות.

2. מה נאמר בבז'רנו על החלטות שפוגעות בפרנסה?

א. שמותר על סמך כל מידע
ב. "אין יורדין לחייו של אדם ואין מקפחין פרנסתו... על יסוד שמועות בלבד"
ג. שאין צורך בעובדות
ד. שרק בית משפט מחליט

התשובה הנכונה: ב. בבז'רנו נאמר שאין יורדין לחייו של אדם ואין מקפחין את פרנסתו על יסוד שמועות בלבד. זהו שורש החובה לבסס החלטה על עובדות. הרעיון שמותר להחליט על כל מידע או בלי עובדות הפוך לכך.

3. מה הפגם שנמצא ביורונט?

א. ניגוד עניינים
ב. חוסר סמכות
ג. שיהוי
ד. היעדר עבודת מטה ותשתית עובדתית — הרשות בחרה בדרך הקלה לה אף שהיו חלופות טובות יותר

התשובה הנכונה: ד. ביורונט הפגם היה העדר עבודת מטה ותשתית עובדתית: הרשות בחרה בדרך הקלה לה אף שהיו חלופות טובות יותר, ולכן הייתה גם פגיעה לא מידתית. לא היה חוסר סמכות, שיהוי או ניגוד עניינים.

4. מה היה הסעד ביורונט?

א. פיצויים
ב. החזרת העניין לרשות לביצוע עבודת מטה
ג. פיטורי השרה
ד. בית המשפט קבע את הקריטריונים

התשובה הנכונה: ב. הסעד ביורונט היה החזרת העניין לרשות לביצוע עבודת מטה, כי הרשות היא הגורם המוסמך. זו תוצאה של הפרדת הרשויות. בית המשפט לא קבע בעצמו קריטריונים ולא פסק פיצויים.

5. מהם ארבעת התנאים לתשתית עובדתית?

א. עמידה, שיהוי, מיצוי, ניקיון כפיים
ב. סמכות, הליך, מהות, סעד
ג. שימוע, הנמקה, פרסום, עיון
ד. איסוף נתונים, רלוונטיות, אמינות, מוצקות

התשובה הנכונה: ד. ארבעת התנאים לפי זמיר הם איסוף נתונים, רלוונטיות, אמינות ומוצקות. סמכות, הליך, מהות וסעד הן חלוקה כללית אחרת, ושימוע, הנמקה, פרסום ועיון הן חובות פרוצדורליות אחרות.

6. מהו מבחן "הראיה המנהלית"?

א. ראיה שאישר בית משפט
ב. ראיה קבילה בבית משפט פלילי
ג. ראיה בכתב בלבד
ד. ראיה שרשות סבירה הייתה רואה בה ערך הוכחתי וסומכת עליה

התשובה הנכונה: ד. ראיה מנהלית היא ראיה שרשות סבירה הייתה רואה בה ערך הוכחתי וסומכת עליה, והיא גמישה מכללי הראיות. הדרישה לראיה קבילה בבית משפט פלילי או לכתב בלבד אינה המבחן.

7. מה נקבע בלנסקי לגבי עדות שמיעה?

א. שבשונה מהדין הפלילי, רשות רשאית להסתמך עליה אם היא אמינה דיה
ב. שהיא פסולה תמיד
ג. שהיא מותרת רק בחירום
ד. שהיא מחייבת אישור בית משפט

התשובה הנכונה: א. בלנסקי נקבע שרשות רשאית להסתמך על עדות שמיעה, בשונה מהדין הפלילי, אם היא אמינה דיה לאדם סביר. לכן עדות שמיעה אינה פסולה תמיד ואינה מחייבת אישור בית משפט.

8. מה נקבע באייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון?

א. שיש לשקול ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור של מועמד למינוי — גם אחרי חנינה
ב. שחנינה מוחקת את העבר לכל דבר
ג. שהשר רשאי למנות כל אדם
ד. שאין לבדוק מועמדים

התשובה הנכונה: א. באייזנברג נקבע שיש לשקול ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור של מועמד גם אחרי חנינה, והמינוי בוטל. חנינה אינה מוחקת את העבר לצורך בדיקת התאמה למינוי. אין איסור לבדוק מועמדים.

9. מה נקבע בשללם נ' פקיד רישוי כלי ירייה?

א. שאין רישיונות נשק
ב. שהעתירה תיאורטית
ג. שאפשר לשלול רישיון על סמך כל עבירה
ד. ששלילת רישיון קיים מחייבת תשתית עובדתית מעמיקה, חזקה ועדכנית

התשובה הנכונה: ד. בשללם נקבע ששלילת רישיון קיים מחייבת תשתית עובדתית מעמיקה, חזקה ועדכנית, ולא די בעבירות אלימות קלות מהעבר. לכן לא ניתן לשלול רישיון על סמך כל עבירה.

10. באילו מקרים הרף הראייתי נמוך יותר?

א. בפסילת רשימה לכנסת
ב. בביטול תואר אקדמי
ג. בשלילת רישיון קיים
ד. בשומת מס — שמבוססת מעצם הגדרתה על אומדנים

התשובה הנכונה: ד. הרף הראייתי נמוך יותר בשומת מס, כי שומה מבוססת מעצם הגדרתה על אומדנים והשערות (בן שלמה). בפסילת רשימה, בשלילת רישיון קיים ובביטול תואר אקדמי נדרשת תשתית חזקה מאוד.

11. מה נקבע בגונזלס נ' משרד הפנים?

א. שכל סתירה מצדיקה דחיית מבקש מקלט
ב. שיש להתחשב בקשיים הראייתיים של מבקש מקלט; לא כל סתירה מצדיקה דחייה
ג. שהרף הראייתי זהה לפלילי
ד. שאין מקלט בישראל

התשובה הנכונה: ב. בגונזלס נקבע שיש להתחשב בקשיים הראייתיים של מבקש מקלט, ושלא כל סתירה מצדיקה דחייה. הרף אינו זהה לפלילי, והתשובה שכל סתירה מצדיקה דחייה הפוכה לפסק הדין.

12. מה נקבע בברגר נ' שר הפנים (שעון קיץ)?

א. שהעתירה נדחתה בשל שיהוי
ב. שהשר אינו יוצא ידי חובתו אם הוא דוחה חוות דעת חדשות ומסתמך על חוות דעת מלפני שלושים שנה
ג. שהשר רשאי להסתמך על כל חוות דעת
ד. שאין שעון קיץ

התשובה הנכונה: ב. בברגר נקבע שהשר אינו יוצא ידי חובתו כשהוא דוחה חוות דעת חדשות ומסתמך על חוות דעת מלפני שלושים שנה. הנושא הוא עדכניות הנתונים ולא קיומו של שעון קיץ או שיהוי.

---

13. מה נקבע במונא נ' שר הפנים?

א. שאין צורך בנתונים
ב. שאסור להסתמך על נתוני רשות אחרת
ג. שאפשר, ולעיתים חובה, להסתמך על נתוני רשות אחרת (כמו ביטוח לאומי) בקביעת מרכז חיים
ד. שמרכז חיים נקבע לפי הצהרה בלבד

התשובה הנכונה: ג. במונא נקבע שאפשר, ולעיתים אף חובה, להסתמך על נתוני רשות אחרת כמו ביטוח לאומי בקביעת מרכז חיים. זו דוגמה לאיסוף נתונים. האיסור על הסתמכות על נתוני רשות אחרת הפוך להלכה.

---

14. מה נדרש לפסילת רשימה לכנסת לפי ניימן?

א. חוות דעת של שר הביטחון בלבד
ב. שמועות מבוססות
ג. החלטת רוב בוועדה
ד. ראיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות

התשובה הנכונה: ד. בניימן נדרשות לפסילת רשימה ראיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות, כי הפגיעה בזכות הנבחר והבוחר חמורה. חוות דעת של שר או שמועות אינן מספיקות.

---

15. מה נקבע בעניין דותי?

א. שהרשות צדקה
ב. שאין אזרחות
ג. שהעותרת שיקרה
ד. שהתשתית לא עמדה בדרישות — סירוב לאזרחות מחשש להחזקת קטינה שלא כדין, בלי מסמכים מוכיחים

התשובה הנכונה: ד. בעניין דותי התשתית לא עמדה בדרישות: הסירוב לאזרחות נבע מחשש להחזקת קטינה שלא כדין, בלי מסמכים מוכיחים. כלומר הבעיה היא באמינות ובמוצקות הנתונים, ולא בכך שהעותרת שיקרה.

---

16. מה הקשר בין תשתית עובדתית לחובת ההנמקה?

א. התשתית נדרשת רק בבית משפט
ב. אין קשר
ג. אין נימוק בלי עובדות — הנימוקים נשאבים מהתשתית
ד. ההנמקה מחליפה את התשתית

התשובה הנכונה: ג. אין נימוק בלי עובדות: הנימוקים נשאבים מהתשתית. לכן שתי העילות שלובות. הנמקה אינה מחליפה תשתית, והתשתית נדרשת מהרשות בכל הליך, לא רק בבית משפט.

---

17. מה הקשר בין התנאי השני (רלוונטיות) לעילות אחרות?

א. לאיסור השיקול הזר — סינון נתונים שאינם שייכים לעניין
ב. לשיהוי
ג. לסבירות בלבד
ד. לזכות העמידה

התשובה הנכונה: א. התנאי השני, רלוונטיות, מתחבר לאיסור השיקול הזר: סינון נתונים שאינם שייכים לעניין. הוא לא קשור לשיהוי או לזכות עמידה, שהם עילות סף.

---

18. מה נקבע בהיועמ"ש נ' ועדת השחרורים?

א. שאין ועדת שחרורים
ב. שהחלטה לא תסתמך על נתונים מוקדמים מדי — נדרש מידע עדכני
ג. שהיועמ"ש אינו רשאי לעתור
ד. שאפשר להסתמך על נתונים ישנים

התשובה הנכונה: ב. בהיועמ"ש נ' ועדת השחרורים נקבע שהחלטה לא תסתמך על נתונים מוקדמים מדי ונדרש מידע עדכני לעת ההחלטה. הטענה שאפשר להסתמך על נתונים ישנים הפוכה לפסק הדין.

---

19. מה נקבע במוסטקי נ' פרקליטות המדינה?

א. שאין תארים מזויפים
ב. שהעתירה נדחתה בשיהוי
ג. שאפשר להחליט באופן גורף
ד. שנדרשת בדיקה פרטנית של ראיות לגבי כל מקרה, וראיות קונקרטיות לביטול הכרה אקדמית

התשובה הנכונה: ד. במוסטקי נקבע שההחלטה אינה גורפת אלא פרטנית, ושביטול הכרה אקדמית מחייב ראיות קונקרטיות לגבי כל מקרה. לא נקבע שאין תארים מזויפים, ולא נדחתה העתירה בשל שיהוי.

---

20. מה נקבע במלבסקי?

א. שאושר ביטול אזרחות על סמך דו"ח מודיעיני סודי — כראיה מנהלית
ב. שנדרש משפט פלילי
ג. שאין ביטול אזרחות
ד. שאסור להשתמש במידע מודיעיני

התשובה הנכונה: א. במלבסקי אושר ביטול אזרחות על סמך דו"ח מודיעיני סודי, שהוא ראיה מנהלית. לא נקבע שאסור להשתמש במודיעין, ולא שנדרש משפט פלילי לפני ביטול אזרחות.

---

21. מה הקושי המעשי בסעד של החזרה לרשות?

א. הרשות תמיד משנה את החלטתה
ב. אין קושי
ג. הרשות נוטה לא פעם להגיע לאותה תוצאה גם אחרי הבחינה המחודשת
ד. בית המשפט מחליט בעצמו

התשובה הנכונה: ג. הקושי המעשי בסעד של החזרה הוא שהרשות נוטה לא פעם להגיע לאותה תוצאה גם אחרי הבחינה המחודשת. בית המשפט אינו מחליט בעצמו, והרשות אינה בהכרח משנה את החלטתה.

---

22. מה פירוש "מוצקות" התשתית?

א. נתונים מבית משפט
ב. מסמכים חתומים בלבד
ג. היקף ועוצמת הנתונים ביחס לחומרת ההחלטה — ככל שההחלטה חשובה ופוגענית יותר, נדרשת תשתית מוצקה יותר
ד. מספר העמודים

התשובה הנכונה: ג. מוצקות פירושה היקף ועוצמת הנתונים ביחס לחומרת ההחלטה: ככל שההחלטה חשובה ופוגענית יותר, נדרשת תשתית מוצקה יותר. מספר העמודים או חתימות אינם המדד.

---

23. מה נקבע בסקאפי נ' מפקד כוחות צה"ל?

א. שהעתירה תיאורטית
ב. פה אחד שהתשתית פגומה
ג. שאין צורך בתשתית בעניינים ביטחוניים
ד. הרוב — התשתית מספקת; המיעוט — פגומה בהיעדר דו"ח משטרה על רקע לאומני

התשובה הנכונה: ד. בסקאפי הרוב סבר שהתשתית מספקת, והמיעוט סבר שהיא פגומה בהיעדר דו"ח משטרה על כך שהאירוע היה על רקע לאומני. לא היה פה אחד, והדיון נערך גם בנושא ביטחוני.

---

24. מדוע חשוב שהרשות תחשוף את התשתית העובדתית?

א. אין חשיבות
ב. כי לרשות פערי מידע עצומים מול הציבור והכנסת — החשיפה (בהנמקה ובעיון) מצמצמת את "בעיית הנציג"
ג. כי כך מקובל בחו"ל
ד. כדי להאריך את ההליך

התשובה הנכונה: ב. החשיפה של התשתית העובדתית מצמצמת את בעיית הנציג: לרשות פערי מידע עצומים מול הציבור והכנסת, וחשיפה בהנמקה ובעיון מאפשרת ביקורת. הנימוק "כך מקובל בחו"ל" או "להאריך את ההליך" אינו נכון.

---

25. האם רשות מנהלית כפופה לדיני הראיות הפורמליים של בית המשפט?

א. רק בעניינים פליליים
ב. כן, במלואם
ג. רק בבג"ץ
ד. לא — אבל עליה להסתמך על ראיה מנהלית שרשות סבירה הייתה סומכת עליה

התשובה הנכונה: ד. רשות מנהלית אינה כפופה לדיני הראיות הפורמליים של בית המשפט, אך עליה להסתמך על ראיה מנהלית שרשות סבירה הייתה סומכת עליה. לכן גמישות עם גבולות, ולא כפיפות מלאה ולא היעדר דרישות.

---

26. ועדה מקומית דחתה בקשה להיתר בנייה בנימוק שהיא "מתנגדת לבנייה באזור" בלי לבדוק את התוכנית החלה, בלי סקר תחבורה ובלי לבחון חלופות. מהי הטענה החזקה ביותר?

א. העדר תשתית עובדתית ועבודת מטה, וכן אי-בחינת חלופות (יורונט)
ב. חוסר סמכות של הוועדה לדון בבקשות
ג. ניגוד עניינים של חבר ועדה
ד. שיהוי בהגשת הבקשה

התשובה הנכונה: א. כשהרשות מחליטה בלי נתונים ובלי לבחון חלופות, הפגם הוא בתשתית העובדתית ובעבודת המטה. אין בעובדות סימן לחוסר סמכות, שיהוי או ניגוד עניינים, ולכן הטענות האחרות אינן המרכזיות.

---

27. רשות סירבה להעניק היתר על סמך חוות דעת מקצועית מלפני כ-30 שנה, בלי לשקול חוות דעת חדשות שהוגשו. מה הדין?

א. ההחלטה תקפה כי רשות אינה צריכה לבחון חוות דעת שהוגשו
ב. ההחלטה תקפה אם העותר לא עמד בנטל הראיה בבית משפט פלילי
ג. ההחלטה פגומה, כי הרשות חייבת להסתמך על נתונים עדכניים ולשקול חוות דעת חדשות (ברגר)
ד. ההחלטה תקפה כי חוות דעת מקצועית אינה מתיישנת

התשובה הנכונה: ג. ברגר קבע שהרשות אינה יוצאת ידי חובה כשהיא מתעלמת מחוות דעת חדשות ונשענת על ישנה. רף ההוכחה הפלילי אינו הרלוונטי, והרשות אינה פטורה מלבחון חומר שהוגש לה.

---

28. בהחלטה על שלילת אזרחות נשענה הרשות על דו"ח מודיעיני סודי. העותר טוען שאין לו גישה לדו"ח ולכן ההחלטה בטלה. מה העמדה לפי הפסיקה בפרק?

א. אסור בכל מקרה להסתמך על מודיעין סודי
ב. אפשר להסתמך על מודיעין כראיה מנהלית (מלבסקי), אך הרף עולה עם חומרת הפגיעה ובית המשפט בוחן את התשתית
ג. צריך משפט פלילי לפני כל ביטול אזרחות
ד. מותר להסתמך על כל מודיעין בלי בדיקה

התשובה הנכונה: ב. לפי מלבסקי מודיעין סודי יכול להיות ראיה מנהלית, אך ככל שהפגיעה חמורה הרף עולה והתשתית נבחנת. איסור מוחלט או פטור מבדיקה נוגדים את מבחן הראיה המנהלית, ומשפט פלילי אינו תנאי.

---

29. רשות החליטה לבטל מינוי מועמד לתפקיד בכיר, כי נתקבלה "הערכה כללית" שהוא אינו מתאים. לא הוצגו נתונים קונקרטיים. מה הבעיה העיקרית?

א. הבעיה היא שהרשות נקטה סמכות עזר
ב. אין בעיה, שכן רשות אינה צריכה לבסס החלטות
ג. הבעיה היא היעדר פרסום ברשומות
ד. התשתית אינה מוצקה: ככל שהפגיעה חמורה יותר נדרשות ראיות קונקרטיות ולא הערכה כללית

התשובה הנכונה: ד. הערכה כללית בלי נתונים אינה מקיימת את תנאי המוצקות. אין חובת פרסום ברשומות בעניין, והסמכות אינה העניין. הרשות כן חייבת תשתית, ובייחוד כשמבטלים מינוי.

פסיקה בפרק

בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב נ' שרת התקשורת
עובדות: משרד התקשורת קבע קריטריונים בתחום שירותי שיחות בדרך הקלה לו, בלי עבודת מטה, אף שהיו חלופות טובות ופחות פוגעניות.
הלכה: הלכה: הרשות לא ביצעה עבודת מטה ולא גיבשה תשתית עובדתית אמינה, והפגיעה בחופש העיסוק לא הייתה מידתית. הסעד: החזרת העניין לרשות. חשיבות למבחן: הלכת היסוד של התשתית העובדתית.

בג"ץ 442/71 לנסקי נ' שר הפנים
עובדות: שר הפנים סירב לבקשת מעמד על סמך מידע שכלל עדויות שמיעה.
הלכה: הלכה: בשונה מהדין הפלילי אפשר להסתמך על עדות שמיעה; המבחן הוא ראיה שאדם סביר היה רואה בה ערך הוכחתי וסומך עליה. חשיבות למבחן: מבחן הראיה המנהלית.

בג"ץ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון
עובדות: מינוי מנכ"ל למשרד ממשלתי שבעברו פרשות חמורות, אף שניתנה לו חנינה.
הלכה: הלכה: ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור נשקלות גם אחרי חנינה. המינוי בוטל.
חשיבות למבחן: ראיה מנהלית במינויים.

בג"ץ שללם נ' פקיד רישוי כלי ירייה; בג"ץ ג'ועמיס נ' שר הפנים (מועצת זרזיר)
עובדות: שלילת רישיון נשק קיים על סמך עבירות קלות ישנות; ביטול החלטת שר קודם שיצרה ציפיות.
הלכה: הלכה: שלילת רישיון קיים מחייבת תשתית מעמיקה, חזקה ועדכנית; ביטול החלטה קודמת מחייב תשתית איתנה ולא שמועות. הרף עולה כשנפגעות זכויות יסוד. חשיבות למבחן: מוצקות לפי חומרה.

בג"ץ ברגר נ' שר הפנים (שעון הקיץ); בג"ץ מונא נ' שר הפנים; בג"ץ מוניות הדרים נ' שר התחבורה
עובדות: שר הסתמך על חוות דעת ישנה; רשות נדרשה לנתוני רשות אחרת; מפקח התעלם מנתוני רשויות מקומיות.
הלכה: הלכה: אין לדחות חוות דעת חדשות ולהישען על ישנות; לעיתים חובה להסתמך על נתוני רשות אחרת; יש להתחשב בנתונים רלוונטיים. חשיבות למבחן: התנאי הראשון, איסוף נתונים.

פרק 8

כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

1. מתי קמה חובת השימוע לפי "מבחן הפגיעה" (ברמן)?

א. רק בהליך מעין-שיפוטי
ב. כשהרשות מבקשת לפגוע באזרח פגיעה ישירה וממשית
ג. רק בתקנות
ד. רק אם הפרט ביקש

התשובה הנכונה: ב. לפי מבחן הפגיעה בברמן חובת השימוע קמה כשהרשות מבקשת לפגוע באזרח פגיעה ישירה וממשית, גם בלי הליך מעין-שיפוטי. לכן המסיח "רק בהליך מעין-שיפוטי" צר מדי, ואין תנאי שהפרט יבקש.

2. האם יש מתכונת אחת לשימוע?

א. לא — בכתב, בעל פה, בזום, פרטני או קבוצתי, לפי הנסיבות; אבל תמיד בלב פתוח
ב. כן — רק בבית משפט
ג. כן — תמיד בכתב
ד. כן — תמיד בעל פה

התשובה הנכונה: א. אין מתכונת אחת לשימוע: הוא יכול להיות בכתב, בעל פה, בזום, פרטני או קבוצתי, לפי הנסיבות, אבל תמיד בלב פתוח. הטענה שהוא תמיד בעל פה או תמיד בכתב שגויה, והוא לא מוגבל לבית משפט.

3. מהם רכיבי הענף הפסיבי של השימוע?

א. עורך דין וחקירה נגדית
ב. זמן והזדמנות
ג. מסירת הודעה עם המידע הרלוונטי, ושימוע בפני הגורם המוסמך
ד. פרסום ברשומות

התשובה הנכונה: ג. שני רכיבי הענף הפסיבי של השימוע הם מסירת הודעה עם המידע הרלוונטי ושימוע בפני הגורם המוסמך. עו"ד וחקירה נגדית שייכים לזכות טיעון מוגברת, ופרסום ברשומות הוא עניין אחר.

4. מתי זכות הטיעון מוגברת (עו"ד, חקירה נגדית)?

א. בתקנות
ב. אף פעם
ג. בכל החלטת ביצוע
ד. בהליך מעין-שיפוטי

התשובה הנכונה: ד. זכות הטיעון מוגברת, כולל עו"ד וחקירה נגדית, בהליך מעין-שיפוטי, כמו מפקח על המקרקעין, כי יש שם סכסוך בין צדדים. בתקנות היא חלשה, ובכל החלטת ביצוע אינה מוגברת בהכרח.

5. איזה מהבאים אינו חריג לחובת השימוע?

א. סמכות מעין-חקיקה
ב. ויתור מדעת
ג. אי-נוחות של הרשות
ד. דחיפות אובייקטיבית

התשובה הנכונה: ג. חריגים לחובת השימוע הם סמכות מעין-חקיקה, ויתור מדעת ודחיפות אובייקטיבית. אי-נוחות של הרשות אינה חריג, ולכן לא תפטור אותה מהחובה לשמוע את מי שנפגע מהחלטתה.

6. מה נקבע בסרטי נוח?

א. שהדחיפות פוטרת משימוע
ב. שההיתר בוטל כדין
ג. שהדחיפות נבחנת אובייקטיבית; רשות שגרמה לדחיפות בעצמה אינה פטורה
ד. שאין ביקורת סרטים

התשובה הנכונה: ג. בסרטי נוח נקבע שהדחיפות נבחנת אובייקטיבית, ושרשות שגרמה לדחיפות בעצמה, למשל על ידי ההמתנה לרגע האחרון, אינה פטורה משימוע. לכן דחיפות כשלעצמה אינה פוטרת, והביטול לא נחשב כדין.

7. על מי הנטל בשימוע מאוחר?

א. על הפרט
ב. על בית המשפט
ג. על הרשות — להוכיח שנערך בלב פתוח ונפש חפצה
ד. אין נטל

התשובה הנכונה: ג. בשימוע מאוחר, שנערך אחרי שהתקבלה החלטה, הנטל על הרשות להוכיח שנערך בלב פתוח ובנפש חפצה, כי ההחלטה כבר התקבלה. הנטל אינו על הפרט, ולא על בית המשפט.

8. מה מטרת האיסור על ניגוד עניינים?

א. להאריך הליכים
ב. להעניש
ג. לפצות
ד. מניעתית — למנוע מצב שבו קיים חשש, בלי לבדוק את השיקולים בפועל

התשובה הנכונה: ד. מטרת האיסור על ניגוד עניינים מניעתית: למנוע מצב שבו קיים חשש, בלי לבדוק את השיקולים בפועל. זה בבחינת "אל תביאוני לידי ניסיון". היא לא נועדה להעניש, לפצות או להאריך הליכים.

---

9. מהו המבחן לניגוד עניינים אישי?

א. הוכחה מלאה
ב. חשש סביר — נבחן אובייקטיבית
ג. הודאת העובד
ד. אפשרות ממשית

התשובה הנכונה: ב. לניגוד עניינים אישי המבחן הוא חשש סביר הנבחן אובייקטיבית. אפשרות ממשית היא מבחן לניגוד מוסדי. הוכחה מלאה או הודאת העובד אינן נדרשות, כי הכלל מניעתי ולא עונשי.

---

10. מהו המבחן לניגוד עניינים מוסדי?

א. חשש סביר
ב. הוכחה פלילית
ג. אפשרות ממשית
ד. החלטת השר

התשובה הנכונה: ג. לניגוד עניינים מוסדי המבחן הוא אפשרות ממשית, כמו בפתח תקווה. חשש סביר הוא מבחן הניגוד האישי. הוכחה פלילית והחלטת שר אינן המבחן, ולכן שניהם שגויים.

---

11. מה נקבע במושלב נ' הוועדה המחוזית?

א. שאין תכנון בקיבוצים
ב. שנדרשת הוכחה
ג. שההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי, אף שלא נמצא פגם תכנוני
ד. שההחלטה תקפה כי אין פגם תכנוני

התשובה הנכונה: ג. במושלב ההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי, אף שלא נמצא פגם תכנוני, כי המבחן מניעתי. הטענה שנדרשה הוכחה או שההחלטה תקפה בהיעדר פגם תכנוני נדחתה.

---

12. מה נקבע בסיעת הליכוד נ' עיריית פתח תקווה?

א. שוועדת ביקורת מיותרת
ב. שאין בעיה לשבת בשתי הוועדות
ג. שהעתירה תיאורטית
ד. שיש אפשרות ממשית לניגוד עניינים מוסדי — לשבת בוועדה שמייעצת לראש העירייה ובוועדה שמבקרת אותו

התשובה הנכונה: ד. בעניין פתח תקווה נקבעה אפשרות ממשית לניגוד עניינים מוסדי: קשה לבקר את עצמך כשיושבים גם בוועדה המייעצת לראש העירייה וגם בוועדה המבקרת אותו. לא נקבע שוועדת ביקורת מיותרת.

---

13. מה עושים בניגוד עניינים בעוצמה נמוכה?

א. נטרול נקודתי — הימנעות מישיבה מסוימת, האצלת סמכויות, הסדר ניגוד עניינים
ב. מעבירים לבית משפט
ג. תמיד מבטלים
ד. מתעלמים

התשובה הנכונה: א. בניגוד עניינים בעוצמה נמוכה אפשר לנטרל נקודתית, כמו הימנעות מישיבה מסוימת, האצלת סמכויות או הסדר ניגוד עניינים. לא תמיד מבטלים; ובעוצמה גבוהה מבטלים או בוחרים אחרת.

---

14. מה קובע חוק ההנמקות (1958)?

א. חובה לנמק כל פעולה
ב. חובה לפרסם
ג. שעל בקשה בכתב יש להחליט ולהשיב בכתב בהקדם, לא יאוחר מ-45 ימים; ובסירוב — לנמק
ד. חובה לשמוע

התשובה הנכונה: ג. חוק ההנמקות (1958) קובע שעל בקשה בכתב יש להחליט ולהשיב בכתב בהקדם, לא יאוחר מ-45 ימים, ובסירוב לנמק. הוא אינו מחייב לנמק כל פעולה, ואינו קובע חובת פרסום או שמיעה.

---

15. האם חובת ההנמקה לפי החוק חלה על פעולה שהרשות עשתה מיוזמתה?

א. כן
ב. לא — היא חלה כשהרשות נתבקשה בכתב להפעיל סמכות
ג. רק בבג"ץ
ד. רק בתקנות

התשובה הנכונה: ב. חובת ההנמקה לפי החוק חלה כשהרשות נתבקשה בכתב להפעיל סמכות, ולא על פעולה שהרשות עשתה מיוזמתה. זה תנאי מצטבר. לכן "כן" כללי או "רק בבג"ץ" אינם מדויקים.

---

16. מה התוצאה של אי-הנמקה לפי החוק?

א. ההחלטה בטלה אוטומטית
ב. ההחלטה אינה בטלה בשל כך בלבד, אך בכל הליך — הנטל על הרשות להראות שפעלה כדין
ג. אין תוצאה
ד. פיצוי אוטומטי

התשובה הנכונה: ב. אי-הנמקה לפי החוק אינה מבטלת את ההחלטה בשל כך בלבד, אבל בכל הליך הנטל עובר לרשות להראות שפעלה כדין. לכן אין ביטול אוטומטי, ואין פיצוי אוטומטי.

---

17. מה נקבע בשפירא לגבי הנמקה של גוף רב-חברים?

א. שגם הוא חייב לנמק — במיוחד שם יש חשש לשיקולים פסולים
ב. שאין חובה בלשכה
ג. שהוא פטור
ד. שרק היו"ר מנמק

התשובה הנכונה: א. בשפירא נקבע שגם גוף רב-חברים חייב לנמק, במיוחד שם שיש חשש לשיקולים פסולים, והוועד נדרש לנמק. הוא אינו פטור, ואין כך שרק היושב ראש מנמק.

---

18. מתי פטורה הרשות מהנמקה?

א. כשההנמקה עלולה לפגוע באינטרס חשוב, כמו ביטחון המדינה
ב. תמיד
ג. כשאין לה זמן
ד. כשהבקשה ארוכה

התשובה הנכונה: א. הרשות פטורה מהנמקה כשהיא עלולה לפגוע באינטרס חשוב, כמו ביטחון המדינה. חוסר זמן או אורך הבקשה אינם נימוק לפטור, והיא אינה פטורה תמיד.

---

19. מהם התנאים הפורמליים להיוועצות כהלכה?

א. מוקדמת; מסירת מלוא המידע וזמן סביר; היכרות מוקדמת אינה פוטרת
ב. בכתב בלבד
ג. דו-צדדית ובלב פתוח
ד. בנוכחות עו"ד

התשובה הנכונה: א. התנאים הפורמליים להיוועצות כהלכה הם שהיא מוקדמת, שנמסר בה מלוא המידע ושניתן זמן סביר. היכרות מוקדמת אינה פוטרת. אין דרישה שתהיה בכתב או בנוכחות עורך דין.

---

20. מה נקבע בבוקובזה נ' שר החינוך?

א. שאין חובת היוועצות
ב. שהיוועצות מאוחרת תקינה
ג. שהשר חייב לקבל את העמדה
ד. שהיוועצות שהתקיימה אחרי שהתקציב אושר ושנת הלימודים החלה — פסולה

התשובה הנכונה: ד. בבוקובזה נקבע שהיוועצות שהתקיימה אחרי שהתקציב אושר ושנת הלימודים החלה פסולה, כי היא לא מוקדמת. לכן ההיוועצות המאוחרת אינה תקינה, ואין זה שהשר חייב לקבל את עמדת המייעץ.

---

21. מה היו הפגמים בהיוועצות בעניין עיר דוד?

א. אין פגמים
ב. שהמועצה לא התכנסה
ג. רק שהשר לא היה מוסמך
ד. זמן קצר (מהיום למחר במקום 7 ימים), מידע חלקי, והחלטה מראש תחת לחצים

התשובה הנכונה: ד. בעיר דוד היו שלושה פגמים: זמן קצר מדי (מהיום למחר במקום 7 ימים), מידע חלקי, והחלטה מראש תחת לחצים. לכן ההיוועצות פסולה. השר היה מוסמך, ולא נטען שהמועצה לא התכנסה.

---

22. מה נקבע באשקר נ' משיח לגבי סטייה מעמדת הגוף המייעץ?

א. שאפשר לסטות, אבל לא "על דרך הסתם" — רק בנימוקים מבוססים; ומשקל רב יותר לגוף מומחה
ב. שאסור לסטות
ג. שאין משקל לעמדת המייעץ
ד. שבית המשפט מחליט

התשובה הנכונה: א. באשקר נ' משיח נקבע שאפשר לסטות מעמדת הגוף המייעץ, אבל לא על דרך הסתם, כלומר בנימוקים מבוססים, ושמשקל רב יותר ניתן לגוף מומחה. אין איסור מוחלט לסטות, ולעמדת המייעץ יש משקל.

---

23. מה נקבע באיגוד מכוני הרישוי נ' שרת התחבורה (2024)?

א. שהעתירה נדחתה
ב. שאין ועדת מחירים
ג. שהשרה רשאית לסטות בכל נימוק
ד. שנימוקים כלליים (יוקר המחיה, עדכון עתידי) אינם מספיקים לסטייה מהמלצת ועדה מקצועית — העתירה התקבלה

התשובה הנכונה: ד. באיגוד מכוני הרישוי נקבע שנימוקים כלליים, כמו יוקר המחיה ועדכון עתידי, אינם מספיקים לסטייה מהמלצת ועדה מקצועית, והעתירה התקבלה. השרה אינה רשאית לסטות בכל נימוק.

---

24. מהי היוועצות שהיא "קליפה ריקה"?

א. היוועצות קצרה
ב. היוועצות בכתב
ג. היוועצות בזום
ד. היוועצות למראית עין, בלי שיח אמיתי ובלי לב פתוח — אינה ממלאת את החובה

התשובה הנכונה: ד. היוועצות "קליפה ריקה" היא היוועצות למראית עין, בלי שיח אמיתי ובלי לב פתוח, והיא אינה ממלאת את החובה. זום, כתב או קיצור הזמן כשלעצמם אינם הופכים אותה לקליפה ריקה.

---

25. מאיזה עיקרון נגזרים כללי הצדק הטבעי?

א. חובת הנאמנות של עובד הציבור
ב. חופש העיסוק
ג. הפרדת רשויות
ד. הסמכות השיורית

התשובה הנכונה: א. כללי הצדק הטבעי נגזרים מחובת הנאמנות של עובד הציבור: מי שמנהל נכסי ציבור צריך לשמוע, לנמק ולהימנע מניגוד עניינים. הפרדת הרשויות מסדרת את הסמכות, ולא את הפרוצדורה.

---

26. עירייה הודיעה לבעל עסק כי רישיונו יישלל בתוך שבוע, בלי להודיע לו על העילה ובלי לאפשר לו לטעון. העירייה טוענת שאין חובת שימוע בהחלטת ביצוע. מה הדין?

א. חובת שימוע קמה רק אם העסק ביקש זאת מראש בכתב
ב. אין חובת שימוע בהחלטת ביצוע, כי שימוע שמור לשיפוט בלבד
ג. חובת שימוע חלה רק על ועדות ערר
ד. חובת שימוע קמה כשההחלטה פוגעת ישירות וממשית בפרט, גם בהחלטת ביצוע (ברמן), ויש לתת הודעה ולשמוע בלב פתוח

התשובה הנכונה: ד. ברמן קבע שמבחן הפגיעה הוא הקובע ולא סוג הסמכות. שלילת רישיון היא פגיעה ישירה וממשית ולכן יש שימוע. הדרישה שהפרט יבקש מראש, או שהחובה מוגבלת לשיפוט, אינן קיימות.

---

27. שר הוסמך להתקין תקנות לאחר היוועצות עם גוף מקצועי. השר שלח אל הגוף טיוטה שעה לפני ההחלטה, בלי נתונים, והתקין את התקנות. מה הדין?

א. ההיוועצות תקינה, כי עצם הפנייה לגוף מספיק
ב. ההיוועצות תקינה, כי שר אינו חייב לקבל את העמדה בכל מקרה
ג. ההיוועצות פסולה כי לא ניתן זמן סביר ומידע מלא, ולא נעשתה בלב פתוח (עיר דוד)
ד. ההיוועצות פסולה רק אם הגוף ביקש עו"ד

התשובה הנכונה: ג. עיר דוד מדגימה היוועצות פגומה בשל זמן קצר, מידע חלקי והחלטה מראש. שר אמנם אינו חייב לקבל את העמדה, אך התנאי הוא היוועצות כהלכה. אין דרישה לעו"ד.

---

28. עובד ציבור דחה בקשה של אזרח שנשלחה בכתב לפני חודשיים ולא השיב. האזרח עותר. מה הטענה העיקרית?

א. הפרת כלל ההסדרים הראשוניים
ב. הפרת חוק ההנמקות: על בקשה בכתב יש להשיב בכתב בהקדם ולא יאוחר מ-45 ימים, ובסירוב לנמק
ג. הפרת חובת הפרסום ברשומות
ד. חריגה מסמכות עזר

התשובה הנכונה: ב. החוק חל כשנתבקשה פעולה בכתב, ומחייב תשובה מנומקת בתוך 45 ימים. פרסום, סמכות עזר והסדרים ראשוניים הם נושאים אחרים שאינם נוגעים לעובדות.

---

29. חבר מועצה שהוא גם בעל מניות בחברה שמתמודדת במכרז הצביע בוועדת המכרזים. מהו המבחן?

א. המבחן הוא אפשרות ממשית, ולא חשש סביר
ב. נדרש שהחבר יודה בניגוד
ג. נדרשת הוכחה פלילית של השפעה
ד. ניגוד עניינים אישי נבחן לפי חשש סביר, ואין צורך להוכיח שהשפיע בפועל

התשובה הנכונה: ד. באישי המבחן הוא חשש סביר ומניעתי (מושלב). אפשרות ממשית היא המבחן למוסדי. הוכחה או הודאה אינן נדרשות, ואין מקום להמתין לפגיעה בפועל.

פסיקה בפרק

בג"ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים (זכות הטיעון)
עובדות: תושבי שכונה ביקשו להשמיע טענותיהם לפני העברתה לתחום עירייה אחרת.
הלכה: הלכה: מבחן הפגיעה – פגיעה ישירה וממשית מחייבת לאפשר לנפגע לטעון, גם בסמכות ביצוע; היקף השימוע וצורתו תלויים בנסיבות. חשיבות למבחן: מקור זכות הטיעון.

בג"ץ 549/75 סרטי נוח נ' המועצה לביקורת סרטים
עובדות: יום לפני הקרנת בכורה ביקשה המועצה לבטל היתר בלי שימוע, בטענת דחיפות.
הלכה: הלכה: הדחיפות נבחנת אובייקטיבית; הרשות לא הייתה צריכה להמתין לרגע האחרון, והטענה נדחתה. חשיבות למבחן: דחיפות שהרשות יצרה אינה פוטרת משימוע.

בג"ץ מושלב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
עובדות: תוכנית לקיבוץ כברי אושרה בהשתתפות מי שהיה לו אינטרס אישי.
הלכה: הלכה: אף שלא נמצא פגם תכנוני, ההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי. חשיבות למבחן: מבחן החשש הסביר, מניעתי ואובייקטיבי.

סיעת הליכוד נ' עיריית פתח תקווה
עובדות: חבר מועצה ישב גם בוועדה המייעצת לראש העירייה וגם בוועדת הביקורת עליו.
הלכה: הלכה: אפשרות ממשית לניגוד עניינים מוסדי, כי קשה לבקר את עצמך. חשיבות למבחן: מבחן האפשרות הממשית.

בג"ץ 142/70 שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (הנמקה)
עובדות: ועד הלשכה גנז תלונה נגד עורך דין וסירב לנמק.
הלכה: הלכה: חובה לנמק גם בגוף רב-חברים, שחבריו מצביעים כל אחד מטעמיו, במיוחד שם יש חשש לשיקולים פסולים. חשיבות למבחן: היקף חובת ההנמקה.

בג"ץ 512/81 המכון לארכיאולוגיה נ' שר החינוך (עיר דוד)
עובדות: השר הפסיק חפירות לאחר היוועצות חפוזה עם המועצה הארכיאולוגית.
הלכה: הלכה: שלושה פגמים – זמן קצר מדי, מידע חלקי, והחלטה מראש תחת לחצים; ההיוועצות פסולה. חשיבות למבחן: התנאים הפורמליים והמהותיים להיוועצות.

בג"ץ בוקובזה נ' שר החינוך
עובדות: ההיוועצות התקיימה אחרי שהתקציב אושר ושנת הלימודים החלה.
הלכה: הלכה: היוועצות מאוחרת פסולה; היוועצות צריכה להיות מוקדמת. חשיבות למבחן: תנאי המועד.

אשקר נ' משיח; איגוד מכוני הרישוי נ' שרת התחבורה (2024)
עובדות: בעל סמכות סטה מהמלצת גוף מייעץ מקצועי.
הלכה: הלכה: הנטייה לקבל את עמדת המייעץ; אפשר לסטות, אך לא על דרך הסתם אלא בנימוקים מבוססים, ומשקל רב יותר לגוף מומחה. בשני המקרים העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: היוועצות אינה טקס.

פרק 9

פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

1. איזו נורמה של חקיקת משנה חייבת פרסום ברשומות?

א. תקנה בת-פועל תחיקתי
ב. רק תקנות שעת חירום
ג. רק חוקי עזר
ד. כל הוראה

התשובה הנכונה: א. חובת פרסום ברשומות חלה על תקנה בת-פועל תחיקתי, לפי ס' 17 לפקודת הפרשנות, ולא על כל הוראה. תקנות שעת חירום וחוקי עזר אינם התנאי היחיד, שכן הקריטריון הוא אופיה של הנורמה.

2. מהם שני הסממנים של תקנה בת-פועל תחיקתי (אלכסנדרוביץ')?

א. אישור כנסת ופרסום
ב. כלליות (לציבור בלתי מסוים) ונורמטיביות (נורמה חדשה) — מצטברים
ג. שימוע והנמקה
ד. חתימה ופרסום

התשובה הנכונה: ב. שני הסממנים לפי אלכסנדרוביץ' הם כלליות, כלומר פנייה לציבור בלתי מסוים, ונורמטיביות, כלומר יצירת נורמה חדשה. הם מצטברים. חתימה ופרסום או אישור כנסת אינם הסממנים של סיווג.

3. מה נקבע באלכסנדרוביץ'?

א. שסוחרים פטורים ממס
ב. שצו אינו תקנה
ג. שהצו היה תקנה בת-פועל תחיקתי שלא פורסמה — וכתב האישום בוטל
ד. שאין חובת פרסום

התשובה הנכונה: ג. באלכסנדרוביץ' נקבע שהצו היה תקנה בת-פועל תחיקתי שלא פורסמה, ולכן כתב האישום בוטל. כלומר טענה מנהלית הועלתה כהגנה בהליך פלילי. לא נקבע שסוחרים פטורים ממס.

4. האם "הודעה" או "צו" מכוח חוק יכולים לחייב פרסום ברשומות?

א. רק אם נחתמו בידי שר
ב. כן — אם הם עומדים בשני הסממנים
ג. רק בחירום
ד. לא — רק "תקנה"

התשובה הנכונה: ב. צו או הודעה מכוח חוק יכולים לחייב פרסום אם הם עומדים בשני הסממנים, כי הקובע הוא התוכן ולא הכותרת. התשובה "רק תקנה" או "רק בחירום" מתעלמת מכלל זה.

5. מי רשאי לפטור תקנה בת-פועל תחיקתי מפרסום ברשומות (האז)?

א. מתקין התקנות
ב. השר הממונה
ג. בית המשפט
ד. רק הכנסת, בחוק — ובלבד שיהיה פרסום חלופי

התשובה הנכונה: ד. לפי האז רק הכנסת, בחוק, רשאית לפטור תקנה בת-פועל תחיקתי מפרסום, ובלבד שיהיה פרסום חלופי, כי אין חוקי סתר. מתקין התקנות, השר או בית המשפט אינם רשאים לפטור.

6. לפי האז, על מה חלה הסיפא "אם אין הוראה אחרת"?

א. על מועד תחילת התוקף בלבד
ב. על אף אחד
ג. על שני הדברים
ד. על חובת הפרסום

התשובה הנכונה: א. לפי האז הסיפא "אם אין הוראה אחרת" חלה על מועד תחילת התוקף בלבד, ולא על חובת הפרסום עצמה. כך חובת הפרסום נשמרת גם כשהמחוקק מאפשר מועד אחר.

7. מה נקבע ברונן נ' היועמ"ש?

א. שהנהג זוכה
ב. שאין תמרורים
ג. שכל תמרור חייב פרסום ברשומות
ד. שתוכן התמרור הוא נורמה שחייבת פרסום, והצבתו — נתון עובדתי המפעיל את הנורמה, פטור

התשובה הנכונה: ד. ברונן נקבע שתוכן התמרור הוא נורמה שחייבת פרסום, והצבתו היא נתון עובדתי המפעיל את הנורמה ופטורה. לכן לא כל תמרור חייב פרסום ברשומות, והנהג לא זוכה אוטומטית.

8. מה התוצאה של אי-פרסום כיום?

א. פיצוי אוטומטי
ב. בטלות יחסית — לפי היקף הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי (אזרזר)
ג. בטלות מוחלטת תמיד
ד. אין תוצאה

התשובה הנכונה: ב. כיום התוצאה של אי-פרסום היא בטלות יחסית, לפי היקף הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי, ולא בטלות מוחלטת (אזרזר). "אין תוצאה" או פיצוי אוטומטי אינם נכונים.

9. מה נקבע באזרזר נ' משרד האוצר?

א. שהעתירה תיאורטית
ב. שאין חובת פרסום
ג. שכל תושבי מיתר זכאים להטבה
ד. שנפל פגם, אבל הפגיעה רק במי שהעתיקו את מגוריהם בהסתמך על המידע — ועתירתו התקבלה

התשובה הנכונה: ד. באזרזר נקבע שנפל פגם, אך הפגיעה היא רק במי שהעתיקו את מגוריהם בהסתמך על המידע המוטעה, ועתירתו התקבלה. לא כל התושבים זכאים להטבה, והעתירה אינה תיאורטית.

---

10. מהו מועד תחילת התוקף של תקנה כברירת מחדל?

א. יום האישור בכנסת
ב. 30 יום אחרי הפרסום
ג. יום החתימה
ד. יום הפרסום ברשומות

התשובה הנכונה: ד. כברירת מחדל מועד תחילת התוקף של תקנה הוא יום הפרסום ברשומות, אלא אם נקבע אחרת. יום החתימה, 30 יום מאוחר יותר או אישור הכנסת אינם ברירת המחדל.

---

11. מתי תחולה רטרואקטיבית של תקנה בעייתית במיוחד?

א. אף פעם
ב. כשהיא קובעת עבירה פלילית חדשה, מטילה תשלום על שירות שכבר ניתן, או שוללת הטבה
ג. כשהיא מיטיבה
ד. כשהיא קצרה

התשובה הנכונה: ב. תחולה רטרואקטיבית בעייתית במיוחד כשהתקנה קובעת עבירה פלילית חדשה, מטילה תשלום על שירות שכבר ניתן או שוללת הטבה. תחולה מיטיבה בעייתית פחות, והיא אינה אסורה לחלוטין.

---

12. האם תחולה פרוספקטיבית (עתידית) רצויה?

א. כן — מאפשרת לציבור להתכונן, במיוחד כי הליך התקנת תקנות אינו פומבי
ב. רק בחוקים
ג. לא
ד. רק בחירום

התשובה הנכונה: א. תחולה פרוספקטיבית רצויה: הציבור צריך זמן להתכונן, במיוחד כי הליך התקנת תקנות אינו פומבי בדרך כלל. לכן התשובה "לא" או "רק בחוקים" שגויה, והיא לא מוגבלת לחירום.

---

13. מהי "הוראת מינהל" לפי חוק הפרשנות?

א. חוק עזר
ב. תקנה בת-פועל תחיקתי
ג. פסק דין
ד. הוראה, מינוי, הודעה, היתר או רישיון בכתב מכוח חיקוק — שאינם בני-פועל תחיקתי

התשובה הנכונה: ד. הוראת מינהל לפי חוק הפרשנות היא הוראה, מינוי, הודעה, היתר או רישיון בכתב מכוח חיקוק שאינם בני פועל תחיקתי, והם אינם חייבים פרסום ברשומות. תקנה וחוק עזר הם נורמות כלליות.

---

14. מה נקבע באפרתי נ' אוסטפלד?

א. שאין הנחיות פנימיות
ב. שכתב האישום תקין בכל מקרה
ג. שהנחיות פנימיות חייבות פרסום ברשומות
ד. שאינן חייבות פרסום ברשומות, אך יש להביא לידיעת הציבור הנחיות שיש להן חשיבות לציבור

התשובה הנכונה: ד. באפרתי נ' אוסטפלד נקבע שהנחיות פנימיות אינן חייבות פרסום ברשומות, אך הנחיות שיש להן חשיבות לציבור יש להביא לידיעתו. הטענה שהן חייבות פרסום ברשומות או שכתב האישום תקין תמיד נדחתה.

---

15. מה קובע ס' 6(א) לחוק חופש המידע?

א. חובת הנמקה
ב. שרשות תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן חשיבות לציבור
ג. חובת פרסום תקנות
ד. חובת שימוע

התשובה הנכונה: ב. סעיף 6(א) לחוק חופש המידע קובע שרשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור. זו אינה חובת הנמקה, שימוע או פרסום תקנות.

---

16. האם המבקש מידע לפי חוק חופש המידע צריך להראות אינטרס?

א. לא — לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע
ב. כן
ג. רק עיתונאים
ד. רק אם המידע עליו

התשובה הנכונה: א. לפי חוק חופש המידע לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע ואין צורך להראות אינטרס. הזכות אינה מוגבלת לעיתונאים או למי שהמידע עליו.

---

17. מה נקבע בהמל"ג נ' הארץ?

א. שדיונים פנימיים חסויים תמיד
ב. שאין חוק חופש מידע
ג. שעיתונים פטורים
ד. שאין די בהשתייכות לחריג — על הרשות להראות טעם ממשי; וחוק חופש המידע כפוף למשפט המנהלי

התשובה הנכונה: ד. בהמל"ג נ' הארץ נקבע שאין די בהשתייכות לחריג, ושעל הרשות להראות טעם ממשי, וגם שחוק חופש המידע כפוף למשפט המנהלי. לכן דיונים פנימיים אינם חסויים תמיד, והחוק קיים.

---

18. איזו דרך משפטית עומדת למי שבקשתו לפי חוק חופש המידע נדחתה?

א. עתירה מנהלית (ס' 17)
ב. ערעור לבג"ץ בלבד
ג. תלונה למשטרה
ד. אין

התשובה הנכונה: א. מי שבקשתו לפי חוק חופש המידע נדחתה יכול לעתור עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. אין לשלול את הדרך, והיא אינה ערעור לבג"ץ בלבד, ותלונה למשטרה אינה הדרך.

---

19. האם דיוני הממשלה פומביים כמו דיוני הכנסת?

א. רק בחירום
ב. לא — הממשלה קובעת את סדרי עבודתה, דיוניה אינם פומביים ויש הסדרי סודיות
ג. כן
ד. רק ועדות שרים

התשובה הנכונה: ב. דיוני הממשלה אינם פומביים כדיוני הכנסת: הממשלה קובעת את סדרי עבודתה, ויש הסדרי סודיות, ולרוב מתפרסמת רק ההחלטה. לכן המסיח "כן" שגוי, והוא לא מוגבל לוועדות שרים.

---

20. מה התוצאה של אי-העמדת הנחיות לעיון הציבור?

א. בטלות יחסית — איזון בין הפגיעה בפרט לאינטרס הציבורי
ב. אין תוצאה
ג. בטלות מוחלטת
ד. פיטורי הממונה

התשובה הנכונה: א. אי-העמדת הנחיות לעיון הציבור גוררת בטלות יחסית, כמו באי-פרסום תקנה, בהתאם לאיזון בין הפגיעה בפרט לאינטרס הציבורי. בטלות מוחלטת או פיטורי הממונה אינם התוצאה הקבועה.

---

21. מהו הרציונל לחובת הפרסום?

א. מסורת אנגלית בלבד
ב. אם רוצים שאדם ינהג לפי החוק — החוק חייב להיות גלוי; וגם הרשות יודעת את גבולותיה
ג. דרישת בית המשפט העליון בלבד
ד. חיסכון בכסף

התשובה הנכונה: ב. הרציונל לחובת הפרסום הוא שאם רוצים שאדם ינהג לפי החוק, החוק חייב להיות גלוי, וגם הרשות לומדת את גבולותיה. זו אינה רק מסורת אנגלית ואינה חיסכון בכסף.

---

22. האם יש בישראל חובה כללית לשיתוף ציבור לפני החלטות?

א. כן, רק ברשויות מקומיות
ב. כן, בכל החלטה
ג. כן, רק בחוקים
ד. לא — למעט התנגדויות בתכנון ובנייה; אך יש מגמה גוברת

התשובה הנכונה: ד. אין בישראל חובה כללית לשיתוף ציבור לפני החלטות, למעט התנגדויות בתכנון ובנייה, אך יש מגמה גוברת של "ממשל פתוח". לכן "כן בכל החלטה" או "רק ברשויות מקומיות" שגויים.

---

23. מה התפקיד של "הממונה על חופש המידע"?

א. בעל תפקיד בכל רשות שאחראי על יישום החוק — ועמדתו משפיעה מאוד על היישום
ב. שר
ג. מבקר המדינה
ד. שופט

התשובה הנכונה: א. הממונה על חופש המידע הוא בעל תפקיד בכל רשות שאחראי ליישום החוק, ועמדתו משפיעה מאוד על היישום. הוא אינו שופט ואינו שר, ואינו מבקר המדינה.

---

24. האם הנחיות פנימיות הן תקנה בת-פועל תחיקתי לפי הפסיקה?

א. רק בחירום
ב. לא — בית המשפט קבע שלא, כדי לשמור על גמישותן
ג. רק אם הן ארוכות
ד. כן

התשובה הנכונה: ב. הנחיות פנימיות אינן תקנה בת-פועל תחיקתי לפי הפסיקה, כדי לשמור על גמישותן, אך הרשות חייבת להעמידן לעיון. הטענה שהן תקנות רק בחירום או כשהן ארוכות אינה קיימת.

---

25. למה אי אפשר להחיל רטרואקטיבית תקנה שקובעת עבירה פלילית חדשה?

א. כי הדבר סותר את העיקרון שאין להעניש על מעשה שלא היה אסור בעת ביצועו — עקרונות חוק העונשין
ב. כי צריך אישור בג"ץ
ג. כי זה מותר תמיד
ד. כי תקנות אינן יוצרות עבירות

התשובה הנכונה: א. תקנה שקובעת עבירה פלילית חדשה אינה יכולה לחול למפרע כי הדבר סותר את העיקרון שאין להעניש על מעשה שלא היה אסור בעת ביצועו, מעקרונות חוק העונשין. לכן "מותר תמיד" או "תקנות אינן יוצרות עבירות" שגויים.

---

26. רשות החליטה כי תקנה חדשה תחול על חיובים שכבר ניתנו בעבר ותטיל עליהם אגרה נוספת. מהו הקושי העיקרי?

א. הקושי הוא שלא נשמע הציבור בישיבה גלויה
ב. תחולה רטרואקטיבית שמטילה תשלום חובה על שירות שכבר ניתן היא בעייתית במיוחד וכפופה לביקורת סבירות
ג. הקושי הוא שהתקנה לא נחתמה בידי השר
ד. אין קושי, שכן תחולה רטרואקטיבית מותרת תמיד

התשובה הנכונה: ב. התחולה למפרע מותרת רק אם הותרה בלשון הוראה, והיא בעייתית במיוחד כשהיא מטילה תשלום על העבר, שוללת הטבה או קובעת עבירה. אין חובת ישיבה גלויה, וחתימת שר אינה העניין.

---

27. שר הוציא הודעה כללית המחייבת את כל הקבלנים באזור לשלם פיקדון חדש, ולא פרסם אותה ברשומות. קבלן שלא שילם נקנס. מה עמדת הפסיקה?

א. ההודעה אינה חייבת פרסום כי כתוב "הודעה" ולא "תקנה"
ב. חובת הפרסום חלה רק על חוקים של הכנסת
ג. מספיק שהשר ידע על ההודעה
ד. ההודעה היא תקנה בת-פועל תחיקתי שחייבת פרסום; אי-פרסום יכול להפיל את החיוב, בבדיקה לפי בטלות יחסית

התשובה הנכונה: ד. לפי אלכסנדרוביץ' קובע התוכן – כלליות ונורמטיביות – ולא הכותרת, ולכן הודעה כזו חייבת פרסום. ידיעת השר אינה פרסום, והחובה חלה גם על חקיקת משנה ולא רק על חוקי הכנסת.

---

28. הפרקליטות קבעה הנחיות פנימיות בדבר אופן בחירת הליך אכיפה, ולא פרסמה אותן אך כן העמידה אותן לעיון לפי בקשה. מהי עמדת הפסיקה?

א. הנחיות פנימיות חייבות פרסום ברשומות
ב. הנחיות פנימיות בטלות מוחלט אם לא פורסמו
ג. הנחיות פנימיות אינן חייבות פרסום ברשומות, אך הנחיות כתובות שיש להן חשיבות לציבור צריכות להיות מוצגות לעיון (אפרתי; ס' 6(א))
ד. הנחיות פנימיות אסורות מעיקרן

התשובה הנכונה: ג. לפי אפרתי הנחיה פנימית אינה תקנה בת-פועל תחיקתי, ולכן אין חובת פרסום ברשומות, אך חשוב להביאה לידיעת הציבור. אי-עמידה לעיון גוררת בטלות יחסית, לא מוחלטת.

---

29. גוף ציבורי סירב למסור מידע בנימוק כללי שהוא "דיון פנימי". מה נדרש מהרשות לפי הפסיקה?

א. להראות טעם ממשי לחריג, כי אין די בהשתייכות לחריג (המל"ג נ' הארץ)
ב. די בציון שהמידע פנימי
ג. אין צורך בטעם כי חוק חופש המידע אינו מחייב
ד. די בכך שהעותר אינו עיתונאי

התשובה הנכונה: א. המל"ג נ' הארץ קבע שהרשות חייבת להראות טעם ממשי, והחוק כפוף למשפט המנהלי, כולל סבירות ומידתיות. הציון הכללי "פנימי" אינו מספיק. אין תנאי של מעמד עיתונאי, והחוק מחייב.

פסיקה בפרק

ע"פ 213/56 היועץ המשפטי לממשלה נ' אלכסנדרוביץ'
עובדות: צו מכוח חוק מס קנייה חייב סוחרי רהיטים לסמן ולשלם מס, והצו לא פורסם ברשומות.
הלכה: הלכה: תקנה בת-פועל תחיקתי היא נורמה כללית ונורמטיבית, שני סממנים מצטברים. הצו חייב פרסום; מאחר שלא פורסם, כתב האישום בוטל. חשיבות למבחן: המבחן היסודי לתקנה בת-פועל תחיקתי.

ע"פ 421/61 מדינת ישראל נ' האז
עובדות: מנהל הדואר גבה תשלום נוסף לפי קביעה שלא פורסמה.
הלכה: הלכה: הסיפא "אם אין הוראה אחרת" מתייחסת למועד התחילה בלבד; רק הכנסת רשאית לפטור מפרסום, ובלבד שיהיה פרסום חלופי. אין חוקי סתר. חשיבות למבחן: גבולות הפטור.

ע"פ 402/63 רונן נ' היועץ המשפטי לממשלה
עובדות: נהג טען שהצבת תמרור "אין עצירה" היא תקנה שלא פורסמה.
הלכה: הלכה: תוכן התמרור נורמה שחייבת פרסום; הצבתו נתון עובדתי המפעיל את הנורמה ופטורה. חשיבות למבחן: חריג לחובת הפרסום.

אזרזר נ' משרד האוצר (2023)
עובדות: ביטול הטבות מס ליישוב לא פורסם כראוי, ואתר רשות המסים הציג מידע שגוי במשך שנתיים.
הלכה: הלכה: לא כל חובות הפרסום שוות; התוצאה היא בטלות יחסית לפי היקף הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי ופרסום חלופי. עתירת מי שהסתמך על המידע התקבלה. חשיבות למבחן: בטלות יחסית בפרסום.

בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד
עובדות: הנחיות פנימיות של הפרקליטות קבעו מתי להגיש כתב אישום במקום קנס מנהלי, ולא פורסמו.
הלכה: הלכה: הנחיות פנימיות אינן תקנה בת-פועל תחיקתי ואינן חייבות פרסום ברשומות, אך יש להביאן לידיעת הציבור כשיש להן חשיבות לציבור. כיום – ס' 6(א) לחוק חופש המידע. חשיבות למבחן: פרסום הנחיות.

עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ
עובדות: המועצה להשכלה גבוהה סירבה למסור מידע בטענה שהוא נוגע לדיונים פנימיים.
הלכה: הלכה: אין די בהשתייכות לחריג; הרשות צריכה להראות טעם ממשי. הזכות למידע היא מאבני היסוד של חברה חופשית, והחוק כפוף למשפט המנהלי (מידתיות וסבירות). חשיבות למבחן: שקיפות כעיקרון.

פרק 10

שיקולים זרים, שוויון והפליה

1. מהם ארבעת הפגמים בשיקול הדעת?

א. סמכות, הליך, פרסום, הנמקה
ב. עמידה, שיהוי, מיצוי, ניקיון כפיים
ג. שוויון, חירות, קניין, כבוד
ד. שיקולים זרים, חוסר סבירות, חוסר מידתיות, אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד

התשובה הנכונה: ד. ארבעת הפגמים בשיקול הדעת הם שיקולים זרים, חוסר סבירות, חוסר מידתיות ואי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד. סמכות והליך הן קבוצות אחרות, ועילות הסף הן עמידה, שיהוי וכו'.

---

2. מהי חזקת החוקיות של המעשה המנהלי?

א. שבית המשפט תמיד צודק
ב. שכל החלטה בטלה
ג. שהפרט חייב להוכיח את חוקיותו
ד. חזקה שפעולת הרשות חוקית ותקינה; הנטל על הטוען אחרת — ופועלת גם לטובת פרט שמסתמך עליה

התשובה הנכונה: ד. חזקת החוקיות של המעשה המנהלי היא חזקה שפעולת הרשות חוקית ותקינה, והנטל על מי שטוען אחרת; היא פועלת גם לטובת פרט שמסתמך עליה. הטענה שכל החלטה בטלה או שהפרט צריך להוכיח את חוקיותו הפוכה.

---

3. מה נקבע בברעלי?

א. שהבית לא חוקי
ב. שהיתר בנייה חתום כדין נהנה מחזקת תקינות — והנטל על הוועדה להוכיח פגם
ג. שבית המשפט אינו מתערב
ד. שאין פיצויים

התשובה הנכונה: ב. בברעלי נקבע שהיתר בנייה חתום כדין נהנה מחזקת תקינות, והנטל על הוועדה להוכיח פגם. אין קביעה שהבית לא חוקי, והחזקה אינה שוללת התערבות בית משפט בכלל.

---

4. מהם שני הפנים של כלל השיקולים?

א. מהות ותוצאה
ב. פנימי וחיצוני
ג. חיובי — לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים; שלילי — לא לשקול שיקול זר
ד. סמכות והליך

התשובה הנכונה: ג. שני פני כלל השיקולים: חיובי, חובה לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים; ושלילי, איסור לשקול שיקול זר. הצמדים "סמכות והליך" ו"פנימי וחיצוני" אינם שני הפנים.

---

5. מה אמר ברק בוויכסלבוים על מקור השיקולים הרלוונטיים?

א. מנהג
ב. רצון השר
ג. רק לשון החוק
ד. תכלית החקיקה — מטרותיה הספציפיות ועקרונות היסוד של השיטה כ"מטרייה נורמטיבית"

התשובה הנכונה: ד. ברק קבע בוויכסלבוים שמקור השיקולים הרלוונטיים הוא תכלית החקיקה, מטרותיה הספציפיות ועקרונות היסוד של השיטה כמטרייה נורמטיבית, ומכאן החובה לשקול זכויות יסוד. לשון החוק לבדה או רצון השר אינם המקור.

---

6. מה הייתה הבעיה בפורז נ' ראש עיריית תל אביב?

א. השיקול הדתי היה רלוונטי, אבל לא נשקל שיקול השוויון — פגם בפן החיובי
ב. שיהוי
ג. חוסר סמכות
ד. שקלו שיקול דתי זר

התשובה הנכונה: א. בפורז השיקול הדתי היה רלוונטי, אך לא נשקל שיקול השוויון, ולכן הפגם הוא בפן החיובי: אי-שקילת שיקול רלוונטי. אין מדובר בשיקול דתי זר, בחוסר סמכות או בשיהוי.

---

7. מה קובע ס' 11 לחוק איסור הונאה בכשרות?

א. שאין צורך בהכשר
ב. שהרב רשאי לשקול כל שיקול הלכתי
ג. שהשר מחליט
ד. שבמתן הכשר יתחשב הרב בדיני כשרות בלבד

התשובה הנכונה: ד. סעיף 11 לחוק איסור הונאה בכשרות קובע שבמתן הכשר יתחשב הרב בדיני כשרות בלבד. לכן שיקולים אחרים, כמו צניעות, זרים. הוא לא מתיר כל שיקול הלכתי, וגם לא קובע שהשר מחליט.

---

8. מה נקבע ברסקין?

א. שצניעות אינה חלק מדיני כשרות המזון — שיקול זר; ההחלטה נפסלה
ב. שאסור לרקוד
ג. שצניעות היא חלק מכשרות
ד. שבית המשפט אינו מכריע בהלכה

התשובה הנכונה: א. ברסקין נקבע שצניעות אינה חלק מדיני כשרות המזון, ולכן היא שיקול זר, וההחלטה נפסלה. זה "המקרה הקל". בית המשפט לא הכריע בהלכה כשלעצמה אלא בסמכות לפי החוק.

---

9. מה נקבע בקומפורטי?

א. שאין הכשר למאפיות
ב. שמידת הדתיות של בעל העסק אינה שיקול רלוונטי למתן כשרות
ג. שהרבנות פטורה מבג"ץ
ד. שיהודייה משיחית אינה זכאית להכשר

התשובה הנכונה: ב. בקומפורטי נקבע שמידת הדתיות של בעל העסק אינה שיקול רלוונטי למתן כשרות, ולכן היא שיקול זר. התוצאה אינה שאין הכשר למאפיות או שהרבנות פטורה מבג"ץ.

---

10. מה נקבע בלזרוביץ' נ' המפקח על המזונות?

א. שאין מפקח
ב. שמותר לאסור גידול חזירים משיקולי כשרות
ג. שהחזירים מותרים בכל מקום
ד. שתפקיד המפקח על המזונות הוא למנוע מחסור במזון — השיקול הדתי זר לסמכותו

התשובה הנכונה: ד. בלזרוביץ' נקבע שתפקיד המפקח על המזונות הוא למנוע מחסור במזון, ולכן השיקול הדתי זר לסמכותו, ואסור לו לאסור גידול חזירים משיקול כשרות. המפקח קיים, והחזירים אינם מותרים בכל מקום.

---

11. מה ההבחנה במיטראל?

א. כל שיקול דתי ענייני
ב. כל שיקול דתי זר
ג. אין הבחנה
ד. הגנה על שומרי כשרות — ענייני; מניעת בשר לא-כשר ממי שאינו שומר כשרות — לא ענייני

התשובה הנכונה: ד. במיטראל ההבחנה היא לפי תכלית: הגנה על שומרי כשרות היא עניינית, ומניעת בשר לא-כשר ממי שאינו שומר כשרות אינה עניינית. לכן אין הבחנה שכל שיקול דתי זר או שכל שיקול דתי ענייני.

---

12. מהו מבחן ההלכה בשיקולים מעורבים לפי אמה ברגר?

א. השפעה ממשית — ומה שמעליה (דומיננטי, מכריע, בלעדי) פוסל; השפעה כלשהי — לא
ב. אין מבחן
ג. השפעה כלשהי
ד. בלעדיות

התשובה הנכונה: א. לפי ברגר המבחן בשיקולים מעורבים הוא השפעה ממשית של השיקול הזר, ומה שמעליה (דומיננטי, מכריע, בלעדי) פוסל גם. השפעה כלשהי אינה פוסלת. לא נכון שאין מבחן.

---

13. איזה מבחן הוא הקשה ביותר לעותר?

א. בלעדיות — השיקול הזר היה היחיד והשאר הסוואה
ב. השפעה כלשהי
ג. השפעה ממשית
ד. דומיננטיות

התשובה הנכונה: א. בלעדיות היא המבחן הקשה ביותר לעותר, כי יש להוכיח שהשיקול הזר היה היחיד והשאר הסוואה. מספיק שיקול רלוונטי אמיתי אחד כדי להציל את ההחלטה. השפעה כלשהי היא המבחן הקל ביותר לעותר.

---

14. מהו מבחן "אלמלא"?

א. מבחן הסבירות
ב. מבחן הבלעדיות
ג. מבחן ההכרעה — אלמלא השיקול הזר, האם הייתה מתקבלת החלטה אחרת
ד. מבחן התוצאה

התשובה הנכונה: ג. מבחן "אלמלא" הוא מבחן ההכרעה: אלמלא השיקול הזר, האם הייתה מתקבלת החלטה אחרת. הוא קשר סיבתי, ואינו מבחן הבלעדיות, הסבירות או התוצאה.

---

15. לפי הלכת ברגר, האם אופי השיקול הזר (חמור מוסרית או לא) משנה?

א. רק בתכנון
ב. לא — רק עוצמת ההשפעה על ההחלטה
ג. רק בהפליה
ד. כן — שיקול מגונה פוסל תמיד

התשובה הנכונה: ב. לפי הלכת ברגר אופי השיקול הזר, חמור מוסרית או לא, אינו משנה; רק עוצמת ההשפעה. לכן שיקול מגונה אינו פוסל תמיד. ההלכה אינה מוגבלת להפליה או לתכנון.

---

16. מה הציע השופט חשין ברונן (אמרת אגב)?

א. שהנשיא אינו כפוף לבג"ץ
ב. לבטל את ברגר
ג. שאין חנינות
ד. להוסיף מבחן ערכי — שיקול פסול בעליל (הפליה, מרמה) יפסול גם בהשפעה כלשהי; שיקול זר רגיל — רק בהשפעה דומיננטית

התשובה הנכונה: ד. חשין ברונן הציע באגב מבחן ערכי: שיקול פסול בעליל כמו הפליה או מרמה יפסול גם בהשפעה כלשהי, ושיקול זר רגיל רק בהשפעה דומיננטית. הוא לא הציע לבטל את ברגר או לפטור את הנשיא מבג"ץ.

---

17. באיזה מבחן השתמש בית המשפט בדוויקאת (אלון מורה)?

א. מידתיות בלבד
ב. בלעדיות
ג. השפעה כלשהי
ד. המטרה הדומיננטית — השיקול העיקרי היה אידיאולוגי

התשובה הנכונה: ד. בדוויקאת (אלון מורה) השתמש בית המשפט במבחן המטרה הדומיננטית: השיקול העיקרי היה אידיאולוגי ולא ענייני לפגיעה בקניין, ולכן נפסק לפנות. מבחן הבלעדיות או מידתיות בלבד אינו מה שיושם.

---

18. אילו ראיות הביאו להכרה בשיקול זר במוסקוביץ?

א. פסק דין פלילי
ב. מכלול: סטטיסטיקת מעבר נמוכה, דו"ח מבקר המדינה, ועדת הכנסת, מומחים בלתי תלויים ועדויות
ג. הודאה של הבוחן בלבד
ד. אין ראיות

התשובה הנכונה: ב. במוסקוביץ הוכח השיקול הזר ממכלול ראיות: סטטיסטיקת מעבר נמוכה, דו"ח מבקר המדינה, ועדת הכנסת, מומחים בלתי תלויים ועדויות. אין צורך בהודאה של הבוחן, ולא היה פסק דין פלילי.

---

19. מה אמר השופט ברק במוסקוביץ על נתונים סטטיסטיים?

א. שאינם קבילים
ב. שרק ועדה רשאית לשקול אותם
ג. שהם מוכיחים לבדם
ד. שהם עשויים ליצור חזקה שבעובדה המעבירה לרשות את נטל ההסבר

התשובה הנכונה: ד. ברק במוסקוביץ קבע שנתונים סטטיסטיים עשויים ליצור חזקה שבעובדה המעבירה את נטל ההסבר לרשות. הם קבילים, אינם מוכיחים לבדם, ואינם שמורים לוועדה בלבד.

---

20. מה "המגמה המודרנית" שתיאר ברק במוסקוביץ?

א. ממבחנים סובייקטיביים (שיקולים זרים) לאובייקטיביים (סבירות)
ב. מעבר לחקיקה
ג. ממבחנים אובייקטיביים לסובייקטיביים
ד. ביטול הביקורת השיפוטית

התשובה הנכונה: א. המגמה המודרנית שתיאר ברק היא מעבר ממבחנים סובייקטיביים, כמו שיקולים זרים, למבחנים אובייקטיביים כמו סבירות, כי מחשבות קשות להוכחה. היא לא ביטול הביקורת השיפוטית או מעבר לחקיקה.

---

21. מה ההבדל בין שוויון חוקתי לשוויון מנהלי?

א. חוקתי — איסור הפליה מטעמים חשודים (דת, גזע, מין); מנהלי — יחס זהה למצבים זהים, אלא אם יש שוני רלוונטי
ב. חוקתי חל רק על חוקים
ג. מנהלי חל רק על עיריות
ד. אין הבדל

התשובה הנכונה: א. שוויון חוקתי אוסר הפליה מטעמים חשודים כמו דת, גזע ומין; שוויון מנהלי דורש יחס זהה למצבים זהים אלא אם יש שוני רלוונטי. יש הבדל ביניהם, והמנהלי אינו חל רק על עיריות.

22. האם פגיעה בשוויון המנהלי מבססת תמיד טענת שיקול זר?

א. כן
ב. רק בבחינות
ג. רק בעיריות
ד. לא — היא מבססת חוסר סבירות, מידתיות או משקל ראוי; לא בהכרח שיקול זר

התשובה הנכונה: ד. פגיעה בשוויון המנהלי מבססת בדרך כלל חוסר סבירות, מידתיות או משקל ראוי, ולא בהכרח שיקול זר. לכן התשובה "תמיד" שגויה, והעילה אינה מוגבלת לעיריות או לבחינות.

23. מה נקבע בשדולת הנשים נ' ממשלת ישראל?

א. שצריך להוכיח כוונה להפלות
ב. שאין חובה לייצוג
ג. שהפליה נבחנת גם במבחן התוצאה — אם בפועל אין נשים בתפקידים
ד. שהעתירה תיאורטית

התשובה הנכונה: ג. בשדולת הנשים נקבע שהפליה נבחנת גם במבחן התוצאה: אם בפועל אין נשים בתפקידים, זו הפליה גם בלי הוכחת כוונה. לא נדרשה הוכחת כוונה, והעתירה לא הייתה תיאורטית.

24. מהי "שרירותיות טבועה"?

א. החלטה בלי סמכות
ב. שרירות אסורה
ג. השרירות הבלתי נמנעת בכל קביעת גבול (מרחק, גיל, תאריך) — לגיטימית לשם יעילות וודאות
ד. שיקול זר

התשובה הנכונה: ג. שרירותיות טבועה היא השרירות הבלתי נמנעת בכל קביעת גבול כמו מרחק, גיל ותאריך, והיא לגיטימית לשם יעילות וודאות. היא לא שרירות אסורה, לא חוסר סמכות ולא שיקול זר.

25. מה נקבע בגת נ' המשרד לביטחון פנים (קורונה)?

א. שאין חיסונים
ב. שהעתירה התקבלה
ג. שזו הפליה אסורה
ד. שהבחנה בין מתחסנים לשאינם — על בסיס נתונים מדעיים — היא הבחנה עניינית, לא הפליה

התשובה הנכונה: ד. בעניין גת נקבע שהבחנה בין מתחסנים לשאינם, על בסיס נתונים מדעיים, היא הבחנה עניינית ולא הפליה. נבחן שוני רלוונטי. העתירה לא התקבלה, ולא נקבע שאין חיסונים.

---

26. ועדה מקצועית דחתה מועמד לרישיון. מהפרוטוקולים עולה שהשיקול העיקרי והמכריע בדיון היה מוצאו האתני של המועמד, לצד שיקולים מקצועיים שנדונו בקצרה. מה הדין לפי הלכת ברגר?

א. ההחלטה תקפה, כי היו גם שיקולים מקצועיים
ב. ההחלטה נפסלת רק אם השיקול הזר היה בלעדי
ג. ההחלטה תקפה אם הוועדה לא התכוונה להפלות
ד. ההחלטה נפסלת: לשיקול הזר הייתה השפעה ממשית, ואף דומיננטית, ולכן הוא פוסל גם כשיש שיקולים מקצועיים

התשובה הנכונה: ד. לפי ברגר השפעה ממשית של השיקול הזר פוסלת, ואין צורך בבלעדיות. נוכחות של שיקולים מקצועיים אינה מצילה, וכוונה להפלות אינה תנאי, שכן נבחנת עוצמת ההשפעה.

---

27. רשות העבירה הטבה לתושבים שמרחק מגוריהם עד 10 ק"מ מקו הגבול, ושללה מתושב שגר ב-10.2 ק"מ. מהי הטענה הנכונה?

א. זו תמיד הפליה אסורה, כי כל גבול שרירותי
ב. אין אפשרות לביקורת על קווי גבול
ג. זה שיקול זר מובהק
ד. ייתכן שמדובר בשרירותיות טבועה בקביעת גבול, שהיא לגיטימית לשם יעילות וודאות, אלא אם הקו אינו סביר

התשובה הנכונה: ד. שרירותיות טבועה בכל קביעת גבול מותרת לשם יעילות וודאות, אך קו גבול נבחן לפי סבירות. ההבחנה אינה תמיד שיקול זר ואינה חסינה מביקורת.

---

28. פרוטוקולי ועדה מראים ששיקול זר הוזכר פעם אחת בלבד, בדיון צדדי, והועדה החליטה על סמך נימוקים מקצועיים. מה העמדה?

א. לפי ברגר השפעה כלשהי אינה פוסלת; נדרשת השפעה ממשית, ולכן ההחלטה תישאר בתוקף
ב. ההחלטה בטלה כי יש חזקה בעובדה על הפליה
ג. ההחלטה בטלה כי הוועדה לא ביטלה את השיקול בכתב
ד. ההחלטה בטלה כי כל אזכור של שיקול זר פוסל

התשובה הנכונה: א. ברגר דחה את מבחן השפעה כלשהי ואימץ השפעה ממשית. אזכור חולף ללא השפעה אינו פוסל. חזקה בעובדה מבוססת על נתונים סטטיסטיים מובהקים, ואין כזו בעובדות.

---

29. גוף ציבורי מינה מספר שווה של גברים ונשים לוועדה, אך בפועל כל התפקידים הבכירים הוענקו לגברים. העותרות טוענות להפליה למרות שאין ראיה לכוונה. מה העמדה?

א. הפליה נבחנת גם במבחן התוצאה, ואין צורך להוכיח כוונה (שדולת הנשים)
ב. הפליה אפשרית רק בחוק, לא בהחלטה מנהלית
ג. יש להוכיח כוונה להפלות כתנאי הכרחי
ד. אין הפליה כי הייצוג בוועדה שווה

התשובה הנכונה: א. שדולת הנשים קבעה שהתוצאה בפועל נבחנת, גם בלי כוונה. ייצוג שווה בוועדה אינו מספק אם הבכירים בפועל אינם מגוונים. הפליה מנהלית אפשרית בהחלטה ולא רק בחוק.

פסיקה בפרק

בג"ץ 5688/92 ויכסלבוים נ' שר הביטחון
עובדות: משפחה שכולה ביקשה להוסיף שמות אחים על מצבה בבית עלמין צבאי; השר סירב בשם אחידות וממלכתיות.
הלכה: הלכה: ברק קבע שהשיקולים הרלוונטיים נגזרים מתכלית החקיקה, מטרותיה הספציפיות ועקרונות היסוד של השיטה, כמטרייה נורמטיבית. השר לא שקל את כבוד האדם, והעתירה התקבלה. חשיבות למבחן: הפן החיובי של כלל השיקולים.

בג"ץ 465/89 רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים
עובדות: המועצה הדתית איימה לשלול כשרות מאולמות שבהם מופיעה רקדנית בטן.
הלכה: הלכה: סעיף 11 לחוק איסור הונאה בכשרות מתיר התחשבות בדיני כשרות בלבד; צניעות אינה חלק מכשרות המזון, ולכן היא שיקול זר. ההחלטה נפסלה. חשיבות למבחן: "המקרה הקל".

בג"ץ 392/72 ברגר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה
עובדות: פנסיון שנוצרייה גרמנייה ביקשה לקנות סומן כמבנה ציבור כדי להפקיעו.
הלכה: הלכה: נבחנו חמישה מבחנים לשיקולים מעורבים; ההלכה היא שהשפעה ממשית של השיקול הזר פוסלת, ואילו השפעה כלשהי אינה פוסלת. אופי השיקול אינו משנה. העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: ההלכה לשיקולים מעורבים.

בג"ץ 390/79 דוויקאת נ' ממשלת ישראל (אלון מורה)
עובדות: קרקע פרטית נתפסה להקמת יישוב, על רקע שיקולים ביטחוניים ואידיאולוגיים.
הלכה: הלכה: במבחן המטרה הדומיננטית נקבע שהשיקול העיקרי היה אידיאולוגי ואינו ענייני לפגיעה בקניין; נפסק לפנות. חשיבות למבחן: יישום מבחן הדומיננטיות.

בג"ץ 706/94 רונן נ' שר החינוך
עובדות: רוצח קיבל חנינה על סמך חוות דעת רפואיות שהתברר שזויפו.
הלכה: הלכה: החנינה בוטלה כי לשיקול השקרי הייתה השפעה מכרעת. חשין הציע באגב מבחן ערכי: שיקול פסול בעליל, כמו הפליה או מרמה, יפסול גם בהשפעה כלשהי. ברגר לא שונתה. חשיבות למבחן: הצעת מבחן מדורג לפי חומרה.

בג"ץ 571/89 מוסקוביץ נ' מועצת השמאים
עובדות: נבחן נכשל שלוש פעמים בבחינת שמאים שאחוזי המעבר בה היו נמוכים מאוד.
הלכה: הלכה: ממכלול ראיות – סטטיסטיקה, דו"ח מבקר המדינה, ועדת הכנסת, מומחים בלתי תלויים ועדויות – הוכחה מדיניות הכשלה, שהיא שיקול זר. ברק: סטטיסטיקה יוצרת חזקה בעובדה המעבירה את נטל ההסבר לרשות. חשיבות למבחן: הוכחת שיקולים זרים.

בג"ץ שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל
עובדות: כמעט לא מונו נשים לתפקידים בכירים במגזר הציבורי.
הלכה: הלכה: הפליה נבחנת גם במבחן התוצאה; אם בפועל אין נשים, זו הפליה גם בלי הוכחת כוונה. חשיבות למבחן: הפליה תוצאתית.

קיבוץ יחיעם; גני חוגה; המון וולוים נ' ממשלת ישראל
עובדות: הטבות ופיצויים נקבעו לפי קווי גבול כמו מרחק, אזור או תאריך.
הלכה: הלכה: שרירותיות טבועה בכל קביעת גבול לגיטימית לשם יעילות וודאות, אך יעילות וודאות אינן חזות הכל. חשיבות למבחן: הבחנה מותרת.

פרק 11

עילת הסבירות

1. מהו מבחן הסבירות בנוסח Wednesbury?

א. מידתיות
ב. שוויון
ג. החלטה כה אבסורדית ששום אדם הגיוני לא היה מקבל אותה
ד. משקל ראוי לשיקולים

התשובה הנכונה: ג. מבחן Wednesbury הוא מבחן ההיגיון הצר: החלטה כה אבסורדית ששום אדם הגיוני לא היה מקבל אותה. משקל ראוי לשיקולים הוא הנוסחה המודרנית, ומידתיות ושוויון הן עילות נפרדות.

2. מה נקבע בדיזנגוף?

א. שתקנות שהעלו אגרות רטרואקטיבית כה בלתי הגיוניות עד שהמחוקק לא התכוון להסמיך לכך — נפסלו
ב. שאגרות אסורות
ג. שהשר אינו מוסמך לאגרות
ד. שאין ביקורת על תקנות

התשובה הנכונה: א. בדיזנגוף נפסלו תקנות שהעלו אגרות רטרואקטיבית, כי הן כה בלתי הגיוניות עד שהמחוקק לא התכוון להסמיך לכך. כאן הסבירות מקושרת לסמכות. לא נקבע שהשר אינו מוסמך לאגרות או שאין ביקורת על תקנות.

3. מה החידוש של השופט שמגר בדקה?

א. אי-סבירות יכולה להיות עילה עצמאית — משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים, גם בתום לב
ב. שאין צורך בקיצוניות
ג. שחלה רק על תקנות
ד. ביטל את העילה

התשובה הנכונה: א. בדקה חידש שמגר שאי-סבירות יכולה להיות עילה עצמאית, כשניתן משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים גם בתום לב. הוא לא ביטל את העילה, והעילה לא נותרה מוגבלת לתקנות או הוחלשה מדרישת קיצוניות.

4. מה הייתה התוצאה בדקה?

א. השר פוטר
ב. העתירה התקבלה
ג. התקנות בוטלו
ד. העתירה נדחתה — התקנות לא נכונות לדעת השופט, אבל לא בלתי סבירות באופן קיצוני

התשובה הנכונה: ד. בדקה העתירה נדחתה: התקנות לא נראו נכונות לדעת השופט, אך לא היו בלתי סבירות באופן קיצוני. זה מדגים שנדרשת קיצוניות. התקנות לא בוטלו והשר לא פוטר.

---

5. מהן ארבע הפרופוזיציות של ברק בדפי זהב?

א. סמכות, הליך, מהות, סעד
ב. עילה עצמאית; אמות מידה אובייקטיביות; חוסר סבירות קיצוני; משקל לא ראוי לאינטרסים
ג. עמידה, שיהוי, מיצוי, ניקיון כפיים
ד. שוויון, חירות, קניין, כבוד

התשובה הנכונה: ב. ארבע הפרופוזיציות של ברק בדפי זהב הן עילה עצמאית, אמות מידה אובייקטיביות, חוסר סבירות קיצוני ומשקל לא ראוי לאינטרסים. סמכות-הליך-מהות-סעד או שוויון-חירות-קניין-כבוד הן חלוקות אחרות.

---

6. מה הרחיב פסק הדין דפי זהב לעומת הגישה הקודמת?

א. שהעילה חלה רק על תקנות
ב. שאין צורך בקיצוניות
ג. שבית המשפט מחליט במקום הרשות
ד. שהעילה חלה על כל אקט מנהלי — כללי או פרטני

התשובה הנכונה: ד. דפי זהב הרחיב את העילה לכל אקט מנהלי, כללי או פרטני, ולא רק לחקיקת משנה. הוא לא ביטל את דרישת הקיצוניות, ולא הפך את בית המשפט למחליט במקום הרשות.

---

7. מה הייתה ביקורת השופט לנדוי בדפי זהב?

א. שחובה לערוך מכרז
ב. שנוסחת "משקל יחסי בלתי סביר" תוביל לבחינה de novo של תבונת ההחלטה ויעילותה, ותעורר תקוות שווא
ג. שהעילה צרה מדי
ד. שאין רשות שידור

התשובה הנכונה: ב. לנדוי בדפי זהב חשש שנוסחת "משקל יחסי בלתי סביר" תוביל לבחינה מחדש של תבונת ההחלטה ויעילותה, ותעורר תקוות שווא. לא טען שהעילה צרה, ולא טען שחובה לערוך מכרז.

---

8. מהו "מתחם הסבירות"?

א. ההחלטה האופטימלית בלבד
ב. טווח של החלטות לגיטימיות; בית המשפט פוסל רק החלטה שחורגת ממנו
ג. רשימת שיקולים
ד. מבחן שוויון

התשובה הנכונה: ב. מתחם הסבירות הוא טווח של החלטות לגיטימיות, ובית המשפט פוסל רק החלטה החורגת ממנו, גם אם היה בוחר אחרת. הוא אינו ההחלטה האופטימלית בלבד, רשימת שיקולים או מבחן שוויון.

---

9. מה נקבע בגנור נ' היועמ"ש?

א. שההחלטה שלא להעמיד לדין בלתי סבירה באופן קיצוני — והורה להעמיד לדין על סמך עילת הסבירות בלבד
ב. שהעתירה תיאורטית
ג. שהיועמ"ש שקל שיקולים זרים
ד. שאין עניין לציבור

התשובה הנכונה: א. בגנור נקבע שהחלטה שלא להעמיד לדין בלתי סבירה באופן קיצוני, ונקבעה הוראה להעמיד לדין על סמך עילת הסבירות בלבד. לא נטען לשיקולים זרים, והעתירה לא הייתה תיאורטית.

---

10. איזה סוג מקרה הוא אינדור נ' ראש עיריית ירושלים?

א. שני שיקולים מקצועיים
ב. שיקולים זרים
ג. שלטון החוק
ד. זכות יסוד (חופש ביטוי) מול אינטרס ציבורי (יחסי חוץ) — הסוג הלגיטימי ביותר להתערבות

התשובה הנכונה: ד. באינדור זכות יסוד, חופש הביטוי, עומדת מול אינטרס ציבורי, יחסי חוץ. זהו סוג המקרה הלגיטימי ביותר להתערבות. הוא אינו עוסק בשני שיקולים מקצועיים, בשלטון החוק או בשיקולים זרים.

---

11. מה נקבע בעתירה נגד תחנת הכוח בירדן ההררי?

א. שההחלטה בלתי סבירה
ב. שאין סמכות למועצה הארצית
ג. שבית המשפט אינו מתערב בהכרעה בין שני שיקולים מקצועיים חשובים
ד. שיש לבטל את התחנה

התשובה הנכונה: ג. בעתירה נגד תחנת הכוח בירדן ההררי נקבע שבית המשפט אינו מתערב בהכרעה בין שני שיקולים מקצועיים חשובים. זה סוג 2. ההחלטה לא נפסלה כבלתי סבירה, ותחנת הכוח לא בוטלה.

---

12. מדוע נפסל הווטו בצוקר נ' שר הפנים?

א. כי ההחלטה לא נתנה משקל ראוי לצורך באצטדיון — וכנראה מתוך חשד לשיקולים זרים (שבת) שלא הוכחו
ב. כי השר אינו מוסמך
ג. בגלל שיהוי
ד. כי לא היה שימוע

התשובה הנכונה: א. בצוקר ההחלטה נפסלה כי לא ניתן משקל ראוי לצורך באצטדיון, ובנסיבות היה חשד לשיקולים זרים שלא הוכחו. זה חריג בסוג 2. לא נטען לחוסר סמכות, לשימוע או לשיהוי.

---

13. מה נקבע בהלכת דרעי–פנחסי (1993)?

א. שראש ממשלה רשאי תמיד להשאיר שרים
ב. שאי-פיטורי שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור עם קלון אינו סביר — "רשאי" = חייב
ג. שדרעי זוכה
ד. שאין ביקורת על מינויים

התשובה הנכונה: ב. בהלכת דרעי–פנחסי נקבע שאי-פיטורי שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור עם קלון אינו סביר, כי "רשאי" פירושו "חייב". זה מבוסס על אמון הציבור. לא נקבע שהשר רשאי תמיד להישאר.

---

14. מה נקבע לגבי מינוי דרעי לשר ב-2015 (בג"ץ 3095/15)?

א. שהמינוי בלתי סביר
ב. שאחרי שריצה עונשו ותקופת הצינון — המינוי אינו בלתי סביר באופן קיצוני
ג. שאסור לו לכהן לעולם
ד. שהעתירה תיאורטית

התשובה הנכונה: ב. בבג"ץ 3095/15 נקבע שאחרי שדרעי ריצה עונשו ותקופת הצינון חלפה, מינויו אינו בלתי סביר באופן קיצוני. לא נקבע שהמינוי בלתי סביר או שהוא אסור לעולם.

---

15. מהו הטיעון המרכזי נגד עילת הסבירות?

א. הפרדת רשויות — למה השקפת השופט על "סביר" תגבר על השקפת הרשות שהמחוקק הסמיך
ב. שהיא חלה רק בפלילים
ג. שאין בה שימוש
ד. שהיא חדשה

התשובה הנכונה: א. הטיעון המרכזי נגד העילה הוא הפרדת רשויות: למה השקפת השופט על "סביר" תגבר על השקפת הרשות שהמחוקק הסמיך. אין זה שהעילה חדשה או שהיא חלה רק בפלילים.

---

16. מהי הטענה בדבר "הכשרה ערכית" נגד עילת הסבירות?

א. שאין ערכים במשפט
ב. שבית המשפט אינו ערכי
ג. שהרשות אינה ערכית
ד. שכאשר בית המשפט קובע שהחלטה סבירה, הוא מעניק לה גם לגיטימציה ערכית, לא רק חוקיות

התשובה הנכונה: ד. טענת "הכשרה ערכית" אומרת שכאשר בית המשפט קובע שהחלטה סבירה, הוא מעניק לה לא רק חוקיות אלא גם לגיטימציה ערכית. דוגמת הריסת בתים ממחישה זאת, ואין טענה שבית המשפט אינו ערכי.

---

17. מה התשובה לטענת "חוסר הוודאות" לטובת העילה?

א. שהודאות אינה חשובה
ב. שאין חוסר ודאות
ג. שגם ברשלנות הסבירות נקבעת בדיעבד, והפסיקה המצטברת משרטטת את מתחם הסבירות
ד. שהכנסת מגדירה סבירות

התשובה הנכונה: ג. התשובה לטענת חוסר הוודאות היא שגם ברשלנות הסבירות נקבעת בדיעבד, והפסיקה המצטברת משרטטת את המתחם, כמו בדיני נזיקין. לא נכון שהודאות אינה חשובה או שהכנסת מגדירה את הסבירות.

---

18. בשיינפלד נ' הכנסת — על אילו נימוקים נפסל מינוי דרעי?

א. רוב השופטים — חוסר סבירות קיצוני; אחרים — השתק/מניעות בשל המצג בהסדר הטיעון
ב. רק חוסר סמכות
ג. רק סבירות
ד. המינוי לא נפסל

התשובה הנכונה: א. בשיינפלד נפסל מינוי דרעי: רוב השופטים על בסיס חוסר סבירות קיצוני, ואחרים מטעמי השתק או מניעות בשל המצג בהסדר הטיעון. לכן המינוי נפסל, והעילה לא הייתה רק חוסר סמכות.

---

19. מה עמדת השופט שטיין בשיינפלד לגבי עילת הסבירות?

א. מתנגד לסבירות "המשפט זה אני"; תומך בה ככלל שיורי — החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני מעידה על פגם נסתר (כמו "הדבר מעיד על עצמו")
ב. שיש להרחיבה
ג. שיש לבטלה לחלוטין
ד. שהיא חלה רק על שרים

התשובה הנכונה: א. שטיין בשיינפלד התנגד לסבירות מסוג "המשפט זה אני", ותמך בה ככלל שיורי: החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני מעידה על פגם נסתר, כמו "הדבר מעיד על עצמו". הוא לא הציע להרחיב או לבטל את העילה לגמרי.

---

20. מה עמדת השופט מינץ בשיינפלד?

א. שהמינוי תקין לחלוטין
ב. שהמינוי בלתי סביר
ג. שמתחם הסבירות בהרכבת ממשלה רחב ביותר — כל מרכיב ממשלה סביר היה פועל כך; פסל בשל השתק
ד. שאין לבית המשפט סמכות

התשובה הנכונה: ג. מינץ בשיינפלד סבר שמתחם הסבירות בהרכבת ממשלה רחב ביותר, וכל מרכיב ממשלה סביר היה פועל כך, ולכן פסל בשל השתק. הוא לא סבר שהמינוי בלתי סביר או שאין לבית המשפט סמכות.

---

21. מה קבע תיקון מס' 3 לחוק יסוד: השפיטה (2023)?

א. הרחבת עילת הסבירות
ב. שבתי המשפט לא ידונו בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה או שר, כולל מינויים
ג. ביטול כל הביקורת השיפוטית
ד. פסקת התגברות

התשובה הנכונה: ב. תיקון מס' 3 לחוק יסוד: השפיטה (2023) קבע שבתי המשפט לא ידונו בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה או שר, כולל מינויים. הוא לא ביטל את כל הביקורת השיפוטית ולא הרחיב את העילה.

---

22. מה נקבע בבג"ץ 5658/23 (1.1.2024)?

א. שאין ביקורת על חוקי יסוד
ב. שהתיקון תקף
ג. ברוב של 12 מול 3 — סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים; וברוב של 8 מול 7 — התיקון בוטל
ד. שעילת הסבירות בוטלה

התשובה הנכונה: ג. בבג"ץ 5658/23 נקבע ברוב של 12 מול 3 שיש סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים, וברוב של 8 מול 7 שהתיקון בוטל. לכן התיקון אינו תקף, ועילת הסבירות לא בוטלה באופן סופי בחוק.

---

23. מה הציע השופט סולברג לגבי עילת הסבירות?

א. להרחיב את העילה
ב. להחיל סבירות על הכנסת
ג. לבטל את בג"ץ
ד. לצמצם את העילה ולא לבטלה, בעיקר ביחס להחלטות נבחרי ציבור

התשובה הנכונה: ד. סולברג, שהיה במיעוט, הציע לצמצם את העילה ולא לבטלה, בעיקר ביחס להחלטות נבחרי ציבור, ולהפעילה רק בחריגות קיצוניות. זה ריסון עצמי, לא הרחבה או החלת העילה על הכנסת.

---

24. האם חוסר סבירות דורש הוכחה של שיקול זר או חוסר תום לב?

א. כן, תמיד
ב. רק בתקנות
ג. רק בשרים
ד. לא — מאז דקה זו עילה עצמאית שיכולה להתקיים גם בתום לב

התשובה הנכונה: ד. חוסר סבירות אינו דורש הוכחת שיקול זר או חוסר תום לב: מאז דקה זו עילה עצמאית שיכולה להתקיים גם בתום לב. היא חלה על כל אקט מנהלי, ואינה מוגבלת לתקנות או לשרים.

---

25. מה נקבע באייזנברג (בהקשר הסבירות)?

א. שהחנינה בטלה
ב. שאין מינויים פוליטיים
ג. שמינוי מנכ"ל שהיה מעורב בפרשה חמורה וקיבל חנינה אינו סביר — אינו נותן משקל ראוי לאמון הציבור בשלטון החוק
ד. שהמינוי סביר

התשובה הנכונה: ג. באייזנברג נקבע שמינוי מנכ"ל שהיה מעורב בפרשה חמורה וקיבל חנינה אינו סביר, כי אינו נותן משקל ראוי לאמון הציבור בשלטון החוק. זה סוג 3. לא נקבע שהחנינה בטלה או שאין מינויים פוליטיים.

---

26. רשות מקומית החליטה לסגור גן ציבורי יחיד בשכונה צפופה למשך שנתיים, בנימוק של חיסכון קטן בתקציב, בלי לבחון חלופות. מהי הטענה המתאימה ביותר?

א. חוסר סבירות איזוני: משקל מעוות לשיקול התקציבי על חשבון זכויות התושבים ואינטרס ציבורי, בהיעדר בחינת חלופות
ב. שיקול זר, כי תקציב אינו שיקול רלוונטי כלל
ג. אין טענה, כי כל החלטה תקציבית חסינה מביקורת
ד. חוסר סמכות מובהק, כי רשות מקומית אינה רשאית לסגור גנים

התשובה הנכונה: א. חיסכון קטן מול פגיעה משמעותית בציבור הוא משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים, ולכן סבירות. התקציב הוא שיקול רלוונטי, לא זר, ויש סמכות סגירה. החלטות תקציביות אינן חסינות.

---

27. בעתירה נטען שהחלטה של ועדה מקצועית לבחור בטכנולוגיה א' ולא בטכנולוגיה ב' בלתי סבירה, כי אפשר לטעון שב' עדיפה. כל אחת מהן כשרה ומקצועית. מה הדין?

א. ההחלטה בטלה כי לא נשמעו מומחים נוספים
ב. סוג 2: בית המשפט אינו מתערב בהכרעה בין שני שיקולים מקצועיים חשובים, אלא אם ההחלטה חורגת באופן קיצוני מהמתחם
ג. ההחלטה בטלה כי קיימת חלופה טובה יותר
ד. בית המשפט יבחר את הטכנולוגיה העדיפה לדעתו

התשובה הנכונה: ב. מתחם הסבירות מאפשר החלטות לגיטימיות אחדות, ובית המשפט אינו בוחר את האופטימלית (ירדן ההררי). קיומה של חלופה עדיפה או שמיעת מומחים נוספים אינם בסיס לפסילה כשההחלטה בתוך המתחם.

---

28. שר מינה ליועץ בכיר אדם שנוכח עברו ההרשעה בעבירות חמורות, והעתירה טוענת לחוסר סבירות. איזה סוג מקרה זה ומה השיקול המרכזי?

א. אין סוג, כי מינויים אינם עניין לבית המשפט
ב. סוג 2: שני שיקולים מקצועיים
ג. סוג 3: פגיעה באמון הציבור בשלטון החוק; השאלה אם ניתן משקל ראוי לאמון זה (אייזנברג, דרעי–פנחסי)
ד. סוג 1: זכות יסוד מול אינטרס ציבורי

התשובה הנכונה: ג. מינוי בעל עבר פלילי חמור פוגע באמון הציבור בשלטון החוק, ולכן סוג 3. אין כאן זכות יסוד מובהקת בעניין, ומינויים אינם חסינים: אייזנברג ודרעי-פנחסי ממחישים זאת.

---

29. לפי הטענה בדבר "חוסר הוודאות", עילת הסבירות פוגעת בציבור כי איש אינו יודע מראש מה יחשב בלתי סביר. כיצד משיבים לכך?

א. הסבירות נקבעת בדיעבד גם בדיני נזיקין, והפסיקה המצטברת משרטטת את מתחם הסבירות
ב. אין לה תשובה, ולכן יש לבטל את העילה
ג. אין חוסר ודאות, כי הכנסת מגדירה סבירות
ד. הודאות אינה ערך במשפט הציבורי

התשובה הנכונה: א. התשובה המקובלת היא שהסבירות מתפתחת מקרה אחר מקרה כמו ברשלנות, והדוגמאות הצטברו. אין חקיקה המגדירה סבירות, והודאות כן ערך, אך היא אינה שוללת עילה גמישה.

פסיקה בפרק

ע"א 311/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' מ' דיזנגוף ושות'
עובדות: אגרות נמל הועלו רטרואקטיבית גם על אוניות שכבר פרקו.
הלכה: הלכה: התקנות נפסלו כבלתי הגיוניות עד שאדם בר-דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מסוגל לעשותן. חשיבות למבחן: הגישה הוותיקה, חוסר היגיון בנוסח Wednesbury.

בג"ץ 156/75 דקה נ' שר התחבורה
עובדות: בעל חצי רישיון מונית נמנע מלהשתתף בהגרלת רישיונות.
הלכה: הלכה: שמגר קבע שאי-סבירות יכולה להתגלות בגפה, כשניתן משקל בפרופורציה מעוותת לשיקולים רלוונטיים גם בתום לב; נדרשת אי-סבירות קיצונית. העתירה נדחתה.
חשיבות למבחן: עילה עצמאית של איזון.

בג"ץ 389/80 דפי זהב נ' רשות השידור
עובדות: רשות השידור סירבה לשמוע הצעה מתחרה והאריכה חוזה פרסום קיים.
הלכה: הלכה: ברק קבע ארבע פרופוזיציות – עילה עצמאית, אמות מידה אובייקטיביות, חוסר סבירות קיצוני, משקל ראוי – והחילה על כל אקט מנהלי. לנדוי התריע מבחינה מחדש של תבונת ההחלטה. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: יסוד הגישה המודרנית ומתחם הסבירות.

בג"ץ 935/89 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה
עובדות: היועץ המשפטי לממשלה החליט שלא להעמיד לדין את מנהלי הבנקים בפרשת ויסות המניות.
הלכה: הלכה: ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, משום משקל לא ראוי לשיקולים; נקבע שיועמדו לדין על סמך עילת הסבירות בלבד. חשיבות למבחן: הפעלת העילה בפועל.

בג"ץ 953/89 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים
עובדות: הפגנה מול הקונסוליה האמריקאית פוזרה בעקבות תלונת הקונסול.
הלכה: הלכה: ניתן משקל גדול מדי ליחסי החוץ וקטן מדי לחופש הביטוי, ולכן ההחלטה לא סבירה. חשיבות למבחן: סוג 1 – זכות יסוד מול אינטרס ציבורי.

בג"ץ 3094/93 התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל (דרעי); בג"ץ 4267/93 אמיתי נ' ראש הממשלה (פנחסי)
עובדות: שר וסגן שר שהוגשו נגדם כתבי אישום לא פוטרו.
הלכה: הלכה: ההחלטה שלא לפטר אינה סבירה כי אינה נותנת משקל ראוי לאמון הציבור בשלטון החוק; "רשאי" לפטר פירושו "חייב" בכתב אישום חמור עם קלון. חשיבות למבחן: סוג 3, הלכה שנויה במחלוקת.

בג"ץ 8948/22 שיינפלד נ' הכנסת
עובדות: דרעי מונה לשר אחרי הרשעה בהסדר טיעון בעבירות מס, שבו הוצג שיפרוש מהחיים הציבוריים.
הלכה: הלכה: המינוי נפסל – רוב על בסיס חוסר סבירות קיצוני, אחרים על בסיס השתק או מניעות. שטיין: סבירות ככלל שיורי; מינץ: מתחם רחב ביותר להרכבת ממשלה. חשיבות למבחן: מגמת ריסון ומעבר לעילות אחרות.

בג"ץ 5658/23 התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת
עובדות: תיקון לחוק יסוד: השפיטה (2023) אסר על דיון בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים.
הלכה: הלכה: ברוב של 12 מול 3 נקבעה סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים, וברוב של 8 מול 7 התיקון בוטל. גם שופטים מהרוב קראו לצמצם את השימוש בעילה. חשיבות למבחן: מצב העילה כיום.

פרק 12

עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

1. מהו המקור הנורמטיבי לעילת המידתיות במשפט המנהלי?

א. ס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו — "במידה שאינה עולה על הנדרש", גם לפגיעה "לפי חוק"
ב. פקודת הפרשנות
ג. חוק הפרשנות
ד. חוק ההנמקות

התשובה הנכונה: א. המקור הנורמטיבי לעילת המידתיות הוא פסקת ההגבלה בס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שמתירה פגיעה בזכויות רק במידה שאינה עולה על הנדרש. חוק הפרשנות וחוק ההנמקות עוסקים בנושאים אחרים.

2. מהם שלושת מבחני המשנה של המידתיות?

א. התאמה (קשר רציונלי); האמצעי שפגיעתו פחותה; מידתיות במובן הצר (תועלת מול נזק)
ב. שוויון, חירות, קניין
ג. סמכות, הליך, מהות
ד. שימוע, הנמקה, פרסום

התשובה הנכונה: א. שלושת מבחני המשנה הם התאמה, כלומר קשר רציונלי; האמצעי שפגיעתו פחותה; ומידתיות במובן הצר, כלומר תועלת מול נזק. סמכות-הליך-מהות או שימוע-הנמקה-פרסום אינן מבחני המידתיות.

3. איזה מהבאים אינו אחד משלושת מבחני המשנה של המידתיות?

א. מבחן הסמכות המהותית
ב. מבחן ההתאמה (הקשר הרציונלי)
ג. מבחן המידתיות במובן הצר
ד. מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

התשובה הנכונה: א. שלושת מבחני המשנה הם התאמה, האמצעי שפגיעתו פחותה ומידתיות במובן הצר. "מבחן הסמכות המהותית" אינו אחד מהם: סמכות היא עילה נפרדת הנבחנת לפני המידתיות, ולכן זו התשובה הנכונה.

4. מה נקבע בבן עטיה לגבי מבחן ההתאמה?

א. שאינו רלוונטי
ב. שהוכרע בשיהוי
ג. שנכשל — אין קשר רציונלי בין העתקות בעבר לבין הבטחת טוהר הבחינות בעתיד אצל תלמידים אחרים
ד. שעמד בו

התשובה הנכונה: ג. בבן עטיה ההחלטה נכשלה במבחן ההתאמה: אין קשר רציונלי בין העתקות בעבר לבין הבטחת טוהר הבחינות בעתיד אצל תלמידים אחרים. היא נכשלה גם בשני המבחנים האחרים, ולכן העתירה התקבלה.

---

5. מהו "החייט המינהלי" בלשון ברק?

א. מבחן התועלת
ב. דימוי למבחן האמצעי שפגיעתו פחותה — לתפור את ההחלטה לפי המטרה תוך פגיעה מינימלית
ג. שופט
ד. פקיד שמודד

התשובה הנכונה: ב. "החייט המינהלי" הוא דימוי של ברק למבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: לתפור את ההחלטה לפי המטרה תוך פגיעה מינימלית. הוא אינו פקיד שמודד, שופט או מבחן התועלת.

---

6. מנקודת מבט העותר, כמה מבחנים צריך שההחלטה תיכשל בהם כדי להיפסל?

א. באף אחד
ב. בשלושתם
ג. בשניים
ד. באחד מהם

התשובה הנכונה: ד. מנקודת מבטו של העותר מספיק שההחלטה תיכשל במבחן אחד כדי להיפסל, שכן המבחנים מצטברים לרשות וחלופיים לעותר. לכן אין צורך בכשל בשלושתם או בשניים.

---

7. בבית סוריק — מה עשה ברק לפני שבחן את "האמצעי שפגיעתו פחותה"?

א. הזמין מומחים בינלאומיים
ב. כלום
ג. הגדיר את המטרה ואת רמת ההישג הנדרשת — ורק אז בדק אם יש אמצעי פוגעני פחות שמשיג אותה רמה
ד. פסל את הגדר

התשובה הנכונה: ג. בבית סוריק הגדיר ברק תחילה את המטרה ואת רמת ההישג הנדרשת, ורק אז בדק אם יש אמצעי פוגעני פחות שמשיג אותה רמה. זו הדרך הנכונה לבחון חלופות, ולכן מבחן 2 עמד.

---

8. באיזה מבחן נכשל התוואי בבית סוריק?

א. אף אחד
ב. מידתיות במובן הצר — בבחינה יחסית
ג. האמצעי שפגיעתו פחותה
ד. התאמה

התשובה הנכונה: ב. בבית סוריק התוואי נכשל במידתיות במובן הצר, בבחינה יחסית: הפחתה מעטה בביטחון חוסכת נזק משמעותי. הוא עמד בהתאמה ובאמצעי שפגיעתו פחותה, ולכן "אף אחד" או "התאמה" שגויים.

---

9. מהי "בחינה יחסית" במבחן המידתיות במובן הצר?

א. השוואה לפסיקה זרה
ב. השוואה לחלופה שתועלתה פחותה מעט — אם היא מפחיתה משמעותית את הנזק, האמצעי המקורי אינו מידתי
ג. בחינה לפי דעת הרוב
ד. בחינת עלות כספית בלבד

התשובה הנכונה: ב. בחינה יחסית היא השוואה לחלופה שתועלתה פחותה מעט: אם היא מפחיתה משמעותית את הנזק, האמצעי המקורי אינו מידתי. היא אינה השוואה לפסיקה זרה, בחינה לפי דעת הרוב או עלות כספית בלבד.

---

10. מה נקבע באל-טאיי?

א. שאין גירוש
ב. שנדרש איזון בין משך ההחזקה לצורכי הביטחון — החזקה ממושכת ללא תכלית ממשית אינה מידתית
ג. שהעתירה תיאורטית
ד. שמותר להחזיק במשמורת ללא הגבלה

התשובה הנכונה: ב. באל-טאיי נקבע שנדרש איזון בין משך ההחזקה לצורכי הביטחון, והחזקה ממושכת ללא תכלית ממשית אינה מידתית. לא נקבע שמותר להחזיק ללא הגבלה, ולא שאין גירוש.

---

11. מה ההבדל בין הרוב למיעוט בעניין השונית 10 הרצליה?

א. הרוב פסל, המיעוט אישר
ב. הרוב — זכות הקניין מוגבלת מלכתחילה והמתווה מידתי; המיעוט — אינו האמצעי שפגיעתו פחותה
ג. אין הבדל
ד. מחלוקת על סמכות

התשובה הנכונה: ב. בעניין השונית 10 הרוב סבר שזכות הקניין מוגבלת מלכתחילה והמתווה מידתי, והמיעוט סבר שאינו האמצעי שפגיעתו פחותה. הרוב לא פסל ולא אישר מיעוט כפי שהמסיחים אחרים טוענים.

---

12. איך תיאר ברק את היחס בין מידתיות לסבירות?

א. שהסבירות בוטלה
ב. "ענף בעץ אי-הסבירות" — ובמובן אחר עילה עצמאית, שלב נוסף בעידון הסבירות
ג. שהמידתיות מחליפה את הסבירות
ד. שאין קשר

התשובה הנכונה: ב. ברק תיאר את המידתיות כענף בעץ אי-הסבירות, ובמובן אחר כעילה עצמאית, שלב נוסף בעידון הסבירות. לא נאמר שהמידתיות מחליפה את הסבירות או שהסבירות בוטלה.

---

13. איזה מבחן מידתיות מקביל לסבירות ה"איזונית" (דקה, דפי זהב)?

א. מבחן ההתאמה
ב. מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
ג. אף אחד
ד. מבחן המידתיות במובן הצר — תועלת מול נזק

התשובה הנכונה: ד. מבחן המידתיות במובן הצר, תועלת מול נזק, מקביל לסבירות האיזונית של דקה ודפי זהב: שניהם משווים בין אינטרסים. התאמה מקבילה לסבירות הוותיקה, והאמצעי הפחות פוגעני הוא ההבדל.

---

14. איזה מבחן מידתיות מקביל לסבירות הוותיקה (דיזנגוף — חוסר היגיון)?

א. מבחן המידתיות במובן הצר
ב. מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
ג. מבחן ההתאמה בין אמצעי למטרה
ד. מבחן השוויון

התשובה הנכונה: ג. מבחן ההתאמה בין אמצעי למטרה מקביל לסבירות הוותיקה של דיזנגוף: מה שאין בו התאמה אינו הגיוני. מבחן האיזון והאמצעי הפחות פוגעני מקבילים לסבירות האיזונית.

---

15. מה ההבדל האפשרי העיקרי בין מידתיות לסבירות?

א. אין שום הבדל
ב. שסבירות חלה רק על שרים
ג. במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה — במידתיות לבחור את הפוגע הכי פחות; בסבירות די בהחלטה אחת מתוך המתחם
ד. שמידתיות חלה רק על חוקים

התשובה הנכונה: ג. ההבדל האפשרי העיקרי הוא במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: במידתיות יש לבחור את הפוגע הכי פחות, ובסבירות די בהחלטה אחת מתוך המתחם. אך "מתחם ההתחשבות" מצמצם את ההבדל. אין שום הבדל שגוי.

---

16. מהו "מתחם ההתחשבות"?

א. מתחם הסבירות
ב. מבחן שיהוי
ג. רשימת זכויות
ד. מרחב התמרון של הרשות בהפעלת המידתיות (בעיקר במבחן 2) — דומה למתחם הסבירות

התשובה הנכונה: ד. מתחם ההתחשבות הוא מרחב התמרון של הרשות בהפעלת המידתיות, בעיקר במבחן 2, והוא דומה למתחם הסבירות. הוא אינו רשימת זכויות או מבחן שיהוי.

---

17. מה אינו נימוק לקידום עילת המידתיות בידי ברק?

א. לייחד עילה לפגיעה בזכויות יסוד
ב. ביטול הביקורת השיפוטית
ג. אחידות עם המשפט הבינלאומי
ד. היא נשענת על חוק יסוד ולכן בעלת לגיטימיות רבה

התשובה הנכונה: ב. ביטול הביקורת השיפוטית אינו נימוק לקידום המידתיות, והוא הפוך לכוונה. הנימוקים הם ייחוד עילה לפגיעה בזכויות יסוד, הנשענת על חוק יסוד, ואחידות עם המשפט הבינלאומי.

---

18. מהי עילת "אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד"?

א. עילה פרוצדורלית
ב. עילת סף
ג. טענה עצמאית שמקבל ההחלטה המנהלית לא נתן משקל ראוי לזכות יסוד
ד. עילה חוקתית בלבד

התשובה הנכונה: ג. עילת אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד היא טענה עצמאית שמקבל ההחלטה לא נתן משקל ראוי לזכות, ואפשר לטעון אותה לבד או במצטבר. היא אינה עילת סף, פרוצדורלית או חוקתית בלבד.

---

19. בסירוב להפגנה בשל חשש להפרת הסדר — איך תנוסח טענת חוסר מידתיות?

א. שהעתירה הוגשה בזמן
ב. שלא נבחר אמצעי שפגיעתו בחופש הביטוי פחותה (הגבלת שעות, מקום, משתתפים), והנזק עולה על התועלת
ג. שלא ניתן שימוע
ד. שהשר אינו מוסמך

התשובה הנכונה: ב. בסירוב להפגנה בשל חשש להפרת סדר, טענת חוסר מידתיות היא שלא נבחר אמצעי שפגיעתו בחופש הביטוי פחותה, כמו הגבלת שעות, מקום ומשתתפים, והנזק עולה על התועלת. טענות על שימוע או סמכות אינן העניין.

---

20. מה נקבע בעניין קצין התגמולים נ' פלוני?

א. שההחלטה פוגעת בשוויון, אינה סבירה ואינה מידתית — העתירה התקבלה
ב. שאין הטבות לפי הוראות פנימיות
ג. שההטבות ניתנות רק מיום ההכרה
ד. שהעתירה התיישנה

התשובה הנכונה: א. בקצין התגמולים נ' פלוני העתירה התקבלה: ההחלטה פוגעת בשוויון, אינה סבירה ואינה מידתית. לא נקבע שההטבות רק מיום ההכרה, ולא שהעתירה התיישנה.

---

21. מדוע ההבחנה לפי מועד ההכרה בנכות פסולה בקצין התגמולים נ' פלוני?

א. כי משך ההליך עד ההכרה אינו שוני רלוונטי בין נפגעים
ב. כי הנכה לא עתר בזמן
ג. כי חוק הנכים בוטל
ד. כי אין תקציב

התשובה הנכונה: א. ההבחנה לפי מועד ההכרה בנכות פסולה כי משך ההליך עד ההכרה אינו שוני רלוונטי בין נפגעים, ולכן יש פגיעה בשוויון המנהלי. טענת תקציב או איחור אינה ההסבר.

---

22. האם במידתיות יש מרחב תמרון לרשות?

א. כן — "מתחם התחשבות"; לעיתים יש כמה דרכים לעמוד בחובת המידתיות
ב. לא — חייבים לבחור את האמצעי הכי פחות פוגעני בכל מקרה
ג. רק בביטחון
ד. רק בתקנות

התשובה הנכונה: א. במידתיות יש מרחב תמרון לרשות, "מתחם התחשבות", ולעיתים יש כמה דרכים לעמוד בחובה. לכן אין חובה לבחור באמצעי הכי פחות פוגעני בכל מקרה, והמרחב אינו מוגבל לביטחון.

---

23. כיצד יורונט קשור לעילת המידתיות?

א. פגיעה קשה בחופש העיסוק כשהיו חלופות פוגעניות פחות — נכשל במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
ב. שהשר לא היה מוסמך
ג. שהעירייה לא פרסמה
ד. אין קשר

התשובה הנכונה: א. ביורונט הייתה פגיעה קשה בחופש העיסוק כשהיו חלופות פחות פוגעניות, ולכן נכשל מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. היא אבן דרך במידתיות המנהלית. לא הייתה שם בעיית פרסום או סמכות.

---

24. מה עומד במבחן המידתיות במובן הצר ב"ערכים מוחלטים"?

א. השוואה לחלופה
ב. מבחן ההתאמה
ג. בדיקת סמכות
ד. השוואה ישירה של יתרון הפעולה לעומת הנזק הנובע ממנה

התשובה הנכונה: ד. מבחן המידתיות במובן הצר ב"ערכים מוחלטים" משווה ישירות את יתרון הפעולה לנזק הנובע ממנה. השוואה לחלופה היא הבחינה היחסית. בדיקת סמכות או התאמה אינה המבחן.

---

25. מה המשמעות של העובדה שהמידתיות נשענת על חוק יסוד?

א. שיש לה לגיטימיות רבה יותר מעילה שפותחה בפסיקה בלבד
ב. שהיא בוטלה
ג. שרק הכנסת מפעילה אותה
ד. שאינה חלה על רשויות

התשובה הנכונה: א. העובדה שהמידתיות נשענת על חוק יסוד מעניקה לה לגיטימיות רבה יותר מעילה שפותחה בפסיקה בלבד. היא חלה על רשויות, ולא בוטלה, ואינה בלעדית לכנסת.

---

26. מועצה אזורית אסרה על כל תושב להשכיר דירה לתיירים, מחשש לרעש, ללא כל בחינה של אופן פיקוח נקודתי או הגבלת שעות. מהו הכשל המרכזי?

א. כשל בסמכות העזר של המועצה
ב. כשל בכלל ההסדרים הראשוניים בלבד
ג. כשל במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: קיימות חלופות פחות פוגעניות כמו פיקוח נקודתי והגבלת שעות
ד. כשל במבחן ההתאמה, כי רעש אינו קשור להשכרה

התשובה הנכונה: ג. איסור גורף כשיש חלופות מתונות נכשל במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. יש קשר בין השכרה לרעש (התאמה קיימת), ולכן הכשל אינו בהתאמה. סמכות עזר והסדרים ראשוניים הם נושאים אחרים.

---

27. רשות הציבה מחסום קבוע שעלות התפעול שלו גבוהה וההפחתה במדד הסיכון קטנה מאוד, בעוד שהנזק לתושבים משמעותי. באיזה מבחן ייכשל האמצעי ככל הנראה?

א. בשימוע, כי לא נשמעו עדים
ב. בסמכות, כי רשות אינה רשאית להציב מחסום
ג. במבחן ההתאמה, כי מחסום אינו קשור לביטחון
ד. במידתיות במובן הצר: התועלת הקטנה אינה מצדיקה נזק משמעותי, ובבחינה יחסית חלופה קלה יותר עשויה להיות עדיפה

התשובה הנכונה: ד. הפער בין התועלת הקטנה לנזק הגדול הוא הליבה של מידתיות במובן הצר (בית סוריק). מחסום יכול להתקשר למטרה (התאמה). סמכות ושימוע אינם עולים מהעובדות.

---

28. עותר טוען כי ההחלטה נכשלה רק במבחן ההתאמה, אך עומדת בשני האחרים. האם די בכך?

א. לא, יש להוכיח כשל בשלושת המבחנים
ב. כן, אך רק אם נפגעה זכות חוקתית בפועל
ג. כן, כי מבחני המידתיות מצטברים לרשות, ולכן כשל בהם אחד מספיק כדי לפסול את ההחלטה
ד. לא, כי מבחן ההתאמה אינו חלק מהמידתיות

התשובה הנכונה: ג. מידתיות מצטברת מבחינת הרשות: עליה לעמוד בשלושה. כשל באחד מספיק לעותר. מבחן ההתאמה הוא חלק מהמידתיות, ואין דרישה נוספת לפגיעה בזכות חוקתית דווקא.

---

29. רשות מנהלית נתנה משקל רב לשיקולי חיסכון תקציבי ומשקל זניח לזכות לחינוך של תלמידים עם מוגבלות. איזו עילה עיקרית מתאימה?

א. עילת סף של שיהוי
ב. חוסר סמכות מובהק
ג. אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד, וגם חוסר סבירות איזוני
ד. שיקול זר בלבד, כי תקציב הוא שיקול זר

התשובה הנכונה: ג. כאן נטען שהזכות לא קיבלה את משקלה הראוי, וגם שהאיזון מעוות. תקציב הוא שיקול רלוונטי ולא זר. סמכות ושיהוי אינם מופיעים בעובדות.

פסיקה בפרק

בג"ץ 3477/95 בן עטיה נ' שר החינוך
עובדות: בתי ספר שהיו בהם העתקות הוחרגו מהקלה בבחינות הבגרות.
הלכה: הלכה: ברק קבע שהמידתיות היא כאחיו הבכור עקרון הסבירות, ושלושה מבחני משנה – התאמה, אמצעי שפגיעתו פחותה, מידתיות במובן הצר. ההחלטה נכשלה בשלושתם והעתירה התקבלה. חשיבות למבחן: פסק הדין המכונן של המידתיות המנהלית.

בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל (מידתיות)
עובדות: תוואי גדר ההפרדה הפריד בין הכפר למטעי הזיתים שלו.
הלכה: הלכה: מבחן 1 עמד; מבחן 2 עמד לאחר הגדרת רמת הביטחון הנדרשת; מבחן 3 נכשל בבחינה יחסית – הפחתה מעטה בביטחון חוסכת נזק משמעותי. התוואי נפסל. חשיבות למבחן: מידתיות יחסית.

עע"מ 1036/16 נציגות הבית המשותף ברחוב השונית 10 הרצליה נ' משרד התיירות
עובדות: מתווה חייב רוכשי דירות נופש להעמידן לשימוש הציבור.
הלכה: הלכה: הרוב (דנציגר) סבר שזכות הקניין מוגבלת מלכתחילה והמתווה עומד בשלושת המבחנים. המיעוט (שהם) סבר שאינו האמצעי שפגיעתו פחותה. חשיבות למבחן: היישום תלוי בהיקף הזכות.

קצין התגמולים נ' פלוני
עובדות: הטבות לנכה צה"ל לפי הוראות פנימיות ניתנו רק מיום ההכרה ולא מיום הפגיעה.
הלכה: הלכה: העתירה התקבלה בשלוש עילות – פגיעה בשוויון (משך ההליך אינו שוני רלוונטי), חוסר סבירות (משקל יתר לתקציב) וחוסר מידתיות. חשיבות למבחן: שילוב עילות בתיק אחד.

אל-טאיי נ' שר הפנים (1995)
עובדות: זרים שנכנסו שלא כדין הוחזקו במשמורת ממושכת עד גירושם.
הלכה: הלכה: נדרש איזון בין משך ההחזקה לצורכי הביטחון; החזקה ממושכת ללא תכלית ממשית אינה מידתית. חשיבות למבחן: מידתיות בפגיעה בחירות.

פרק 13

עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

1. מהו בג"ץ?

א. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק — ערכאה ראשונה ואחרונה
ב. ועדת ערר
ג. בית משפט מחוזי
ד. ערכאת ערעור על שלום

התשובה הנכונה: א. בג"ץ הוא בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ערכאה ראשונה ואחרונה, שבו עותרים ולא מערערים. הוא אינו בית משפט מחוזי, ואינו ערכאת ערעור על שלום או ועדת ערר.

2. מה ניתן לבקש אחרי פסק דין של בג"ץ?

א. ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים
ב. דיון נוסף — שאינו זכות מוקנית
ג. ערעור ברשות
ד. ערעור בזכות

התשובה הנכונה: ב. אחרי פסק דין של בג"ץ אפשר לבקש דיון נוסף, שאינו זכות מוקנית, כי פסק הדין סופי. ערעור בזכות או ברשות אינו קיים, ובית המשפט לעניינים מנהליים אינו ערכאת ערעור על בג"ץ.

3. מתי הוקם בית המשפט לעניינים מנהליים, ולמה?

א. 1948 — להחליף את בג"ץ
ב. 2000 — להקל על העומס בבג"ץ
ג. 1992 — בעקבות חוקי היסוד
ד. 2023 — ברפורמה

התשובה הנכונה: ב. בית המשפט לעניינים מנהליים הוקם בשנת 2000 כדי להקל על העומס בבג"ץ, ולכן נקרא "מיני-בג"ץ". הוא לא הוקם כדי להחליף את בג"ץ ולא בעקבות חוקי היסוד של 1992 או רפורמה של 2023.

4. מי קובע אם פונים לבג"ץ או לבית המשפט לעניינים מנהליים?

א. הרשות
ב. העותר
ג. החוק — לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים והתוספות
ד. עורך הדין

התשובה הנכונה: ג. את הפורום קובע החוק, חוק בתי משפט לעניינים מנהליים והתוספות לו, ולא רצון העותר, עורך הדין או הרשות. לכן העותר אינו יכול לבחור בין בג"ץ לבית המשפט המנהלי כרצונו.

---

5. מהם שלושת ההליכים בבית המשפט לעניינים מנהליים?

א. עתירה, צו על תנאי, דיון נוסף
ב. שימוע, ערר, עתירה
ג. תביעה, ערעור, בקשה
ד. עתירה מנהלית (תוספת 1), ערעור מנהלי (תוספת 2), תובענה מנהלית (תוספת 3)

התשובה הנכונה: ד. שלושת ההליכים בבית המשפט לעניינים מנהליים לפי סעיף 5: עתירה מנהלית (תוספת ראשונה), ערעור מנהלי (תוספת שנייה) ותובענה מנהלית (תוספת שלישית). שימוע, ערר ובקשה אינם שלושת ההליכים.

---

6. מהי תובענה מנהלית?

א. ערעור על ועדה
ב. עתירה לביטול
ג. בקשה לצו ביניים
ד. תביעה לפיצוי כספי שעילתה במכרז (לפי התוספת השלישית)

התשובה הנכונה: ד. תובענה מנהלית היא תביעה לפיצוי כספי שעילתה במכרז לפי התוספת השלישית, כשהמכרז כבר בוצע. היא אינה עתירה לביטול, ערעור על ועדה או בקשה לצו ביניים.

---

7. מה הדין לגבי ערעור לעליון על ערעור מנהלי?

א. לבג"ץ
ב. ברשות — כי זו כבר ערכאה שנייה
ג. בזכות
ד. אין ערעור

התשובה הנכונה: ב. על ערעור מנהלי בבית המשפט לעניינים מנהליים אפשר לערער לעליון ברשות, כי זו כבר ערכאה שנייה. בעתירה ותובענה הערעור הוא בזכות. אין אפשרות שאין ערעור כלל או שהערעור לבג"ץ.

---

8. מתי בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי להעביר עתירה לבג"ץ?

א. כשיש בה חשיבות מיוחדת, רגישות מיוחדת או דחיפות מיוחדת
ב. אף פעם
ג. רק לבקשת העותר
ד. תמיד

התשובה הנכונה: א. בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי להעביר עתירה לבג"ץ לפי חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים כשיש בה חשיבות מיוחדת, רגישות מיוחדת או דחיפות מיוחדת, גם מיוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה. לא תמיד ולא רק לבקשת העותר.

9. איזו קביעה נכונה לגבי צו על תנאי וצו ביניים?

א. צו על תנאי בבית המשפט לעניינים מנהליים
ב. צו על תנאי בבג"ץ בלבד; צו ביניים בשתי הערכאות
ג. שניהם בשתי הערכאות
ד. צו ביניים רק בבג"ץ

התשובה הנכונה: ב. צו על תנאי קיים בבג"ץ בלבד, ואילו צו ביניים ניתן בשתי הערכאות, בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים ותקנות סדרי הדין. לכן הקביעה שצו על תנאי ניתן בבית המשפט המנהלי שגויה.

10. מהם שני התנאים בס' 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה?

א. פרסום והנמקה
ב. סמכות והליך
ג. שיהוי וזכות עמידה
ד. העניין אינו בסמכות ערכאה אחרת; ובג"ץ רואה צורך לתת סעד למען הצדק

התשובה הנכונה: ד. שני התנאים בסעיף 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה הם שהעניין אינו בסמכות ערכאה אחרת ושבג"ץ רואה צורך לתת סעד למען הצדק. זו ההסמכה הכללית. שיהוי, זכות עמידה ופרסום אינם התנאים.

11. מהו צו הביאס קורפוס?

א. צו עשה
ב. צו לבית דין דתי
ג. צו ביניים
ד. צו לשחרור מי שנעצר או נאסר שלא כדין

התשובה הנכונה: ד. צו הביאס קורפוס הוא צו לשחרור מי שנעצר או נאסר שלא כדין, לפי סעיף 15(ד)(1). הוא אינו צו עשה, צו ביניים או צו לבית דין דתי.

12. מתי בג"ץ מתערב בהחלטת בית דין דתי?

א. בכל טעות
ב. אף פעם
ג. בטעות מהותית
ד. רק בחריגה מסמכות

התשובה הנכונה: ד. בג"ץ מתערב בהחלטת בית דין דתי רק בחריגה מסמכות, לפי סעיף 15(ד)(4), ולא בטעות מהותית כפי שבבתי משפט רגילים. לכן "בכל טעות" או "אף פעם" שגויים.

---

13. האם עילות הסף קבועות בחוק?

א. לא — הן יצירה שיפוטית
ב. כן
ג. רק בבג"ץ
ד. רק השיהוי

התשובה הנכונה: א. עילות הסף אינן קבועות בחוק אלא הן יצירה שיפוטית שהתפתחה בפסיקה. לכן הטענה שהן קבועות בחוק, או רק השיהוי, או שהן קיימות רק בבג"ץ, אינה נכונה.

---

14. מה נקבע ברסלר (1986) לגבי זכות העמידה?

א. שאין עתירות בנושא גיוס
ב. שהעתירה התקבלה
ג. שרק נפגע ישיר רשאי לעתור
ד. שחיילי מילואים נפגעים במשתמע (הנטל גדל) — ולהם זכות עמידה; הורחבה הזכות והוכר העותר הציבורי

התשובה הנכונה: ד. ברסלר (1986) הוכר שחיילי מילואים נפגעים במשתמע כי הנטל על שירותם גדל, ולכן יש להם זכות עמידה, והורחבה הזכות והוכר העותר הציבורי. העתירה נדחתה לגופה. לא נקבע שרק נפגע ישיר רשאי.

---

15. מתי עתירה של עותר ציבורי עלולה להידחות?

א. כשיש נפגע ישיר שלא פנה בעצמו או לא ביקש להצטרף — "רב על ריב לא לו"
ב. תמיד
ג. אף פעם
ד. רק אם הוא חבר כנסת

התשובה הנכונה: א. עתירה של עותר ציבורי עלולה להידחות כשיש נפגע ישיר שלא פנה בעצמו או לא ביקש להצטרף, בגדר "רב על ריב לא לו" (קורן, אמסלם). לא תמיד נדחית ולא רק עתירות של חברי כנסת.

---

16. מה ההבדל בין שפיטות נורמטיבית למוסדית?

א. אין הבדל
ב. נורמטיבית — זכות עמידה
ג. נורמטיבית — האם יש כלים להכריע; מוסדית — האם בית המשפט הוא המוסד המתאים
ד. מוסדית — שיהוי

התשובה הנכונה: ג. שפיטות נורמטיבית בוחנת אם יש כלים משפטיים להכרעה, ומוסדית בוחנת אם בית המשפט הוא המוסד המתאים. זכות עמידה ושיהוי הן עילות סף אחרות. לכן "אין הבדל" שגוי.

---

17. מה ההבדל בין פנייה מוקדמת למיצוי הליכים?

א. אין הבדל
ב. מיצוי — רק בפלילים
ג. פנייה מוקדמת — לבית משפט
ד. פנייה מוקדמת — לרשות עצמה לצמצום המחלוקת; מיצוי הליכים — ניצול כל האפיקים המשפטיים האחרים לפני בג"ץ

התשובה הנכונה: ד. פנייה מוקדמת מופנית לרשות עצמה כדי לצמצם את המחלוקת; מיצוי הליכים הוא ניצול כל האפיקים המשפטיים האחרים לפני הפנייה לבג"ץ. אלה שתי חובות שונות, ולא שתיהן בבית משפט.

---

18. מהו המועד להגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים?

א. שנה
ב. 7 שנים
ג. אין מועד
ד. 45 ימים מהמוקדם מבין פרסום ההחלטה, קבלת הודעה עליה, או שנודע עליה — וגם אז כפוף לשיהוי

התשובה הנכונה: ד. העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים מוגשת בתוך 45 ימים מהמוקדם מבין פרסום ההחלטה, קבלת הודעה עליה או היוודע עליה, וגם אז כפופה לשיהוי. אין מועד של שבע שנים, שנה, או היעדר מועד.

---

19. מהם שלושת יסודות השיהוי?

א. עמידה, שפיטות, מיצוי
ב. פרסום, הודעה, ידיעה
ג. זמן, כסף, ראיות
ד. שיהוי סובייקטיבי (צידוק), אובייקטיבי (נזק), ופגיעה בשלטון החוק

התשובה הנכונה: ד. שלושת יסודות השיהוי הם סובייקטיבי (היעדר צידוק לאיחור), אובייקטיבי (נזק למשיבה או לצדדים שלישיים תמי לב) ופגיעה בשלטון החוק. הם אינם עמידה-שפיטות-מיצוי או זמן-כסף-ראיות.

---

20. האם עתירה יכולה להידחות בשל שיהוי גם כשהעותר לא אשם באיחור?

א. לא
ב. כן — בשל שיהוי אובייקטיבי: נזק למשיבה או לצדדים שלישיים תמי לב
ג. רק בבג"ץ
ד. רק בחוקים

התשובה הנכונה: ב. עתירה עלולה להידחות בשל שיהוי גם כשהעותר אינו אשם, בשל שיהוי אובייקטיבי: נזק למשיבה או לצדדים שלישיים תמי לב, כמו בניין מאוכלס. לכן "לא" שגוי, והשיהוי אינו רק בבג"ץ.

---

21. מה נקבע בלשכת עורכי הדין נ' שר המשפטים (8684/20)?

א. שהעתירה נדחתה על הסף בשל שיהוי — אין צידוק, נזק כבד, ואין פגם מהותי
ב. שהלשכה צדקה
ג. שאין שיהוי בבג"ץ
ד. שהתקנות בוטלו

התשובה הנכונה: א. בעניין לשכת עורכי הדין נ' שר המשפטים העתירה נדחתה על הסף בשל שיהוי: לא היה צידוק, הנזק כבד ואין פגם מהותי. התקנות לא בוטלו, והלשכה לא צדקה.

---

22. מהם שני שלבי מבחן הבשלות?

א. (1) האם נדרשת תשתית עובדתית נוספת (יישום); (2) אם מוקדמת — האם יש אינטרס ממשי לדון בכל זאת
ב. פנייה ומיצוי
ג. סמכות ומהות
ד. עמידה ושפיטות

התשובה הנכונה: א. שני שלבי מבחן הבשלות: האם נדרשת תשתית עובדתית נוספת (יישום), ואם העתירה מוקדמת, האם יש אינטרס ממשי לדון בה בכל זאת (סבח, חסון). עמידה ושפיטות או פנייה ומיצוי הן עילות אחרות.

---

23. מה ההבדל בין סבח לחסון?

א. בסבח — עתירה מוקדמת ואין אינטרס לדון, נדחתה על הסף; בחסון — יש אינטרס ממשי לדון בשאלה העקרונית, ונדונה
ב. בשניהם התקבלה
ג. אין הבדל
ד. בחסון נדחתה על הסף

התשובה הנכונה: א. בסבח העתירה נדחתה כמוקדמת ובלי אינטרס לדון, ואילו בחסון, אף שהייתה מוקדמת, נמצא אינטרס ממשי לדון בשאלה העקרונית והיא נדונה. זה השלב השני בבחינת הבשלות.

---

24. מה נקבע ב-2024 לגבי הלכת כספי (עתירה תלויה ועומדת)?

א. שכל העתירות יאוחדו
ב. שאין עתירות כפולות
ג. שהיא חלה בכל מקרה
ד. שיש "להשתחרר מהלכת כספי" כהלכה מחייבת — לשופט שיקול דעת לבחור כלים אחרים

התשובה הנכונה: ד. ב-2024 נקבע שיש להשתחרר מהלכת כספי כהלכה מחייבת, ולשופט יש שיקול דעת לבחור כלים אחרים כמו איחוד או הזמנה להצטרף. לא נקבע שהלכת כספי חלה בכל מקרה או שכל העתירות יאוחדו.

---

25. מה עלול לגרום לדחיית עתירה בשל חוסר ניקיון כפיים?

א. הסתרת עובדות מבית המשפט (אפילו מכתב ותשובה), או עותר שבעצמו מפר את הדין
ב. היעדר עו"ד
ג. עתירה ציבורית
ד. איחור

התשובה הנכונה: א. חוסר ניקיון כפיים מתבטא בהסתרת עובדות מבית המשפט, אפילו מכתב ותשובה, או בעותר שבעצמו מפר את הדין. איחור הוא שיהוי, והיעדר עו"ד או היות העתירה ציבורית אינם חוסר ניקיון כפיים.

---

26. תושב עתר לבג"ץ נגד החלטה של ועדת ערר לתכנון ובנייה, מבלי לבחון אם יש ערכאה מתאימה אחרת. מה צפוי?

א. בג"ץ ידון בה, כי כל עתירה נגד רשות שייכת לו
ב. בית המשפט יקבע שהעתירה תיאורטית בלבד
ג. בג"ץ יחייב את העותר לערער לבית משפט השלום
ד. בג"ץ ידחה על הסף או יעביר את העתירה, כי הוא נותן סעד רק בעניין שאינו בסמכות ערכאה אחרת (ס' 15(ג))

התשובה הנכונה: ד. סעיף 15(ג) שומר לבג"ץ מקום כשאין ערכאה אחרת מוסמכת. כשקיים אפיק מתאים, כמו בית המשפט לעניינים מנהליים, יש לפנות אליו. בית משפט השלום אינו הערכאה, והעתירה אינה תיאורטית.

---

27. לאחר שהרשות הודיעה על כוונתה לבטל רישיון, העותר פנה מיד לבג"ץ בלי לפנות לרשות או לנסות אפיקי ערר. איזו עילת סף עשויה להיחסם בפניו?

א. שפיטות מוסדית, כי בג"ץ אינו מתאים
ב. מעשה עשוי, כי הרישיון כבר בוטל
ג. זכות עמידה, כי הוא אינו נפגע
ד. פנייה מוקדמת ומיצוי הליכים: עליו לפנות לרשות ולנצל אפיקים משפטיים אחרים לפני בג"ץ

התשובה הנכונה: ד. העובדות מצביעות על דילוג על הפנייה לרשות ועל אפיקי ערר, ולכן עילות פנייה מוקדמת ומיצוי. הוא נפגע (עמידה קיימת), ואין סיבה לשפיטות או למעשה עשוי כשהרישיון טרם בוטל.

---

28. עתירה הוגשה נגד חוק יסוד שטרם יושם, כשעדיין לא ידוע כיצד ייושם בפועל. מה העילה העיקרית לדחייה?

א. בשלות: נדרשת תשתית עובדתית של יישום, אלא אם יש אינטרס ממשי לדון בשאלה העקרונית (סבח מול חסון)
ב. שיהוי סובייקטיבי בלבד
ג. ניקיון כפיים, כי העותר לא חתם על תצהיר
ד. עתירה תלויה ועומדת בכל מקרה

התשובה הנכונה: א. כשהיישום טרם נתברר העתירה מוקדמת, ובית המשפט בוחן אינטרס ממשי לדון (חסון) או דוחה (סבח). ניקיון כפיים, שיהוי ועתירה תלויה אינם עולים מהעובדות.

---

29. בעתירה מנהלית תקפה חברה ציבורית הפרה של הליך מכרז, אך הסתירה מבית המשפט מסמך מהותי שמצביע על הסכמתה להליך. מה הסיכון לעותרת?

א. דחייה בשל חוסר זכות עמידה
ב. דחייה בשל מעשה עשוי
ג. דחייה בשל חוסר ניקיון כפיים: הסתרת עובדות מהותיות עלולה לשלול ממנה סעד
ד. דחייה בשל עתירה תיאורטית

התשובה הנכונה: ג. הסתרת עובדות מהותיות היא ליבת עילת ניקיון הכפיים, שבה בית המשפט רשאי לסרב לסעד. זכות עמידה, תיאורטיות ומעשה עשוי אינם קשורים להסתרה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון
עובדות: חיילי מילואים עתרו נגד הפטור משירות לבחורי ישיבות.
הלכה: הלכה: הפטור מגדיל את הנטל על העותרים, ולכן הם נפגעים במשתמע; הורחבה זכות העמידה והוכר העותר הציבורי, והוצגה ההבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית. העתירה נדחתה לגופה. חשיבות למבחן: הרחבת שערי בג"ץ.

קורן נ' שר הביטחון; אמסלם נ' שר הביטחון (2021)
עובדות: עותר בלי זיקה ביקש פינוי יישוב; חבר כנסת ביקש לחייב את השר לחתום על מינוי כשהמועמד עצמו כבר פנה.
הלכה: הלכה: כשיש נפגע ישיר שלא פנה או לא הצטרף, הנטייה לדחות את עתירת העותר הציבורי: "רב על ריב לא לו". חשיבות למבחן: הסייג לעותר הציבורי.

בג"ץ 8684/20 לשכת עורכי הדין נ' שר המשפטים
עובדות: עתירה נגד תקנות סדר הדין האזרחי הוגשה שבועיים וחצי לפני כניסתן לתוקף ושלוש שנים אחרי פרסומן.
הלכה: הלכה: סובייקטיבי – אין צידוק (הלשכה אף השתתפה בגיבוש); אובייקטיבי – נזק כבד לציבור; שלטון החוק – אין פגם מהותי. העתירה נדחתה על הסף. חשיבות למבחן: שלושת יסודות השיהוי.

בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת; בג"ץ חסון נ' הכנסת (חוק יסוד: הלאום)
עובדות: עתירות נגד ועדות קבלה ביישובים קהילתיים ונגד חוק יסוד: הלאום הוגשו לפני יישום.
הלכה: הלכה: בסבח הרוב קבע שהעתירה מוקדמת ושאין אינטרס לדון, ונדחתה על הסף. בחסון נקבע שאף אם מוקדמת, יש אינטרס ממשי לדון בשאלה העקרונית, והיא נדונה. חשיבות למבחן: שני שלבי מבחן הבשלות.

כספי (2021–2022); התנועה לאיכות השלטון נ' מבקר המדינה (2024)
עובדות: עתירות נפרדות הוגשו באותו עניין בעוד עתירה קודמת תלויה ועומדת.
הלכה: הלכה: בכספי נקבע שיש להצטרף לעתירה הקיימת, אחרת תידחה על הסף. ב-2024 נקבע שהגיעה העת להשתחרר מהלכת כספי כהלכה מחייבת, ולשופט שיקול דעת לכלים אחרים כמו איחוד או הזמנה להצטרף. חשיבות למבחן: עילת סף חדשה וריכוכה.

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–2000 (הוראת חוק)
הקמת ערכאה מנהלית בבתי המשפט המחוזיים להקלת העומס על בג"ץ.
הלכה: תוכן: ס' 5 – עתירה (תוספת ראשונה), ערעור (תוספת שנייה), תובענה (תוספת שלישית); ערעור לעליון בזכות בעתירה ובתובענה וברשות בערעור; ס' 6 – העברה לבג"ץ (חשיבות, רגישות, דחיפות); ס' 9 – צו ביניים. חשיבות למבחן: שאלת הפורום.

סעיפים 15(ג) ו-15(ד) לחוק יסוד: השפיטה (הוראת חוק)
מקורות סמכות בג"ץ.
הלכה: תוכן: 15(ג) – סעד למען הצדק בעניין שאינו בסמכות ערכאה אחרת; 15(ד) – ביאס קורפוס, מנדמוס לרשויות וגופים הממלאים תפקיד ציבורי, פיקוח על בתי משפט ובתי דין ייחודיים, ובתי דין דתיים בחריגה מסמכות. חשיבות למבחן: סמכות בג"ץ.

פרק 14

הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

1. מהם שלושת סוגי ההתחייבויות של הרשות?

א. חוק, תקנה, הנחיה
ב. שימוע, הנמקה, פרסום
ג. חוזה רשות, הסדר מנהלי, הבטחה מנהלית
ד. בטלות, נפסדות, השתק

התשובה הנכונה: ג. שלוש ההתחייבויות של הרשות הן חוזה רשות, הסדר מנהלי והבטחה מנהלית, וכולן דורשות סמכות. חוק-תקנה-הנחיה, שימוע-הנמקה-פרסום ובטלות-נפסדות-השתק הן קבוצות אחרות.

2. מהי "התחולה הכפולה" בחוזה רשות?

א. תחולת דיני החוזים וגם כללי המשפט המנהלי
ב. שתי חתימות
ג. שני בתי משפט
ד. שני צדדים

התשובה הנכונה: א. "התחולה הכפולה" בחוזה רשות פירושה תחולת דיני החוזים וגם כללי המשפט המנהלי, כלומר דואליות נורמטיבית. אין הכוונה לשני צדדים, לשני בתי משפט או לשתי חתימות.

3. מה מייחד הסדר מנהלי?

א. שהוא מבוסס על הסכמת הפרט, כשהרשות יכלה להחליט גם בלי הסכמתו — כמו הסדר טיעון
ב. שהוא חד-צדדי
ג. שאינו דורש סמכות
ד. שאינו ניתן לביטול

התשובה הנכונה: א. הסדר מנהלי מבוסס על הסכמת הפרט, כשהרשות יכלה להחליט גם בלי הסכמתו, כמו בהסדר טיעון. הוא אינו חד-צדדי, והוא דורש סמכות, וניתן לביטול בנסיבות מסוימות.

4. מהם תנאי ההבטחה המנהלית המחייבת?

א. אישור בית משפט
ב. הבטחה מפורשת וברורה; בידי בעל סמכות; בכוונה להקנות תוקף משפטי; ויכולת לקיימה
ג. פרסום ברשומות
ד. כתב וחתימה

התשובה הנכונה: ב. תנאי ההבטחה המנהלית המחייבת הם הבטחה מפורשת וברורה, בידי בעל סמכות, בכוונה להקנות תוקף משפטי, ויכולת לקיימה (סאי טקס). כתב וחתימה, פרסום ברשומות או אישור בית משפט אינם התנאים.

5. מהי "הלכת ההשתחררות"?

א. שהרשות כבולה תמיד

ב. שהרשות רשאית לחזור בה מהבטחה או חוזה בשל שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב — לעיתים בתמורה לפיצוי

ג. שאין הבטחות

ד. שהפרט רשאי לחזור בו

התשובה הנכונה: ב. הלכת ההשתחררות אומרת שהרשות רשאית לחזור בה מהבטחה או חוזה בשל שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב, לעיתים בתמורה לפיצוי (רגב). היא לא כבולה תמיד, והפרט אינו רשאי לחזור בו בנקל.

---

6. מה נקבע במנבר (1998)?

א. שהנחקר שוחרר

ב. שאין חקירות

ג. שלאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר — ההבטחה אינה מחייבת

ד. שההבטחה מחייבת

התשובה הנכונה: ג. במנבר נקבע שלאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר, ולכן ההבטחה אינה מחייבת. זה מדגים את תנאי הסמכות. לא נקבע שאין חקירות, והנחקר לא שוחרר.

---

7. מה נקבע בקוגן (1997)?

א. שלגורם שנתן הבטחה במרד אסירים הייתה סמכות לתתה

ב. שההבטחה בוטלה

ג. שאין סמכות להבטיח

ד. שאסירים אינם זכאים להבטחות

התשובה הנכונה: א. בקוגן נקבע שלגורם שנתן הבטחה במרד אסירים הייתה סמכות לתתה, בניגוד למנבר. לא נקבע שאין סמכות להבטיח, ולא שהאסירים אינם זכאים להבטחות או שההבטחה בוטלה.

---

8. מה נקבע בפרשת אלמנות הטייסים (קכמן)?

א. היו שסברו שלא ניתנה הבטחה בשל העדר סמכות; ואחרים — שניתנה, אך יש צידוק לסגת ממנה בשל השוויון בין משפחות החללים

ב. שהטייסים אינם חללים

ג. שאין פיצויים

ד. שההבטחה מחייבת תמיד

התשובה הנכונה: א. באלמנות הטייסים היו שסברו שלא ניתנה הבטחה בשל העדר סמכות, ואחרים שניתנה אך יש צידוק לסגת ממנה בשל השוויון בין משפחות החללים. ההבטחה אינה מחייבת תמיד, והעניין אינו נוגע לפיצויים בלבד.

---

9. מה אמרה השופטת דורנר בעבדאמה לגבי השתק נגד הרשות?

א. שהשתק חל רק על הפרט
ב. שאין השתק נגד רשות
ג. שאין לדחות על הסף טענת השתק גם כשהפעולה לא הייתה חוקית — יש לאזן בין האינטרסים
ד. שהשתק גובר תמיד

התשובה הנכונה: ג. בעבדאמה קבעה דורנר שאין לדחות על הסף טענת השתק גם כשהפעולה לא הייתה חוקית, ויש לאזן בין האינטרסים. לכן אין השתק נגד רשות מוחלט, והשתק אינו גובר תמיד.

---

10. מה נקבע בדישון נ' שר החקלאות?

א. שבית המשפט הורה להגדיל מכסות אף שההבטחה ניתנה בידי מי שלא הוסמך — סמכות נחזית
ב. שההבטחה בטלה
ג. שהשר צדק
ד. שאין מכסות

התשובה הנכונה: א. בדישון נקבע שבית המשפט הורה להגדיל מכסות אף שההבטחה ניתנה בידי מי שלא הוסמך, מכוח סמכות נחזית והגנת המסתמך. לא נקבע שההבטחה בטלה, והשר לא צדק.

---

11. מדוע נדחתה טענת הסמכות הנחזית בעזבון שמעון?

א. כי השר היה מוסמך
ב. כי לא מדובר ב"אזרח הנבוך" אלא באנשי עסקים מנוסים שהיו מיוצגים בידי עורכי דין בכירים
ג. כי לא הייתה הבטחה
ד. בגלל שיהוי

התשובה הנכונה: ב. בעזבון שמעון נדחתה טענת הסמכות הנחזית כי לא היה מדובר באזרח נבוך אלא באנשי עסקים מנוסים ומיוצגים בידי עורכי דין בכירים, שהסתמכותם לא הייתה סבירה. לא נדחתה בשל שיהוי, והשר לא היה מוסמך.

---

12. מה נקבע ברוטברד נ' עיריית בני ברק?

א. שהבנייה חוקית
ב. שההיתר הבלתי חוקי מוכשר
ג. שבית המשפט לא הכשיר את ההיתר, אך חייב לפצות את המסתמך על נזקו
ד. שאין פיצויים במשפט המנהלי

התשובה הנכונה: ג. ברוטברד נקבע שבית המשפט אינו מכשיר את ההיתר הבלתי חוקי אך מחייב לפצות את המסתמך על נזקו. לכן אין הכשרה, ופיצויים כן קיימים בנזיקין, והבנייה לא נעשתה חוקית.

---

13. מה נקבע במנצור נ' מדינת ישראל?

א. שאין חובת השבה
ב. שסגני השרים ישיבו את כל השכר
ג. שישיבו את השכר רק מהיום שנודע שניתן שלא כדין
ד. שהמינוי חוקי

התשובה הנכונה: ג. במנצור נקבע שסגני השרים ישיבו את השכר רק מהיום שנודע שניתן שלא כדין, תוצאה מותאמת. לא נקבעה חובת השבה מלאה, ולא נקבע שהמינוי חוקי.

---

14. מה ההבדל בין בטלות לנפסדות (בגישה הישנה)?

א. אין הבדל
ב. בטלות — מחוסר סמכות, כאילו לא נעשתה; נפסדות — מטעות בתוך הסמכות, תקפה עד שתבוטל
ג. נפסדות — רק בחוזים
ד. בטלות — רק בתקנות

התשובה הנכונה: ב. בגישה הישנה בטלות היא מחוסר סמכות, כאילו הפעולה לא נעשתה (void), ונפסדות היא מטעות בתוך הסמכות, ותקפה עד שתבוטל (voidable). ההבחנה אינה מוגבלת לתקנות או לחוזים.

---

15. מי הציע את תורת הבטלות היחסית ואיפה אומצה?

א. חשין בשנסי
ב. לנדוי בדפי זהב
ג. ברק (שפירא חברה קבלנית), ואומצה בהאגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים
ד. זמיר בבז'רנו

התשובה הנכונה: ג. את תורת הבטלות היחסית הציע ברק בשפירא חברה קבלנית, והיא אומצה בהאגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים ויושמה בגיספן. לנדוי בדפי זהב, חשין בשנסי וזמיר בבז'רנו לא הציעו אותה.

---

16. מה הרעיון המרכזי בבטלות היחסית לפי גיספן?

א. שרק בית המשפט העליון קובע
ב. שאין פגמים
ג. שכל פגם מבטל
ד. הבחנה בין הפגם לבין נפקותו — הסעד נקבע במישור נפרד, לפי חומרת הפגם, הנסיבות והאינטרס הציבורי

התשובה הנכונה: ד. הרעיון המרכזי בבטלות יחסית לפי גיספן הוא הבחנה בין הפגם לבין נפקותו: הסעד נקבע בנפרד לפי חומרת הפגם, הנסיבות והאינטרס הציבורי, כרופא שמאבחן וקובע טיפול. לא כל פגם מבטל.

---

17. מה היה הפגם בגיספן?

א. תקופת תנאי ארוכה מהמותר בחוק (שלוש שנים במקום שנתיים)
ב. שופט לא מוסמך
ג. אי-מתן שימוע
ד. שיהוי

התשובה הנכונה: א. בגיספן הפגם היה תקופת תנאי ארוכה מהמותר בחוק, שלוש שנים במקום שנתיים. זה פגם בהיקף ולא בעצם הסמכות. לא הייתה שם בעיה של שימוע, שופט לא מוסמך או שיהוי.

18. מהי "התראת בטלות"?

א. צו ביניים
ב. אזהרה של בית המשפט שבפעם הבאה הנורמה תבוטל, בלי לבטלה כעת
ג. קנס לרשות
ד. ביטול מיידי

התשובה הנכונה: ב. "התראת בטלות" היא אזהרה של בית המשפט שבפעם הבאה הנורמה תבוטל, בלי לבטלה כעת. כך נעשה במרכז האקדמי נ' הכנסת. היא אינה ביטול מיידי, קנס לרשות או צו ביניים.

19. מה נקבע בעינת הראל נ' מדינת ישראל?

א. שמי שסבר שההחלטה פגומה היה צריך לתקוף אותה תקיפה ישירה ולא להתעלם מהצו
ב. שאין זכות טיעון
ג. שמותר להתעלם מצו פגום
ד. שהצו בטל מעיקרו

התשובה הנכונה: א. בעינת הראל נקבע שמי שסבר שההחלטה פגומה היה צריך לתקוף אותה תקיפה ישירה ולא להתעלם מהצו. לא נקבע שמותר להתעלם, שאין זכות טיעון, או שהצו בטל מעיקרו.

20. מה אינו מאפיין של הבטלות היחסית?

א. נורמה יכולה להיות תקפה לגבי אחד ובטלה לגבי אחר
ב. כל חוסר סמכות מוביל תמיד לבטלות מוחלטת
ג. הסעד מותאם לנסיבות ולאינטרס הציבורי
ד. אותה עילה יכולה להוביל לסעד מיידי או עתידי

התשובה הנכונה: ב. המאפיין שאינו נכון לבטלות יחסית הוא "כל חוסר סמכות מוביל תמיד לבטלות מוחלטת", שהיא הגישה הישנה. בבטלות יחסית נורמה יכולה להיות תקפה לגבי אחד ובטלה לגבי אחר, והסעד מותאם לנסיבות.

21. בשאלת מבחן אמריקאית — מה הצעד הראשון?

א. לדלג
ב. לבחור את התשובה הארוכה
ג. לקרוא את השאלה, ולזהות אם היא עוסקת בסמכות, הליך, מהות, סף, ערכאה או תוצאה
ד. לבחור "כל התשובות נכונות"

התשובה הנכונה: ג. הצעד הראשון בשאלה אמריקאית הוא לקרוא אותה ולזהות אם היא עוסקת בסמכות, הליך, מהות, סף, ערכאה או תוצאה, כלומר למקם אותה במפת הקורס. בחירת התשובה הארוכה או דילוג אינם שיטה.

---

22. איזו "מלכודת" נפוצה במבחן אמריקאי במשפט מנהלי?

א. תשובה שמשקפת דעת מיעוט, אמרת אגב או הלכה ישנה
ב. תשובה נכונה לחלוטין
ג. שאלה ללא תשובה
ד. שאלה באנגלית

התשובה הנכונה: א. מלכודת נפוצה במבחן אמריקאי היא תשובה שמשקפת דעת מיעוט, אמרת אגב או הלכה ישנה, כמו לנדוי בדפי זהב. תשובה נכונה לחלוטין אינה מלכודת, ושאלה ללא תשובה אינה מצב אפשרי.

---

23. מה עושים עם תשובות כמו "תמיד" או "בכל מקרה"?

א. מסמנים את כולן
ב. מתעלמים מהשאלה
ג. חושדים בהן — המשפט המנהלי מלא "כלל + חריג"
ד. בוחרים בהן

התשובה הנכונה: ג. תשובות עם "תמיד" או "בכל מקרה" יש לחשוד בהן, כי המשפט המנהלי מלא "כלל וחריג". לא בוחרים בהן באופן אוטומטי ולא מתעלמים מהשאלה.

---

24. מה הדרישה המקדמית לכל התחייבות של רשות (חוזה, הסדר, הבטחה)?

א. הסכמת הכנסת
ב. סמכות
ג. שימוע
ד. פרסום

התשובה הנכונה: ב. הדרישה המקדמית לכל התחייבות של רשות, חוזה, הסדר או הבטחה, היא סמכות. בלי סמכות אין התחייבות מחייבת. פרסום, הסכמת הכנסת או שימוע אינם הדרישה המקדמית.

---

25. מה הדין לגבי הבטחה מנהלית שהייתה כרוכה בהסדר טיעון שבוטל?

א. שהבטחה בהסדר טיעון מחייבת תמיד
ב. שאין הסדרי טיעון
ג. שהצבא אינו כפוף לבג"ץ
ד. שההבטחה שהייתה כרוכה בהסדר טיעון בוטלה עם ביטול ההסדר, והמדינה רשאית הייתה לחזור בה בשל האינטרס הציבורי

התשובה הנכונה: ד. לפי העיקרון הכללי, הבטחה שהייתה כרוכה בהסדר טיעון מתמסמסת כשההסדר בוטל, והמדינה רשאית לחזור בה בשל האינטרס הציבורי (השתחררות). אין בכך כלל שהבטחה מחייבת תמיד, ואין בו שלילה של הסדרי טיעון.

---

26. פקיד מוסמך הבטיח בכתב לתושב שבקשתו תאושר בתנאי שיגיש מסמך. התושב הגיש את המסמך. אחר כך שונה הדין, והפקיד סירב. מה הדין?

א. ההבטחה מחייבת באופן מוחלט בכל נסיבות
ב. ההבטחה עונה על תנאי סאי טקס, והרשות מחויבת בה אלא אם יש צידוק להשתחרר בשל שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב
ג. ההבטחה אינה מחייבת כלל כי כל הבטחה בטלה
ד. ההבטחה בטלה כי אין הבטחות במשפט המנהלי

התשובה הנכונה: ב. הבטחה מפורשת של בעל סמכות מחייבת, כפופה להלכת ההשתחררות (רגב). לכן היא אינה מחייבת מוחלט, וגם אינה בטלה בהכרח. הטענה שאין הבטחות במשפט המנהלי שגויה.

---

27. אדם קיבל היתר מרשות מקומית שהוצא בחריגה מסמכות. הוא בנה על פיו בהוצאה גדולה. הרשות ביטלה את ההיתר. מהו הסעד האפשרי העיקרי לפי רוטברד?

א. אין שום סעד כי הפעולה בטלה
ב. ההיתר יוכשר מעתה כאילו ניתן כדין
ג. ההיתר לא יוכשר, אבל המסתמך עשוי לקבל פיצוי בנזיקין על נזקו
ד. הרשות תחויב לבנות מחדש את המבנה

התשובה הנכונה: ג. רוטברד קבע שהפעולה הבלתי חוקית אינה מוכשרת, אך אפשר לפצות את המסתמך. הכשרה מלאה נוגדת את חוקיות המנהל, והטענה שאין סעד מתעלמת מאפשרות הפיצוי.

---

28. חוק קבע שתקופת תנאי לא תעלה על שנתיים, ובית דין קבע שלוש שנים. לפי גיספן, מה נכון?

א. הפסיקה תקפה במלואה, כי תקופת תנאי אינה חשובה
ב. הפסיקה בטלה מעיקרה, כי כל חריגה מוחלטת פוסלת
ג. לא בהכרח בטלות מוחלטת: מבחינים בין הפגם לנפקותו, ובית המשפט מתאים את הסעד לחומרת הפגם ולנסיבות
ד. הפסיקה תישאר ללא שינוי בשל חוסר סמכות הערכאה

התשובה הנכונה: ג. גיספן קבע שפגם בהיקף אינו מוביל אוטומטית לבטלות מלאה. מתאימים את הסעד, למשל קיצור לתקופה המותרת. בטלות מוחלטת בכל חריגה היא הגישה הישנה, ושלילת כל פגם אינה נכונה.

---

29. בבחינה אמריקאית מופיעה תשובה: "בית המשפט תמיד יבטל החלטה שניתנה בחוסר סמכות". מהי הגישה הנכונה לתשובה זו?

א. לבחור בה כי חוסר סמכות מוביל תמיד לבטלות מוחלטת
ב. להתעלם מהשאלה כולה
ג. לחשוד בה: המילה "תמיד" מרמזת על כלל שאינו מדויק, שהרי יש בטלות יחסית וסעדים מותאמים
ד. לבחור בה כי היא קצרה וברורה

התשובה הנכונה: ג. מילים מוחלטות הן אות אזהרה. גיספן וההלכות על סעדים מותאמים מראות שחוסר סמכות אינו מוביל תמיד לבטלות מלאה. בחירה אוטומטית או התעלמות מהשאלה אינן שיטה.

פסיקה בפרק

הבטחה מנהלית: רגב; סאי טקס; קוגן; מנבר; קכמן (אלמנות הטייסים)
עובדות: אזרחים ביקשו לאכוף הבטחות של רשויות, ובכמה מהמקרים נטען שהמבטיח לא היה מוסמך.
הלכה: הלכה: הבטחה מחייבת אם היא מפורשת וברורה, בידי בעל סמכות, בכוונה משפטית וביכולת לקיימה (סאי טקס). בקוגן הייתה סמכות; במנבר לאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר; בקכמן היו שראו צידוק לסגת בשל השוויון בין משפחות החללים; ברגב – הלכת ההשתחררות. חשיבות למבחן: תנאי ההבטחה וההשתחררות.

עבדאמה נ' רשות הפיתוח; דישון נ' שר החקלאות; עזבון שמעון נ' רשות מקרקעי ישראל
עובדות: אזרחים הסתמכו על מצגים או הבטחות של מי שלא היה מוסמך.
הלכה: הלכה: בעבדאמה (דורנר) אין לדחות על הסף טענת השתק, ויש לאזן. בדישון סמכות נחזית – הורה להגדיל מכסות. בעזבון שמעון נדחתה הטענה כי מדובר באנשי עסקים מנוסים ומיוצגים ולא באזרח נבוך. חשיבות למבחן: הגנת המסתמך.

רוטברד נ' עיריית בני ברק; מנצור נ' מדינת ישראל
עובדות: היתר בנייה שניתן שלא כדין בוטל; סגני שרים קיבלו שכר שלא כדין.
הלכה: הלכה: ברוטברד המעשה לא הוכשר אך המסתמך זכאי לפיצויים בנזיקין. במנצור יושב השכר רק מהיום שנודע שאינו כדין. חשיבות למבחן: סעדים מותאמים.

גיספן נ' התובע הצבאי הראשי (2001)
עובדות: נגזר מאסר על תנאי לתקופת תנאי ארוכה מהמותר בחוק, והנאשם טען שהעונש כולו בטל.
הלכה: הלכה: זמיר קבע בטלות יחסית – הבחנה בין הפגם לנפקותו, כרופא שמאבחן ומטפל; חוסר סמכות אינו מוביל בהכרח לבטלות; נבחנים עיוות דין ומניעת ניצול פגמים. חשיבות למבחן: יסוד תורת הבטלות היחסית.

המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' הכנסת (התראת בטלות); עינת הראל נ' מדינת ישראל
עובדות: תיקונים חוזרים לחוק יסוד כהוראת שעה לתקציב דו-שנתי; אדם התעלם מצו שניתן בלי זכות טיעון.
הלכה: הלכה: במרכז האקדמי החוק לא בוטל, כי התקציב כבר חולק וזהירות מביטול חוק יסוד, אך ניתנה התראת בטלות. בעינת הראל נקבע שהיה צריך לתקוף ישירות ולא להתעלם מהצו. חשיבות למבחן: גמישות הסעד ומחירה.